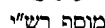


**הכל מעריבין.** ערך כתוב בפרשה (ט). (גדר דמי עלי ושמם) אותו  
 בעד המכר בשוק; **מעריבין.** אם אמר על אחד ערך פלוני  
 עמי ונתן לו ערך אותו פלוני כפי שניו שהערך יתן לפי השנים הכתוב  
 בע"פ ערכין ואחר שנות הנעדרים הולכים; **נעריס.** אם אמר עמי  
 עמי או אם אמר אחד עליו ערך פלוני  
**נודרין.** דמי עלי או אם אמר אחד  
 דמי עלי או אם אמר אחד  
 דמי פלוני עלי; **נשים ועבדים.**  
 משלמין לאחר זמן כשנתגרשה האשה  
 או שחמרה; **העבד:** ועומס

[illegible]

## שיטה מקובצת

**חרש** שופה וקפן. משמע דאס  
ליה דמיס לחרש (צ"ו) ואס  
דאמר פרק הדובל (פרק פה) חרש  
ונקחן לו דמי כולו (צ"ו) בחרש שמינו חרש  
להתרפאות אי נמי פירש ר"ת דחרש  
בירי שמים איז ליה דמיס: (א)  
**מופלא** סמוך דאשי. כן י"ב שנה  
ויוס אחד שפמן ארז לאזש  
יאמינו איז עד י"ג ויוס אחד ומופלא  
קרי ליה על שס שזדקקן אותו אס  
ידוע להפלות ולפרש לשם מי דרן נשס  
ומה הקדש דקדתי פרק יואל (עשרין)  
(א) **נערבין** דאחי. פא. כלומר  
הכל דקאי נמי אנערבין דאכולה  
לאהי"ק: **אנאני** מנווה וסוביה שחי.  
ששעמיה דקאי נמי אנערבס דמנתי  
להקשות דהא מיבעיא לן בפרק השולח  
(עשרין ג:) עד שזכרו רבו לקום מהו  
אנאני איז ליה דמיס וי"ל דהכא  
דאנאניס איירי ווא"ת האנאני יתחבי  
הואל וואמרני בנפשות אורגו איקרי  
נפס דמהאי טעמא מרעין להורג בן  
יוס אחד פרק יואל דופן (זה מ:): ואף  
על כה דמא נפל הוא וי"ל (אדחתס)  
מגורס כהנא ומוחזיקו על כסבולו

בגזון הפרש האב ואת

"שמעון ב"ג דאמר כל שלא  
 דאיתקש ערצין לגרים מנזון ומוסר  
 ערצין ערצבין בוי. לאו דווקא דאית  
 דאיתקש דרבי יהודה לתלמידי מנייהו  
 דרביהם התם חשיב ליה כמו קרבנו  
 סמיה סמיה סמיה סמיה לשימיה ליה  
 סמיה סמיה ולא יסמוט יורש הא לימא  
 (מנחות 25:) ומכין ידו ולא יד שולחו  
 וזאת לילך מהבא בכל המורה דאין  
 ועגלה ערופה שלשה כחוצין בדאין  
 לילך מנייהו דבכל דוכתא הי שולחו  
 מוקמינן להי תלתא קראי דסמיה  
 לילך לסמוך עליו ואין אחד סמוך על  
 ואין שיער ציה לשון הקונטרס. והבי  
 כה שלא תברכתה מן שבטותין אינו  
 ליה ותמן התם אחד מניף כולס:

עובד

אכל לא יצדקין דאין שרש כלום:  
**נפשות.** משמע כל שהוא נפש (א):  
 וכלוהו הק' דמיימי מיוזבתא תמי  
 להו במתמימינ כהדא: מתי וחדר  
**שפתרש.** והוא הדין נמי מתי למנקט  
 חד מתקין אלא חד מתקרי תלת נקט.  
 ל"א להכי נקט י' האי משום דפליגי  
 בגין ור"מ בשאי פחות (לקמן דף א)  
 המעריך פחות מכן חדש ר"מ אומר  
 וקטן דמיו אדם יודע שאין ערך  
 לפחות מכן חדש וגמר ולא לשם  
 דמים ומכ"ל לא אחר כלום ולהכי  
 משמה יאזכרשאל לשמעתי' ממשנה יתירה  
 דאפי' לרבנן היכא דאמר דמיו עלי  
 לו דמים ועתון דמיו מפי מרישוי:  
 יורש. אדם שהפריש אציו קרבן ולא  
 הספיק להקריבו ער שמת: **קרבתו.**  
 גבי סמיכה כחייבי תלמא קרבנו גבי  
 שלמים בירקא [א] ודריש ר' יהודה לחד  
 מייחיהו קרבנו ולא קרבן אציו:  
**הקדשה הקדש.** תמורה שהיא תחלת  
 הקדשה של בהמה זו: **סוף קרבנו.**  
 סמיכה שהוא סמוך לשחיטה: **כל צעלי**  
**חוברין.** חמשה שהביאו קרבן אחד  
 בשבטשפותם כולן צריכין לסמוך עליו ואין  
 אחד חסר ממנו עליו יא: **ליס ליס.** דמ"ל אחד

דאי למעוטי לישתוק ו  
תתו אנתו ערר פלונזי:

[illegible]

סומך לכולם ולא היו כסומך על קרבן חצירו הואיל והוא שייך ציה:  
עובד  
שמין אינו נדמים ונודרין את אחריהם אבל לא ינדרין דלמן שזה  
ידיקאל וארעה אלא כל אדם שיטנו נדמים קאמר: **קרבנו**. גבי  
קרבנו ולא קרבן אציו לשון הקונטרס ואגב חורפיה לא עיין ב"ר דה  
גמ' א"נ משאר קרבני דרש: **תחלת** הקדש מתורה שיהי חמלה  
הוא דקרי ליה תמורה סוף הקדש **צברק** הוצג (צ"מ נד): ה"י לגבי (א)  
הפסול שמוח לא תמטע (ששטה): **קרבן** ואלו קרבן חצירו. דל  
סוכ"ס לא יד חצירו וא"כ קרבנו ל"ל וי"נ אי לאו קרבנו אמנא ידיו  
שמוח של אדם כמוהו ואמאי יליף לה בקדושין פ"ב (דף מה): דהו  
באחד \* דכתיב ציבמה (דברים כה) וקראו לו הן ולא שמוח \* וכן בעגל  
בגומה \* מדאמרין למעשייהו וי"ל דא לאו אי קראי דקדושה  
וועגל ועגור ערופה לנרש אחריה: **כל** בערי חובבין: משנה  
די כולן: **לית** ציה. דסניגרא ליה אחד סומך לכולן ולא היו כ  
שנשמע (ה) פרק שני מדות (מנחות זג.) ומה תנופה שמרפתה פו  
דין שנשמע בחבורין ח"ל קרבנו לרבות כיין אלמא למאן דמשה

[illegible]

וְלֹא דָמַי וְהִדְר מִפְּרֵשׁ דְּהִבִּי הוּא מִנִּי גְמִימָר וְכו'.

(3) ז"ל וְגַם יְהוָה נָח חֲתִי לְהִבִּי חֶלֶק בְּאַחֲרֵי חֶסֶד יִשְׂרָאֵל

2

## רבינו גרשום

דלא חזי בראשון  
שני נמי בר חייבא הוא

שיטה מקובצת

דחפלין מעשה אומן  
טלית אין חייב בציו

עובד כוֹכָבִים וַחֲצִירוֹ. דַּאִין יִשְׂרָאֵל מֵי וְלֹא עַל קִרְבֵּן יִשְׂרָאֵל חֲצִירוֹ: מֵחֵד קָה יִנְהוּ אֲבָל אֲבִיו אִינְטֶרֶךְ קָרָא דִּסְדִּ"א וְיִוֶּרֶשׁ הוּא: שְׂכַל הַעֲנִין. שֶׁל תְּמוּרָה:

דע להחטפ רתניא  
חייב ו' בציצית הכל  
י מאי לאיתוי קמן  
דתניא קמן יהודע  
קק לו תפלן ו' הכל  
ואי לאיתוי מי שחציו  
לרבינא דאמר רמי  
ורין פטור מן הראייה  
שון ונתפשט ביום שני  
לן תשלומין זה לזה  
מין לראשון לאיתוי  
חת מעיניו ודלא כי  
בן דהבאי אומר משום  
חת מעיניו פטור מן  
זה יראה כדרך שבא  
ת מה לראות בשתי  
עיניו ואיבעית אימא  
חציו עבר וחציו בן  
רבינא אשאי כאן  
למאן ורבינא

אין <sup>א</sup>במשנה אחרונה  
חציו בן חורין עובד את רבו יו  
להם ב"ש תיקנתם את רבו וא  
בת חורין אינו יכול יבטל וה  
זמר <sup>ב</sup>לא תוהו בראה לשבת יצ  
שה אותו בן חורין וכותב שמר  
ש<sup>ג</sup> הכל חייבין בתקיעת שופר  
דתנו <sup>ה</sup>ראין מעכבין את יו  
מגילה <sup>ד</sup>הכל כשרין לקרות

[illegible]

יני והולך כל שנעה ימי שלא נראה  
**במשנה** ראשונה קודם שהיה  
 יצא לברו עליו וזו קרינת ביה אדון אל  
 ים גט שמחור אדון קרינת ביה ים לו  
 ל מקום אדוני מיקרי: **שהגיע** אחי  
 נגר תשע כבר עשר שמחנין אותו למח  
 כו כדאשכחן לעיל גבי לולב וסוכה ותפ  
 בין הא לכתחילה ימי (מעבדין) אלא

שליש חסר כלום: ג'יטוי חת: ששית חספסד כלום מן ההלי ט  
 וכלל חקנת העבד חץ כלן, אם נתקן נחשפט הממון לא נתקן  
 דמכני ודכרים גז) לא יהיה קדש, לא יקב חיתמא חתם  
 לא תורה בראיה, לא ברא הקב"ה את הארץ להיות בלא  
 אש לשבת, להיות זה ישוב, יצא: ג'יטוי חת: אין מעשכבן א  
 למחטתו במלות: וראה דאף: יקן לכתחלה מעשכבן ולא:

כ"ו. דלצין ישראל סומך על קרבן עיזי  
חבירו (מהך) [ומחז] קרא נפקי דהני  
טעריין קרא דסד"א ט<sup>ו</sup> (דקריב הוא לה)  
יליט הם יצואו שניהם ז' (אלא) כי הימ  
לצני שני  
חבירו  
ד [דסחן]  
[כדאמר]  
יס משל  
ורה וד'  
דמשע  
ו:

את האשה ת"ל ואם  
ור' יהודה ואם לא דר'  
לאיתויי מאי לאיתויי  
לאמו דתנן <sup>10</sup> קטן ש  
בסוכה הכל חייבין  
<sup>11</sup> לאיתויי קטן הודע  
לנענע חייב ברובל הבכ  
מאי לאיתויי <sup>12</sup> קטן ה  
<sup>13</sup> קטן הודע ללחתעמ  
חייבין בתפלין לאיר  
הודע לשמור תפלין  
לשמור תפלין <sup>14</sup> אביו  
חייבין בראייה לאיתויי  
עבר וחציו בן חורר  
שחציו עבר וחציו בן  
לאיתויי <sup>15</sup> חגר ביום  
הניחא למאן דאמר  
אלא למ"ד כולן תש  
מאי לאיתויי סומא  
האי תנא ד"דתינא יוחננ  
רבי יהודה וסומא ב  
הראייה שנאמר <sup>16</sup> כי  
לראות כך בא לאירא  
ענינו אף לראות במו  
עולם לאיתויי מו  
הבין ודא בשיטת דר'

10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532

חובת גברא הוא מדקא מזכרין להשתעבד  
 זיית לא נקט לשגא דלוקא דמסחמא טו  
 זו לקסא: **הכל חיבין בראייה**. פ"ה ב  
 יית פנים בעוזה אפי' טף חייבין דכמי  
 שור מזכור (ויואלא ודאי גראה דאף בר  
 פטור פטור דכמי (שמה לה) את פני האדור  
 זייתם משחורין ומפרשין הסם דבזנין מ  
 אשכחן פנ"ק דעירובין (דף י) וזכרן  
 וסיפא קודם בת קול: **ולרבינא** דא  
 וחיגר פטור מן הראיה דרגלים כתי  
 משום דכל שבעת הימים תשלומין זה  
 דהא אית ליה תשלומין ואיכא למימר  
 שהיה ראה ומחוייב דבאשון להקריב  
 תשלומין לראשון מאי איכא למימר  
 ובידיו לשחררו כמשוחרר דמי שאין  
 שחרור גבי קנס או דילמא כיון דממ  
 לעלות לרגל כדי לעשות מלאכתו אבל  
 בר (י"ט) (וחד אמר) כבר תמני וי"א  
 אבל בשאר מנות כל אחד ואחד לפי  
 (דף ג.) מקשה הספר מדקמי און

הדבור של חברי צ"כ יכן ציצית כביש ילדו העלילת  
 קרן לומר לקחה. תוס' וכן בתוס' הראשונים | הכל חייבין  
 בתוס' אחרות: (ו) אלא כפי האמירה: (ט) שגא' נא  
 ליראות כו' | טן כן כמשנה אחרונה כאן כמשנה אחרונה:  
 ובה נמחק: (יג) קבין. גליון וחידו' היוו בעל קבין אבל צולע  
 גליון מיהו צריך השתדל לקיים כל המצות ובי משנה רבינו  
 ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצות. הראשונים ז"ל:  
 טן דורא דלא דורא. מוכרז: (יז) מוכרז: (יז) מוכרז: (יז) מוכרז:

עובד כוכבים  
לאו קרבנו  
זיה הוהיל  
ממה סופיו  
ובקרבנות שם  
מומר: שאינו  
במסכת סוכה  
תו וזינו קורא  
אל עבד  
פז האדון  
הוא: ולרבינא  
לחגיגה (דף  
תמתינין להם  
סוחרתין: חיבר.  
סוכה) כתיב: פטר  
להאן דאמר.  
להא דקמני

1. לא יתחלפו ולא ימיר אתו טוב כרע או רע כטוב ואם דמור ימיר בהמה בבהמה ויהיה הוא ותמורתו יהיה קדש:

2. שְׁלֹשׁ עֶשְׂרִים בְּשָׁנָה יֵרָאֶה  
בֶּל וְזוּרָה לֹא פָנִי דִּתְרִין  
שְׂמוֹת כִּי יֵי  
3. כִּי בֵּה אִמְרֵי יִכְרֹא הַדְּמִים  
הָאֵל אֱלֹהִים יֵצֵר הָאִתְּרִין  
יֵשֶׁעִה הוּא מְנַגֵּה לֹא הָדָר  
בְּרָאָה לִשְׁכֵּחַ תִּרְדֵּה אֲנִי יֵי אֲמִין  
שְׂשִׁיעֵי מִיֵּי עוֹרִי

[illegible][illegible]

**ויקרא** **משה** **עליו** **פסוקים** **פס' 1** **כל** **תקת** **רבו** **כאן** **היא**  
**ויקרא** **משה** **עליו** **פסוקים** **פס' 2** **לשש** **שפחה** **אינו** **יכול** **לד** **חיות** **אסור** **בה**  
**ויקרא** **משה** **עליו** **פסוקים** **פס' 3** **בה** **חורין** **אינו** **יכול** **מפני** **ז** **עדות** **שני** **חגיגה**  
**ויקרא** **משה** **עליו** **פסוקים** **פס' 4** **יה** **יחז** **האזק** **לא** **על** **מוטו** **ליות** **ריקני** **ברא** **אזנה** **כי**  
**ויקרא** **משה** **עליו** **פסוקים** **פס' 5** **אין** **כ"ד** **מחזירין** **למועין** **מלקוע** **זייס** **טוב** **של** **ר"ה** **דנעו**  
**ויקרא** **משה** **עליו** **פסוקים** **פס' 6** **ח** **את** **היחזיקות**





[illegible]





[illegible]

עולה חסירה אבר שאין אבר זה שלו  
הא פריכי לה פ"ק דתמורה (דף יא.)  
ומשינן לה כגון דלמך פלי עולה  
בתיה וואסילי לך ד' הכי  
אוקימנא בשיליה פ"ק דתמורה (דף  
יא.) דלך פליג ר"מ ורבי יהודה אלא  
דבר שאין הנשמה תליה בו כגון  
מן הארבעה ותלטה: הי' לא קשיא  
ולא גרסי' אלא: הא דקדושת הנוף.

**א** תיבת אלמ נמחק  
**ב** רממו מקדשו וכו'  
**ג** ארבעה אל דבעי  
**ד** ארבעה אל דבעי  
**ה** תשתא דשמעת להאל  
**ו** מוכח דרן בעהו ד יקו  
**ז** ויחיתו ויפריקו אל בעי  
**ח** נמחק ו כלי דו עלי נחיו  
**ט** גבוריו  
**י** עולות ויהיה וכו' אבר ש  
**יא** אכל וקל דבעי  
**יב** נמחק ו אל דרשקת בה דר  
**יג** גולה לגפה דרדו להו דר  
**יד** נמחק ויהוה נחית אר  
**טו** לקדשו עמך נחיו אר ימי  
**טז** קדושתו גזוף ומנו קדשו  
**יז** אבר דא ויחיתו ויפריקו  
**יח** נמחק ו נחית ותרמי מל  
**יט** אמרין להוהו דרדו יחד  
**כ** נמחק ו חסדו מנו מ  
**כא** בר אלמ דרדו ורדו יחד  
**כב** ואפלקו יא שד אלמ וכו'  
**כג** אבר נמחק אל דרשקת  
**כד** אלמ הכי ארמ וכו'  
**כה** אמרין אל אשכחן שד  
**כו** אשכחן הכי ודרא  
**כז** ימלובת ויפריקו אל

הא דקמי פשטה קדושה צבולה כגון  
לאקדשה קדושה בגוף דלמחר ראש  
צבמה וז אקריב עולה וצריימא דלעיל  
(ד) דלחן לקדשי מנחם אלף ראשם של  
פריה כגון לאקדשה דלמיס דלמחר  
ראש צבמה וז עלי דלמי עולה דומיא  
דעבד דממור דלחן שייכא צבוי קדושה  
בגוף לאקדשה וזאמר **מר הוא דלמחר**.  
צב"ק דלממורה (דף יא:) הקדיש וזכר  
חיל דחוי לעולה ואקדשה דלמי עולה  
קדוש קדושה בגוף וזאמר ענמי יקרי  
עולה ענמי ענמיא ליה דקדושה דחיה

פרה למי קדוש הגוף האריל (הוא)  
נחם לי קדוש הגוף האריל (הוא)  
למי עולה מיקדש לגופה (הוא)  
האריל והוא חוזה פספוס קדושה  
ככולה: הא דאקדוש כוליה. למי  
קדוש קדוש הגוף דליכ אלל חד  
מינו: הא דאקדוש חד אבר. כון  
הכל דלמר ראש פרה למי עולה  
לא ו' אמרין מינו דקדוש חד אבר  
קדשה נמי כולה ומינו דנחמה הגוף  
קדושה מיס נחמה לי קדוש הגוף  
(י) דמר מינו לא אמרין חד אבר

נחמ איבערצוי איבעטא ליה למר.  
 שציליט פ"ק דתמורה (דף יא:). קדיש  
 אבר לדמיו מהו. שחקדל כל הנהמה  
 לגופיה מה למרין. דמיו קדיש חד אבר  
 לדמיו קדיש לגופיה ומיגו קדיש חד  
 אבר קדיש כולה א"ד מרי מיגו לא  
 מארנין ואם אימתא פשטוי ליה למר  
 מהא ברייתא דלא קדש קמתי אין  
 להקדש אלא ראשה ואוקמה ב.  
 בקדש מוצב ודקמאר לדמי: קדש  
 דאיכל ממיר דמיומות ליה קדש.  
 הוון דהא חזי להקדשה וצרימא  
 דשטיטא ליה דלא קדשה כולה צנצל

מוס קח מיירי לומיז דעזד וחמור  
לאל חוז גופייעו: דמי ראש ומוס  
גדול מוס שפאז דאס וואס מבייעט לי  
בכבודו א"ד לא אשכחן לגבי מוצה כו  
ליה אי צני למפיקיה דהא פשיטו  
הוא ואפילו היא שוה אלף וז יא: **דה**  
**פי פרי** לי למצוא לא פורה לי נמי  
והנחו ודאי לא נמנה פורה קצבה לפדיו  
שהרי דמיס כל דהו סי לי: **אצל לא נערך**.  
אין אדס מוילא דבריו לנעלה ואלס יוד  
הא: **הסס**. גני פסות מנן חדש פטרי  
טעילן אצל ווא ספוד היא שיש ערך לו  
כלי ליחיד קמ"ל דר"מ היא ולא רבנ

עין משפט  
נר מצוה

ג' א מ"א פ"א מהלכות  
 ערכין הלכה ו' וע'  
 בהשגות ובכ"מ ובל"מ  
 ובענין:  
 ג' ב ג מ"י שם הל' יא עין  
 במ"ל:  
 ג' ד מ"י שם הלכה יב:  
 ג' ה מ"י פ"ג מהלכות  
 מעילה הלכה ד:  
 ג' ו מ"י פ"ה שם הלכה  
 טו:

תורה אור השלם

1. דבר אל בני ישראל  
וּקְמַתְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ כִּי  
יִפְּאֵל יָדָר בְּעֶרְכּוֹ נִפְשָׁה  
לְהַיָּתֵר וְקָרָא כֹה  
לְהַיָּתֵר וְקָרָא לְהַיָּתֵר  
וְיִשְׁעוּ שְׂוֹאֵי רֹאשׁ הָאֲבוֹת  
לְיִשְׂרָאֵל לֵאמֹר וְלֵאמֹר  
לְבָנֹת כִּי לֹא אֶלְהִינֵנו  
אֲנֹנִי יְחַד נִבְנֶה לֵּךְ אֵלֶיךָ  
שְׂוֹאֵי כְּאֵשׁ צִוֵּה הַמֶּלֶךְ  
בְּרַשׁ מֶלֶךְ פָּרֹס:
2. עורא ג  
3. ויהי עם הארץ חרפים  
איתם והיה ומהלך  
היה לבנות: עורא ג

שיטה מקובצת

דאס כן מנא ליה הלכתא דאין העובדי  
כוכבים מערביין מקרא דלא לזכר ולזכור  
וא"ע כיון דלרבי מאיר אין עובדי  
כוכבים מתנגדין לזכר היות הידי  
מנא לו וזה מודים מעוררים לא עובדי  
כוכבים לא ערערי לזכר היות לרבי  
מאיר דוחק לפרש דנודיה קאמר  
למנוח דלמאורה מסני' דומיא דערפין  
דמיייר לזכר היות (ט) שמשא טוב  
לפרש דרנא דער ציה למסקנא וזו  
מאיר דאמר מעיקרא דהלכתא כרבי  
מאיר מקרא דלא לזכר ולזכור ירי

## סני

נערכין יכול לא יהו מעריכין תלמוד לומר איש אשר רבי יהודה ובי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט מפני מה אני אומר עובד כוכבים מעריך ולא נערך מפני שריבה הכתוב במעריכין יותר מבנערכין שהרי טומטום ואנדרוגינוס מעריכין אבל לא נערכין אמר רבא הלכתיה דרבנן מאיר מסתברא טעמיה לא מסתברא טעמא דרבי יהודה מסתברא הלכתיה לא מסתברא הלכתיה דרבי מאיר מסתברא דכתיב<sup>22</sup> לא לכם ולגו לבנות<sup>23</sup> (את) בית<sup>24</sup> אלהינו טעמיה לא מסתברא דקא מייתי ליה מחרש שומע וקטן שאני חרש שומע וקטן<sup>25</sup> דלאו בני דעה נינהו טעמא דרבי יהודה מסתברא דקא מייתי ליה מטומטום ואנדרוגינוס דאף על גב דבני דעה נינהו מעמיניהו רחמנא הלכתיה לא מסתברא דכתיב לא לכם ולגו לבנות (את) בית<sup>26</sup> אלהינו ורבי יהודה האי לא לכם ולגו מאי עביד ליה אמר רב חסדא אמר אבימי וערכו<sup>27</sup> דנגנו אלא מעתה לא ימעלו בו<sup>28</sup> דתנן<sup>29</sup> חמש חטאות המתות ומעות ההולכות לים המלח הלא נהנין ולא מועלין אלאמה תניא גבי קדשי עובדי כוכבים<sup>30</sup> בימה דברים אמורים בקדשי מזבח אבל בקדשי בדק הבית מועלין בהן אלא אמר רבא משום רפיון ידיהם הוא דכתיב<sup>31</sup> ויהי עם הארץ<sup>32</sup>

225

וַיִּצְוֶה קָרֵבן מַעֲיָלָה דְּהָא מִן (א) חֲטָאֹת  
מַלְּמֵס. דְּהוּוּ כְּחֲטָאֹת (י) שְׁמַתוּ צְעִילָה לְדֹלֹתָ  
לֵי: וְאֵילוּ גַבִּי קִדְשִׁי עֲוֹבֵדִי בּוֹכֵבִים מֵיֵא:  
וְנוּ בְּקִדְשִׁי מִזְבֵּחַ מִשּׁוֹם דְּגַמְרִינִן (א) מַעֲיָלָה  
חֲלָלוּ אֹתָּא קִדְשִׁי צְנִי יִגְרָלָה אֲף מַעֲיָלָה אֵינִי  
מֵהָ. אֲף עֲטֵמַת דִּרְכִּי בְּמַלְּמֵס מַעֲיָלָה חֲטָא  
מִלְּמֵסִי מִפְּרוֹשֵׁס בְּצִיבִים וְהוּא עֵיבָר קִדְשִׁי  
דְּמֵצִינִי חִילוּק בֵּין קִדְשִׁי מִזְבֵּחַ דְּעֹבֵדִי  
וַיִּתְּאֵל דְּמִמּוֹרָה (דָּף ב:) אֲבָל בְּקִדְשִׁי בְּדָק  
וְעַל כֵּן בְּהֵן אֲמַלְתָּ אֵינִי נִגְנוּ מִדְּשִׁיכָא  
אֲלֵא לְמַעַן וְלֵנוּ: מִשּׁוֹם רִפְעִין יֵדִים. מִשּׁוֹם  
סִיבִינִי וְאֵל לֵב כִּרְשֵׁי שֶׁלֹּא לְדִנְטוּ:

בתחילה

[illegible]

מעריכין דערצין נמי לבדק הבית אן א  
משרש שוטה קטן. דקאמיר זיך לויט  
עובר כוכבים ון רעת הורא איזא לעיס  
מעצריכן משום זכר דראי ונקבה דראית  
נערצין דא מעטירה דחמנא נמי מבני  
ונסג לבדק הבית. סבבר ו' יהודה אן ו'  
אזא מעשה. כיון דקאמיר נגנו לא מעלה  
כוכבים ברא' מקדוש מונח אדא דהי'  
ולא מעלה בן: אלא אמר רבא. לעילוי  
משום פירוי דים שמה אן יתורבו הן

# הכל מעריכין פרק ראשון ערכין

**בְּכֹל** אֲשֶׁר יִהְיֶה נִדְרֵיכֶם חַ"צ אִשִּׁי. וְאֶעֱבֹד לָכֵן בְּמַעֲרִיךְ כְּמִי  
תַּמְחִי אִישׁ כְּמִי יוֹ וְאִם אֵינִי עֹנִין לְמַעֲרִיךְ תִּנְהַר לְעֵינַי  
וְאֶתְּרָה הֵא מִמַּעֲרִיכִי מֵאִשׁ דְּהִכָּא עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים גְּבִי תִּמְוֶרָה  
בְּסִפָּק דְּתִמְוֶרָה (דף ג.) וְיִלֵּךְ דְּסִפְרָא ב"ש בְּמִסְכַּת זְבָחִים (דף מה.)

ולרבי מאיר למאי איצטרך <sup>16</sup> מהו דתימא  
שטעמא דרבי מאיר התם דגזר פחות מכן חודש  
אטרו בן חודש אבל הכא דליכא למיגזר אימא  
לא קמ"ל טעמא דרבי מאיר דאין ארס מצינא  
דכריו לבטלה לא שנא הכא ול"ש הכא כמאן  
אזולא הא דאמר רבה בר <sup>17</sup> יוסף אמר רב  
ואמרי לה אמר רב <sup>18</sup> יבא בר יוסי אמר רב  
המקדש בהמת חבירו נותן דמייה כמאן  
דכרי מאיר הא אמרה רב חדא זימנא דאמר  
רב גידל אמר רב האומר ערך כלי <sup>19</sup> ע  
ע  
נותן דמיו מהו דתימא התם הוא דיודע שאין  
עווקר לכלי וגמר ואמר לשם דמים אבל בהמה  
דבת מיקדש היא איכא למימר דהכי קאמר  
אמינא <sup>20</sup> לה למרה מזבין לה גיהלי  
תיקדוש לה מהשטא ואקרבה אבל דמי לא  
קאמך קמ"ל אמר <sup>21</sup> רב אנשי דאמר דאמר עלי  
אבל אמר להי זו לא <sup>22</sup> מתני' <sup>23</sup> עובד כוכבים  
דרבי מאיר אומר "נערך אבל לא מעריך רבי  
יהודה אומר מעריך אבל לא נערך וזה וזה  
משנודין ונידרין; גמ' <sup>24</sup> ת"ר בני ישראל  
יכול העובדי כוכבים מעריכין יכול  
לא יהו נערכין תלמוד לומר 'איש דברי ר'  
מאיר אמר רבי מאיר וכי מפני שמקרא אחד  
ומרבה ומקרא אחד ממעט מפני מה אני אומר  
<sup>25</sup> נערך ולא מעריך מפני <sup>26</sup> שריבה הכתוב  
קטן וערכין יותר במעריכין שהרי חרש שוטה  
בני ישראל נערכין ואין העובדי כוכבים

## מסורת הש"ס

[illegible]

## הנהגות הב"ם

(א) רש"י ד"ה והוא דלאמר  
עלי בהמת כלל ותיבת דמי  
נמחק: (ב) ד"ה אלא וכו'  
תנן ה' חטאות המסות כו'  
הני: (ג) ד"ה כמה וכו'

מוסף רש"י

אבל בקדשי בדק הבית.  
עו"ס שהמפיס מזה לצדק  
הצית זבחים מה.

## רבינו גרשום

[illegible]

**עצמאות** היא הכי רחוק אפשרי לשלום. רבותם בעברן לעצמאות. (עו) עובדי כוכבים ממהרות סמוך לירושלם במשע  
במחנה דור וחובתו... מיתר. גליון בפסוקים אשר נבסכת מזהב אולי סוגי אחרות כמנוני דובית כליא. זו אף א"ס כ'  
משע: שליו. זו לא ודאית קרא משום שיש אולי עובדי כוכבים בנדרן חכם הדורש ממשע לזו וקראת ישראלי  
ובחיאתו אחרת מעליו אחרת ודאית בנדרה אל בעצרת דורתי ממשע. ממשע ידן מיר השלוחה דאסר  
דעור נגנו דקרא ברחיב באל מקשרב באל בעית הולת. ידן מיר דקרא ברחיב דנדרת ובר' ידן הכי השפעתן דנדרת  
כוכבים אולי מעליה ה' בעצמם דמפתין כן הוהוה קרא לומר ידן וסמך ובר דאורי' לזן יתרה מועלין עבירי עובד כוכבים  
ממשע דנדרת לזן קרא משום שדן ידן ונשיא דקרא לר' משי וכן ה' משע שדן ידן ובר' ידן וקראת ובר אקאמר ובר אלהות  
ירושלם מקראת ובר אלם לכל ושרא במהרא אלזו בעלמא בעלמא דלעברס דקראת דלעצמא ממשע בנדר ישראלי אקאמר וברחיב  
דנדרת: ודנדרת: זו משעו ושרא אנטעס בער כוכבים בנדר חכם דאורי' אקאמר אל מופת ידן ובר' ידן: ידן דקראת  
אלזו לזן לקבל ודנדרת' מן גליון בעלמא בעלמא בעית קראת דברי ישראלי לזן עיקר קראת אלזו הלא משום שדן  
ידן אלזו ואסר ודנדרת' מן גליון בעלמא בעלמא בעית קראת דנדרת' לזן קראת. חסד:



[illegible][illegible]

# הכל מעריכין פרק ראשון ערכין

סו א מיי פ"ח מהל' משפט  
ענין הלוי' טושיע וייד  
סר רעט פער ג וינדק אלס  
כ"ב פ"ח דף קמ"ז  
סו ב מיי שס הל' ו'  
סו ב מיי פ"ח מהל' ערכין  
הלוי':  
ע ד מיי שס הל' וייד:  
עא ד מיי פ"ח מהל' מלוה  
ולוה הלוי' טושיע ח"מ  
סר קו פער א:

## תורה אור השלם

1. כל חרם אשר יקרא מן האדם לא יפדה מות יקרא בו בט
2. אם כפר וישת' עליו ויתן פדיון נפשו בכל אשר ישת' עליו:

## לענין רש"י

קריש"י: ל. מנחה ושל נר יחיד.

## רבינו גרשום

העיר (דוקא) וזו ומחזק לעיר אסור לשנותה (אכל לזרעי העיר מותרין) וזו בגנאי מיירי ובהאי טעמא דש' לייסב דלמרי' גריס שור שנגמ' (ב"ק דף ל: וכן ביטא) והוא גברא דמקע (להוא גברא) [לחציה דא"ל] הב ליה פלגא דחוזא לא צעירא ויתביה לעניי' הד' אמר חזיל ואזרי ביה נפשי' אמר [ליה] ר' יוסף ככר זכי בה עניי' ויש לתמוה ותו חזיל יכול לחזור בו אפי' לא זכי בה עניי' והאמנן צ"ק דר"ס (דף ו) צפ"ן וז' דקא אלא י"ל שהיה רוצה ללוחמה ולשנותה ולפורעה לאחר זמן וקא"ל ר' יוסף שגחא לידו והוא גנאי ואסור לשנותה א"כ י"ל שהיה סבור דאפי' דקא ליתא הוואיל ולא תפסי בה וקמ"ל ר' יוסף דזכו בה עניי' כמו מעמד שלשים: **ו' ע"ד** ש"א באתה י"ד גבאי מותר ללוחמה רבינו צדוק פירש מותר לשנותה ממנ' למלוה אחרת ואם נדר אלס קלע לנדקא לעניי' יכול לעשות ממנו מלוה אחרת כל כמה דלא אחאי ליד גנאי אכל לינשא לשנותה לא משמע כן כן מלאכי כתוב בתוספות הר"ר משה מאזירא מכתבי' אחי ופירש לא משמע לשנותה למלוה אחרת דלעיל קאמר מותר לשנותה צ"ן א"סא צ"ן אחר היינו ללוחמה ותו מדלמור וואל רבי ינאי יו"ף משמע דללוחמה קאמר הילכך נראה לומר דללוחמה קאמר אכל לשנותה ודאי אסור כי נמי לא באתה ליד גנאי אכל ללוחמה קאמר ומשנתא מלוה ר' ינאי אסור ללוחמה וואל דקאמר פ"ק דב"ב (דף ח) רש"א צ"ן העיר לעשות קופה ממחוי' היינו גרסות צ"ן העיר אכל גנאי עצמו אסור ואומר ר"י דהתם רש"אן לשנותה שלא לזכר מלוה רק מיעה לזכר כבוד ויש לזכר מללוות מיעה דקאמר העיר משנתא ליד גנאי ואפי' גרסות הקהל נמי כיון שאין זה זרעי כבוד. כך מלאכי כתוב:

**א"ל"מא** דלדבר הרשות מאי איריא עובד כוכבים **אפי"ו** ישראל נמי. הכי נמי מני למימר מאי איריא לא נשתקע שס בעליה אפי' נשתקע נמי י"ן: **בגין** ליוצא ליהרג ואמר ערבי עלי' שגיא אמר ב"ס. ומשום דליתא גדמי' ליכא למעוטי דהא איתרבו לעיל (דף ג) מנוול ומוכה שחין: **כ"י** פליגי באם הויק. ונאס הקדיש לא פליגי שמיד שהקדיש חל הקדש ולא דמיא למלוה אכל יש להקשות אמאי לא פליגי בנאס מדר' והעריך וי"ל דנקט הויק משום דקמני חיוז בתשלומין י"ן (משום) [אהויק] משמע דאהויק לחודיה פליגי ובגודר מעריך שמה יחול מיד (א) אכל גובה מן הירושין ונודר ומעריך אילטרין דס"ד הוואיל ואינו נידר וערך נודר ומעריך ומקדיש כשאר צ"ן אלס:

מיתבי קמיפלגי תנא קמא אומר רבי יוסי סבר מלוה בתורה לה אהא' היוצא ליהרג הוא שחבל באחרים חייב אחרים שחבלו בו פטורין רבי שמעון בן אלעזר אומר אף הוא אסור באחרים פטור שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין מכלל

**רבי ינאי**. גנאי הוא היו"ף ופרע שאני רבי ינאי רבי ינאי דלית ליה זוזי למפרע נחא ליה לעניי' דמעשה. רבי ינאי לצינורא ואמר דלית ליה מעות לחלק לעניי' ויפיה אורס לנדקא ואיכא ריוחא לעניי' מנורה. כמשמעה: נר. קריש"י: ל של כסף או של זהב: **מדלמור** ר' אסי כו' כלומר מדנקט ר' אסי עובד כוכבים דפעי ולעוק למע שניטם ממה' שגמחי מכלל דישאל דלא פעי שרי לשניי לזכר מלוה דאי צינורא אסור ל"ל למנקט עובד כוכבים: **שלא נשתקע** **סע פליגי**. ממנה שעדיין אומרים זו היא מנורה נדמנו של פלוני עובד כוכבים: **אסור לשנותה**. דפעי: **ולמאי**. קאמר ר' אסי דאסור לשנותה אילימא כו': **שעורק**. עובד כוכבים היה: **לא שחית**. שעורק בנמא דלישעי שסורא היה ומחזר בעיירות: **בתנאי** הנוסם והיואל ליהרג כו'.

מפרש בגמרא טעמא: **ר"ס** כן עקביא. חיואל ליהרג פלוני אכל בגוסס מודה דמתיב (ויקרא כו) והעמיד והעריך אותו וגוסס לאו צר העמדה והערכה הווא': **שדמיו קלובין**. כפרשם ערכין אכל אגודל' מודה דהא כמכר צדוק צ"ן למשימיה וזה אינו נמכר צדוק כלומר שאין אלס קוניה ויפסיד מעותיו: **נודר ומעריך** כו'. ובגמרא מפרש מאי קא אמי ר' יוסי למימר הא ת"ק לא אמר אינו נודר שאס אמר דמי פלוני עלי' יפטר דהא לא נידר קאמר: **גב' אלא לא נערך אחאי לא**. הכי דמיו קלובין: **כל חרם לא יפדה**. מי שהיה רצוי לחרס וליהרג אינו בכלל פדיון: **למחשפין בידי שמים**. כגון הא' דמתיב השור יסקל וגם צעלי יומת והא' מיתה ליכא למימר בידי אלס דהא אמרי' צ"ק דסנהדרין (טו) מות יומת המכה רוצח הווא' על רציחתו אמה הורגו ואי אמה הורגו על רציחת שור: **שלא ניסנה שגגין לכפרה**. כגון מגדף ומקלל אפי' דלם עשה צדוקא אינו צדקין ולא בגלות: **מיסא קלום**. כלומר דקלות להך מילתא שיתנה שגגתו לכפרה כגון רוצח דשגגתו גולה ועובד ע"ז ומחלל שבת ונא על הערוה דשגגתו טעמא: **כולי ענמא לא פליגי**. דודאי נדרו נדר והקדישו הקדש ומעריך את אחרים דהא צר דעה הווא: **מלוה על פה**. כגון זה שהיוק ולא עמד דצ"ן על כך קודם למיתה (א) משלמו נוק כפויין בתורה ומדאורייתא משעבד ליה בעל כרחיה: **ואיכא דמסני לה**. להא דרז יוסף ורבה: **חייב**. דבר דעה הווא: **פטורין**. דאין לו דמים ועומד הוא לחבל וכל הק' וזו (א) איכאט ליהרג דעיי ישראל קאמר:

לחזרת **אפי"ו** ישראל נמי. הכי נמי מני למימר מאי איריא לא נשתקע שס בעליה אפי' נשתקע נמי י"ן: **בגין** ליוצא ליהרג ואמר ערבי עלי' שגיא אמר ב"ס. ומשום דליתא גדמי' ליכא למעוטי דהא איתרבו לעיל (דף ג) מנוול ומוכה שחין: **כ"י** פליגי באם הויק. ונאס הקדיש לא פליגי שמיד שהקדיש חל הקדש ולא דמיא למלוה אכל יש להקשות אמאי לא פליגי בנאס מדר' והעריך וי"ל דנקט הויק משום דקמני חיוז בתשלומין י"ן (משום) [אהויק] משמע דאהויק לחודיה פליגי ובגודר מעריך שמה יחול מיד (א) אכל גובה מן הירושין ונודר ומעריך אילטרין דס"ד הוואיל ואינו נידר וערך נודר ומעריך ומקדיש כשאר צ"ן אלס:

מיתבי קמיפלגי תנא קמא אומר רבי יוסי סבר מלוה בתורה לה אהא' היוצא ליהרג הוא שחבל באחרים חייב אחרים שחבלו בו פטורין רבי שמעון בן אלעזר אומר אף הוא אסור באחרים פטור שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין מכלל

הנך יוצא ליהרג חייב אכא: נמק: וזקא מחזק לעיר אסור לשנותה אכל י"ן ובגנאי מיירי: י"ן נמי אסור לשנותה לדבר הרשות: י"ן בתשלומין רמשעא אחרק מן פיר. נ"א ויבנה מן הירושין נודר ומעריך אילטרין (כז) וס"ד (כז):

(א) [מחזק קלוג]: (ב) [תוספתא פ"ח הל' א] (ג) [מסכתא לז]: (ד) [תנאשם שניטם מלוה חלל מפר שדמיו קלובין אכל אפי' נידר שפני שאין דמיו קלובין]: (ה) [מסכתא לז]: (ו) [נ"ל ואמר אחר ערכו פליגי כמחזקת]: (ז) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (ח) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (ט) [תוספתא ד"ק פ"ח הל' א] (י) [בס"א מ"ה]: (יא) [לעיל ד' פט"ז א] (יב) [אליהו א] (יג) [נ"ל דוקא מחזק לעיר אסור כי אכל לזכר העיר מותרין ונכחלי וס"א]: (יד) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (טו) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (טז) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (יז) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (יח) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (יט) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]: (כ) [ולקח כ' ב"ק דף כ"ב מ"ב קט: כסות מוח]:

## גלות הש"ס

גב' אביש שרא. ע"י צ"ב דף מ' פ"ח (ס) ד"ה יתכן:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

## מוסף רש"י

שדמיו קלובין. כמורה לפי שנים ולא מני לחזר דמיו על. דמתיב א"ן לאכל ערך י"ן על. בתוספתא (ז) מלוה י"ן על פה אינו גובה מן הירושין. דשענמא לאו אכל מלוה כפטיס הוא עצמו שפדיו. דמת' ליה כל נכסי דלמי' לא אהויק למעול דין ירושמי' וזו לא כמחזקה בעשר דמיה. ואינו גובה משענמא ירושמי' כמ"ה:

**מִיתִיבִי** בוד ברה"ד. לרגה פריך דאמר לעיל מלוא הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא וכן ע"ו העמיק ר"ת בספרו ומצי נמי למפרך לרב יוסף דהא סבר נמי שיעבודא לאו דאורייתא אלא! פירש דבריו יומר: **אמר** רב א"א א"ר בשעמר

ברין. לאו משום קשיא דרבה משני  
 רב הכי שהרי רבה שנים רבות אחר  
 רב היה אלא משום דפרכין ליה  
 מיניה בפרק גט פשוט (י"ג דף קע"ה):  
 לאמר התם דמלוה על פה אינו גובה  
 מן היורשין ולנפשיה משני:

**דיתבי רי"נ אפומא בדינא.**  
 ומ"מ איזטרין למימר מת  
 וקברו דס"ד דנתיק ידא בעל השור  
 ויעמוד על שורו (מסכתא דף ק"ט.)  
 קמ"ל דשפיר עמד עליה:

בוד ברשות הרבים  
 פטור ולא עוד אלא  
 על הבור חייבין לשלם  
 ולא אמר רב כשעמד  
 ר' רב אדא בר אבהו  
 אמר רב נחמן תני  
 הילכתא דייחבי דייני  
 ג' היוצא ליהרג מוין  
 א' אשמו אשמו באותה  
 טעמא א"ר יוסף מפני  
 לא אביי אי הכי אפילו  
 ח' זכות באותה שעה  
 מאי לא אדתיי חטא  
 וין לו ליפלו ולייתי  
 ח' זכות באותה שעה  
 א ה"נ קאמר בד"א  
 ה שעה אבל אין זכר  
 לזכרה שעה שעה

**מוין** עליו מדם חטאתו ומדם  
 אשמו. דלין חטאת [ואסין]  
 קרינה לאחר מיתתו אבל שולתו  
 קרינה: **ישבה** ע"ה השביר  
 בו. פרש"י קודם שגמר דינה  
 וליתא דליוצא ליהרג קאי וכל היוצא  
 ליהרג לאחר גמר דין כדמשמע בכל  
 הנהו למדך לעיל כמחני' ששמעתין  
 וכן שמעת בפ' כל הבט [גיטין דף  
 כה:] דלמדך ביוצא לידון ויוצא ליהרג  
 והיינו טעמא דרישא דלין ממתינין  
 משום עיני הדין [וכלל] כדמשמע  
 פרק אחד דיני ממונות [מסכתין דף  
 לה.] ליהרג עיני הדין כלל לאחר  
 גמר דין מדקאמר היכי ליעביד  
 לדיינייה כמעלי שבתא ולגמר דיניה  
 בשבתא וליקטליה כחד בשבתא מנא  
 איה מעשה את דינו וכו' ליגמר  
 דיניה כחד בשבתא קרא משו  
 לטעמיהו ולעיני לא חייסין:

א בנותה שעה ואין  
ה שיצאה ליהרג \* אין  
א האשה שישבה על המשבר ממתנין לה עד שתלד  
בשערה יבכהה שנהרגה אסורה בהנאה: גמ' פשיטא  
אמינא הוואל וכתוב 'באשר ישית עליו בעל האשה  
ליפסדיה מיניה קמ"ל \* ואימא ה"ג אמר רבי אבהו  
דא' ומתו גם שניהם לרבות את הוולד והאי מיבעי  
ן שוין דברי רבי ואשיה "כי קאמרת מגם: ישובה על  
ן דעקר גופא אחרינא הוא: אמר רב יהודה אמר  
ליהרג מכין אותה כנגד בית הריון כדי שימות הוולד  
לידי גיוול למימרא דהיא קדמה ומתה ברישא והא  
דרישא \* דתנן יתנוק בן יומו נוחל ומנחיל \* ואמר רב  
להנחיל לאחין מן האב דווקא בן יום אחד אבל  
גרישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין  
גלבי מיתה אידי דוולד וזטרא חיותיה עיילא טיפה  
להו למימנן אבל בהרגה היא מתה ברישא והא הוה  
פרכוס' \* \* מידי דהוי אונב הלמא דמפרכסת א"ר  
האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת מביאין  
כריסה ומוציאין את הוולד פשיטא מאי עביד

עובדא ופרכים עד תל  
נחמן אמר שמואל  
סכין י<sup>ב</sup> ומקרעים א

ל עזר. אם מתה מעוברת  
עלמה: ופרכין יגזי מיתה  
חסיבה ואנ"ח שאין צה

אנו לאחיו מאביו שאין בני אמו דאי לאו הוא הוו ירמי לה קרובי  
אלא ירמי לה קרובי העובר דהוא מת ברישא יד: ומשני ב"מ. דהוא  
י מיית הוא ברישא טו והא הוה עובדא ופרעם לאחר מיית אמו: וגב  
י: ומקריעין אם כריסא. דזימנן דמיקרי דהיא מייתא ברישא:

עב א מיי פייב מאל  
ממוק ה' כב נט  
ח'מ ימי טע'  
עב ב מיי פייב  
קנהדרן הליה  
מאל שגות הלי  
ער ג מיי פייב  
קנהדרן הליה  
עה ד מיי פייב  
מאלנות אסרות  
עו ה מיי פייב  
קנהדרן הליה  
עו ו מיי פאל מאל  
הליה וע'  
וימח' וכלית סמט עש  
טוס'ע חו'מ' ס' דשו  
ה

[ט] סבי שניתן לה  
 [נ] חיבת כחבורה  
 [ז] נמחק; [ח] תנן רב  
 [ס] חסד וקדוה; א"ס  
 [פ] ויחבב; כ"ו: ז' וזכות  
 [צ] שש; מאי: [ק] חסד  
 [כ] השבט (זבת השאט)  
 [כז] לשם נמחק.  
 [כח] קדוה; כ"ו: ר' אל  
 [כט] דאיוצא; ליהרג קאי  
 [ל] חסד רביי' און גבר  
 [לד] כדמוהו בעינין  
 [לה] דהגזנת שחק  
 [לו] קרקס; וספיה  
 [לז] כחש ורועה אדון וכו'  
 [לח] עיי' שבכשו כרקוס  
 [לח] שיהאב חסד ויוצא  
 [לח] וינחיל; עיי' חסד  
 [לח] וכו'; וז' קשה ל' ח  
 [לח] כדרייה (בלא)  
 [לח] השבט; ב' קרם  
 [לח] דקא ויחבב ר' וס  
 [לח] ויחבב לחמני  
 [לח] אית לן אליהם כגמ  
 [לח] ויחבב לחמני

[illegible][illegible]

(ג) נב"כ דף קעח.  
(ד) נראה דל"ל וא

---

ג א מ"י פ"ג מהלכות ערוב  
הלכה יב:  
ד ב מ"י פ"ח מהלכות  
איסורי ביאה הל' כב:  
ה ג מ"י שם הלכה יח  
ו ד מ"י שם הלכה יח  
ז ה מ"י שם הלכה יח

לחמת לבד הלך עבדו דהיי וזה  
למרייווהו ז'כולו משועבדים לחמת והו  
כמו נתן ד' לראשון ו"ל דימירי  
שמעריכו על שמיין ציחר דאי צוה  
אחר זה לא גרע מנתן לשניה וחזר  
ונתן על ראשון דהא ודאי בעלי  
חובין שרים בלא וזה מה שגבה צוה  
גרע מחלו הים מאחר:  
**פתחה** י"ג פירוש י"ז טורים  
ואם תראה ב"ח נדה  
ודאי אכל לא תראה ב"ח שמה  
ראיית נדה היא דכיום שראתה היטה  
מתילת נדה היום י"ז הוא יום אחרון  
של י"א יום של ציבה:  
**שלשה** ימים שפארים. שמה צ'  
ימים ראשונים מ"א יום  
דיום ג' ראשון לנדה הלך צריכה י"ז  
דיום ד' ימים פתחה ט"ו ממ"ח דאס נאמר  
דג' ימים קפחא י"ח מ"א דאס יום  
משעברו עליה שבעה ימי ספירתה  
נחה לפתח נדומה לניחא למימר דיום  
אחרון של הד' ימים התחיל נדומה דזה  
לא אפשר דכין שיא וזה נדומה לעולם  
דא תהיה נדה עד אחר ספירת ו' ימים  
ימי עובר דייבה הלך ליכא להבחין  
פסח נדומה כי אס לומר דשמה שנים  
קמדי ימים וזה ולא התחיל נדומה  
עד יום משיי עובר עליה שני ימים  
מנדומה וכשימלאו לה חמשה ימים

להשלים נדוטה ועוד י"א דהיינו ט"ו ימים תמלא פסח נדוטה:  
ולא  
**שמיטה** יום אחד **עמא ראיטי**. היום ואינה יודעת אם בימי תחילת  
ואינה זריכה לשמור תלמי יום כנגד יום: **פסחה שבעה עשר**. שאם לא  
אז דמנה נפוך לאחר י"ו לנד מיזם זה יתנה מספק של ימי הוב דלם  
הרחיקה ראייתה של רחמה עד לאחר י"ו ותחילת נדה היא ואפילו אם  
שהה להשלמת ימי נדוטה ואחד עשר שבין נדה לנדה הרי י"ז ולאחר י"ז  
יום דלם אז או יום איבור דיש לומר שמא יום זה שבחה לפנינו כשרחמה  
היה הוא ואינה זריכה שמה יום זה שמא יום האשון שבחה לפנינו מימי  
הוא וזריכה לנדות שמה הוא וכל שכן אם תראה קודם י"ז ובספיקה י"ז  
היא מאד שלעולם נחמיר עליה מספק שכשתראה יום אחד בחור אל  
ה' רצופין לאחר ימי וזי כן וזריכה שבעה נקיים וקרנן מספק ואינו נאלץ  
לננו להשאר והן ולבסוף שבעה אם תראה תשמור יום כנגד יום (ג'יום)  
ולא תראה נדה (ש'יום) עד לאחר י"ז ותחילת נדה היא ממה נפשך אם  
וכשהרחיקה וראתה לסוף י"ז תחילת נדה ואם תחילת נדה ש'יום הרי  
היא לאין תלמי י"ח חו של רחמה עד לאחר י"ז שהוא יום עשרים לתחילת  
יתנה מן הספק דשמה אלו שני ימים תחילת נדה הרי ולקוף ששה עשר  
מא י"ח אחר משני הימים סוף י"ז של וזכה היה והשני תחילת נדה עד  
אז י"ח אחר כל שכן אם תראה קודם כגון אל תראה ביום י"ג וי"ד  
אז רחמה שוב עד יום י"ג תחילת נדה היא אז שמא שני הימים תחילת  
בספק זה היא לעולם עד שתשב י"ז נקיים: **ששנה ימים עמא ראיטי**  
ל שמא שני ימים מהששנה היו סוף וזכה והשלישי תחילת נדה ויום י"ז  
ששנה כלו ימי נדות חוזי יום י"ז יום תחילת נדה הוא אבל ליום י"ח יתנה  
ששנה עד לאחר ששה עשר לנד מהר קרנן זהו הספק ממה נפשך אם  
כל שכן שכלו קודם ששה עשר ועכשיו תחילת נדה היא וא"ת שנים מן  
ב ואל ליכא למימר שמא השלשה סוף וזכה היו והרביעי תחילת נדה ולא  
דכין שרמא ג' רצופין בימי וזכה וזכה היא ולא תלף לעולם מדיי וזכה  
חובת וספרה וגו' ולאחר שיבשנה שבעה נקיים חזרה לתחילת נדוטה אבל  
נדוטה נדה דשמה שנים מהששנה היו סוף וזכה והשנים תחילת נדה ויום  
למנה מימי נדות חוזי: **פ' ימים עמא ראיטי פסחה ט"ו**. ממה נפוך לאחר  
דשמה שנים מהתשמה היו סוף וזכה והשלשה ימי נדות ועדיין יום ט"ו  
סוף וזכה והאחרונים מן הנדות אבל עפי מהכי ליכא לספוקי דלי אמרת  
והשתא כי חזיא לאחר שיבשה את ו' הימים הנקיים תחילת נדה היא:  
שנים

[illegible]

דבעי למסחם כרובן אלמ  
מילתא דחכמים לא חשי  
סחמא וז"ה אמאי צרי  
למסחם כרובן פשיטא דיהי  
וויכסי הלכה כרובי  
וס"ד דמסחכו שעמא דרב  
מאיר עכ"ל הרא"ש ז"ל  
[ו] שנוה ימים טמא אריה  
מכאן ש' להוכיח ש'  
שראחה ג' ימים בימי חבו  
נכון בי"א יום שכן נדח  
לנדה לא תחזור לפתח דלתו  
ד' אחר ד' נקבם ב"ה  
אמאי פתחה ב"ה הר"ז

[illegible]

וְקִים אַחַר שְׂהִיָּה זָבֵה יִזְרָאֵל  
וְרָמָל כְּפֶרֶשׁ יִזְרָאֵל וְדַרְכַּי  
וְסוּלָם וְכֵן יִשְׁלַח לְהַרְבֵּי מְבֹל  
מִשְׁמֵנָה וְלִמְסָה וְיִמְחֶה יְיָ  
הָדָק בְּרִיחָהּ סִיל דִּמִּי יִנְדֹּג  
שְׂאֵנֵה רֹאחַ בְּהֵן עֻלִּין יִנְדֹּג  
לְסִפְרֵית דִּבְחָה אֶבֶן  
לְמַעֲמִיץ דְּטוּחָה כְּפֶרֶס  
בְּיָמֵי יֵשׁ הַחֲכֹחַת הָרַבָּה וְלִלְוֵי  
כְּפֶרֶשׁ יִזְרָאֵל תּוֹסִי' ס' אֶבֶן  
דְּכָל חֲמִשִּׁים מִלֵּעַ לֵאמֹר  
רַבֵּא חֲמִשָּׁה דְּלִיכָא נִמְחָק  
(ו) חֲמִשִּׁים אֲלֵא אֶחָד מִשְׁמִינֵי  
(א: ו) הַמְּפֹרֵשׁ לִמְעַלָּה וְרָמָל  
חֲמִינֵה דְּבִיחָה וְיִזְרָאֵל וְרָמָל

[ט] סוף נרות זה לתחילת  
 נרות הבאה: [ן] תחלת נר  
 היה אף על פי כן יצאה  
 מיה הוב לסוף יום יום  
 מיום זה שהרי עברו  
 [י] שמיור דייאן אלו בע  
 שמיור כראמיתין בשמעתו  
 אחיונה ממסת נדה א  
 [יג] אלו שבעה עשר ימים  
 [יד] נדה היא יוצרעה: [יד] ימים  
 שלישי: [יד] עור ער  
 [טז] נדה היא יוצרעה  
 חיבת היא נמק: [יז] עש  
 אלו אחר: [יח] הספק תחלת

(א) חזונו נמנע למלואו דהיינו  
דעולין וטהרה לאחר י"ב מ"ב  
ענין טהרה היא ולבשמהות  
ומראה מזה נפק מקודשו  
ול"פ





[illegible]

לא ארעטייהו דלגינש. אחד יומא לא תמא' ולא מרגני: מייתרא סיהרא  
עמיקא שלש יומי יו' אחר ראש השנה דקדר תללות החדש' למולד  
הלכנא לאחד מלא וחסר כ' דפרישית' וכי עבדת תלתא חזירין טפי  
מקדמת ליה לראש השנה ב' יומי: סויהא שנה שלטניה. על אשמך  
מעוברת וחדש העיבור שלשים יום ולמנין הלכנא לא הו' אלא כ"ט  
ופלגא אשמך דמחזרת לראש השנה פלגא יומא והשנה לא קדים  
יו' לראש השנה אלא יומא ופלגא וכיון דלא הו' ב' שלימים חד קא חשיב  
יו' והיינו דקא פריך ואכתי איכא חד יומא: איספואי' איספואי. לבנא לבד'  
ואתן הוא דלאו ארעמי' למימער נפשי' ולמחזייהו הילכך לא מרגני:  
במאי

[illegible]

**מא** שנה תשעה דא. דאס ק  
בתחילת ליל שבת מולד תשרי  
מלא ואחד חסר נקבע ר"ה ד'  
מתאחר שלשה ימים ונדחה ר"ה מ'  
שבת (ו)ומיום ארבע היה המולד

[illegible]

**מִנְחָה** שְׁנֵי תִשְׁבָּע רִצָּא. דָּלֵס כֵּן מִקְדָּשׁ קִיבָרָא ג' יָמִים שָׁלֹס מוֹלֵד מִשְׁכָּר  
נִחְלָלִים לֵהָר שֶׁבַע מוֹלֵד מִשְׁכָּר דִּיּוֹס ד' ח' שְׁעוֹת יוֹם וְעֶבְרִית מִלֵּךְ  
מִנְחָלָא וְאֶחָד חֶקֶר נִשְׁבַּע מוֹלֵד יוֹם ד'ד' בִּכְלָל עוֹשִׂים מִלִּישָׁה רַחֲמֵי הָרִקְבִּינִים  
מִתְמַחֲמָר שְׁלֹשָׁה יָמִים וְנִזְחָה רַחֲמֵי מוֹם הַמּוֹלֵד שְׁלֹשָׁה יָמִים שֶׁקִּיבָרְעוּ יִהְיֶה גִּיּוֹם  
שֶׁבַע (וְיָמִים) אֲרָבַע הֵיא הַמּוֹלֵד מִשְׁכָּר נִמְי' מִלֵּךְ מוֹר יוֹם מִתְמַחֲמָר יִהְיֶה גִּיּוֹם  
שְׁנֵי יָמִים מִקְדָּשׁ מוֹר יוֹם ד'ד' רִיּוֹס (וְ) דִּיּוֹס (וְ)

[illegible]

ולא מיתרד סיהרה אלע לא  
 יומא וא"ח ויהלא לא נהח  
 בינא ד' עד ל' ו' רמס'ס  
 ויהא שית שעי השכורה  
 דלבר ומקומין לא שהמלה  
 חל אשחקר בר'ה והקביעות  
 חסד השבת ש'ה הכ"א  
 תקפטע עד יריח ותמצא  
 המרלע ש'נה זו ב'ום  
 ח'כ'ו שעות ותקפט'ס  
 חלק'ס ויהיה נתיאמל כל  
 א"י ב'ום ח' וכהנ"ל קאמר  
 עברק'ן ח' חסר'ס חס'ס  
 ע' עוברתה ועוברו ש'ה  
 לשלש ל' ו' ל' רש'י  
 מהמורו' קאק וקא מ'ר'ן  
 השתא נמי כ' עבר'ן ל'ה  
 מעובר'ה תקד'ס וא"ח לבנה  
 ד'ום יומ' מהל' מוקמ'ן  
 ארבע' חש'ים החס'ים נ'ך

[illegible][illegible]



**ב** א מיי פ"ו מהלכות כלי  
הקדש הלכה ה:  
**ג** א מיי פ"ט הלכה ו:  
**ד** א מיי פ"ט הלכה ד:  
**ה** א מיי טס הלכה ו:  
**ו** א מיי טס הלכה ה:  
**ז** א מיי טס הלכה ג:  
**ח** א מיי פ"ט מהלכות כלי  
הקדש הלכה ג:  
**ט** א מיי פ"ח מהלך שופר ה' ו  
"עושה עירום" ק"י תפוס פט"ו ג:  
**י** א מיי פ"ג מהלכות מילה  
והטעה הלכה ו וברך אלפס  
שם פ"ד דף י"ז:

תורה אור השלם

- וְהַתְּעַתָּם תִּרְוְעָה וְתִשְׁעוּ  
הַמִּתְעַלִּים הַחַיִּים קִדְשָׁה:  
בְּמִדְבָּר יָה  
וְהַתְּעַתָּם תִּרְוְעָה שְׁנִית  
וְתִשְׁעוּ הַמִּתְעַלִּים הַחַיִּים יִמְקְדָה  
תִּרְוְעָה יִתְקַעוּ לְמִסְעֵיהֶם:  
בְּמִדְבָּר יָה  
וְיִבְהַדְּלִיל אֶת הַקֶּהֱלִיל תִּתְעַשׂוּ  
לֹא תִרְוְעוּ: בְּמִדְבָּר יָה

לעזי רעט"י

קלמל"ש [קלימיל"ש].  
חלילים (כלי - נגינה).

## שיטה מקובצת

[illegible]

שחקד עשינו שניהם  
י תלתא יו וקס ליה  
ישראל בן הוה:  
עשרים ואחת תקיעות  
על ארבעים ושמונה  
ים ולא מוסיפין על  
חלילין ולא מוסיפין  
נגנים עשר יום בשנה  
הזבה בשחיטת פסח  
שני יום טוב הראשון  
עצרת ובשמונת ימי  
בבוב של נחשת אלא  
שקולו ערב ולא היה  
מפני שהוא מחליק  
דברי ר"מ רבי יוסי  
פגרים ובית ציפרא  
לכהונה רבי חנינא  
היו: גמ' מתניתין  
יא י"ר יהודה אומר  
שבוע והמוסף לא  
במאי קמפלגי רבי  
לעז ותקיעה חדא היא  
תרועה לתרועה לחוד  
למא דר' יהודה כתיב  
יוב תרועה יתקעו  
תרועה ותקיעה חדא  
ומה לפניו ופשוטה  
ורבנן מ"ט דכתיב  
תקעו ולא תרעו ואי  
תקיעה חדא היא אמר  
דמצוה ורבי יהודה  
אן אזלא הא דאמר  
תקיעה לתרועה ולא  
פשיטא מהו דתימא  
לאפוקי מדרבי יוחנן  
תקיעות בתשע שעות  
הכי גמי אם כן מאי  
יום בשנה י"ז מכה  
הי הואיל ויחד גומר  
רבי יוחנן משום רבי  
מונה י"ז עשר ימים  
ההלל שמונה ימי  
ה יום טוב הראשון  
הראשון של עצרת  
שעה ימי החג ושמונה  
טובים של פסח ושני  
מאי שנא בחד דאמרין  
בפסח בחד דאמרין  
כל

ועיבור שנה ל' 7  
מלאין דל תלחא לכה  
בדוכתיה אמר ליה 12  
מתני' 13 אין פוחתין  
במקדש 14 ולא מוסיפין  
אין פוחתין משני 15  
ששה אין פוחתין מש  
על שנים עשר 16  
החליל מכה לפני  
ראשון ובשחיטת פסח  
של פסח וזיום טוב  
החג אלא היה מכה  
בבאבוב של קנה מפני  
מחלק אלא באבוב יח  
יפה 17 ועבדי כהנים  
אומר 18 משפחת בית  
מעמאום היו משיא  
בן אנשיגנום אומר לוי  
דלא כרבי יהודה דה  
[הפוחת] לא יפחות  
יוסיף על שש עשר  
יהודה סבר תקיעה  
ורבנן סברי 19 ותקיעה  
לחוד מאי 20 ותקיעתם  
תרועה 21 (לכם) ש"מ  
היא ורבנן ההוא לפ  
לאחריה הוא דאתא  
22 ובהקדיל את הקהל  
ס"ד תקיעה תרועה  
רחמנא 23 עביר פלגנא  
סימנא בעלמא הוא  
רב כהנא 24 אין בין  
כלום כמאן כרבי יהודה  
אפילו כרבנן אתיא  
דאמר 25 שמע תשע  
ביום יצא קמ"ל ואימא  
ולא כלום: שנים עש  
בחליל וכו': מאי שנא  
בהן את ההלל 26 דאמר  
שמעון בן יהוצדק 27  
שהיחיד גומר בהן  
של פסח ויום טוב  
ובגולה עשרים ואחד  
ימי חנוכה ושני ימים  
ימים טובים של עצרת  
כל יומא ומאי שנא

## רבינו גרשום

אזוהי כלל דליכא לפרושי בשאר ימים אין גומרין אותו אצל ר' דאין אומרין ב"ר' כלל וכן ה"ה דקאמר מ"א שנה בזה אומרין בן משמע בזה דמסכת נעשים (דף ע"ח:) רב חילקין בצלל חזיהו ונהגה אבותיהם צדיהם משמע שרש היה סבור שלא היו אומרים למא ואינו חובה כנו צדי"ם ימים ומ"מ אומר ר"מ דלמ"ן לנ"ך מ"ד שראה רב שלא צרכו לפיו מ"ד ה"ה יכול להבין שלא היה חובה אלא

מכ"א הקיעות במקדש ולא מוסיפ  
מ"ט ששה. [ב' גבלים ולא פחות ד  
מיכן [ומיכן] הכרס של כבש [חמי  
לייבשו ואח"כ מכה על הכרס וממ  
העומדים על הרוכן דאמר לקמן:  
היינו שליש מדתנן במתניתין ו' י  
ו' יו' דר' יהודה היינו מ"ח דמתנית  
ו' יו' יהודה. ההוא תמכעו ולא תור

ותקיעה תרד: [אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. דבריו תרדא היא אין מפסיק ביניהן כלום: אפי' רבו]. והאי דקאמר ולא כלום לאו דוקא  
הוה אלא לאפוקי מדבריו דרדיל וואי אן מפסיק אקרא כל פורחא מפי ספיקי כהני דרדא דרתו וקל דלא פסיק כלום. ואיני ר' יוחנן: ואיני ר' נמי. דברדבנן מצו לאקדוקי: א"י צמי ולא כלום. האי דשמע דלא מפסיק כלל. אלא משום דרדא דרת: החליט  
המאמר. מזה כלל פירוש המבוא: באבוב קנה: לא היה חלוק לא באבוב אלא באבוב יתהוה [הוא חורין קנה באבוב וזה משאר מיני רבו וכו' היה מפסיק השיר מפני שקולו ערב ומחל ומפסיק יפה: ועבר בהם דוד. משאר אומות אותן מוזמין בכלי שיר: ור' יוסי אמר.  
ישראל היו מיוחדים ממשפחת בני פרט ועצירא: ומאמאם היו. מאתו מקום: והאיל היחיד גומר בהם את ההלל. בשושיט פסח גומר בהם את ההלל. כדאמרנן דהם נמשכת פסחים לא הגיע לאהבהי מפני וכו' אלא

## מסורת הש"ס

[illegible]



## אין נערכין פרק שני ערכין

עין משפט  
נר מצוה

[illegible][illegible]

עין משפט  
גר מצוה

לז א מ"י פ"ג מהלכות כלי  
המקדש הלכה יא ופ"ט:  
לח ב מ"י פ"ג מהלכות ממדן  
הלכה ח ופ"ג מהלכות כלי  
המקדש הלכה ג:  
לט ג מ"י פ"י מהלכות שמיטה  
הלכה ג ד:

1. וְהָיָה כְּאִדָּה לְמַחֲזִירִים  
וְלַמְשֻׁרְרִים לְהַשְׁמִיעַ קוֹל אֶת-  
הַלֵּל וְלִהְיוֹת לֵב וּבִרְהִים אֶת-  
בְּחִיצוֹתָם וּלְמַחֲזִירֵם וּבְכָל-  
הַשָּׂדֶה וּבְהִלָּל לֵב כִּי טוֹב בִּי  
לְעוֹלָם חֲסִדוֹ וְהָיִיתָ מֵיָּד  
בֵּית יְיָ רַבְּבִי הַמִּים ב' ה'  
2. וְשִׁמְרוּ מִשְׁמֶרֶתְךָ וּמִשְׁמֶרֶת  
קִל הָאֵהָל אַךְ אֵל כָּלִי הַקֶּדֶשׁ  
וְאֵל הַמִּבְחָל אֶךְ יִקְרֶה וְלֹא  
יָקוּמוּ גַם הֵם גַּם אֲתָם:

מכבדו ב' חל  
3. וְהָיוּם לָפָי' וְהַשְׁקִיף אֶרֶץ  
לָפָי' אֶחָד מִזֶּדֶן מִקְדָּהּ מִשָּׁה  
וְהָיוּם בִּקְצֵי מִשְׁמֵרֵם שְׂמֹרֶת  
מִתְּהַלֵּק וְהָיוּם לָפָי' מִשְׁתָּרֵל  
הָיָה רִקְבֵי וְהָיוּם  
מכבדו ב' חל  
4. וְהָיוּם שְׂמֹרֶתְכֶם וְהָיוּם  
וְהָיוּם וְהָיוּם וְהָיוּם  
מִתְּהַלֵּק וְהָיוּם לָפָי' מִשְׁתָּרֵל  
וְהָיוּם שְׂמֹרֶתְכֶם וְהָיוּם  
לָפָי' אֶחָד מִזֶּדֶן מִקְדָּהּ מִשָּׁה  
מכבדו ב' חל  
5. וְהָיוּם לָפָי' וְהַשְׁקִיף אֶרֶץ  
לָפָי' אֶחָד מִזֶּדֶן מִקְדָּהּ מִשָּׁה  
וְהָיוּם בִּקְצֵי מִשְׁמֵרֵם שְׂמֹרֶת  
מִתְּהַלֵּק וְהָיוּם לָפָי' מִשְׁתָּרֵל  
הָיָה רִקְבֵי וְהָיוּם  
מכבדו ב' חל  
6. וְהָיוּם לָפָי' וְהַשְׁקִיף אֶרֶץ  
לָפָי' אֶחָד מִזֶּדֶן מִקְדָּהּ מִשָּׁה  
וְהָיוּם בִּקְצֵי מִשְׁמֵרֵם שְׂמֹרֶת  
מִתְּהַלֵּק וְהָיוּם לָפָי' מִשְׁתָּרֵל  
הָיָה רִקְבֵי וְהָיוּם  
מכבדו ב' חל  
7. וְהָיוּם לָפָי' וְהַשְׁקִיף אֶרֶץ  
לָפָי' אֶחָד מִזֶּדֶן מִקְדָּהּ מִשָּׁה  
וְהָיוּם בִּקְצֵי מִשְׁמֵרֵם שְׂמֹרֶת  
מִתְּהַלֵּק וְהָיוּם לָפָי' מִשְׁתָּרֵל  
הָיָה רִקְבֵי וְהָיוּם  
מכבדו ב' חל  
8. וְהָיוּם לָפָי' וְהַשְׁקִיף אֶרֶץ  
לָפָי' אֶחָד מִזֶּדֶן מִקְדָּהּ מִשָּׁה  
וְהָיוּם בִּקְצֵי מִשְׁמֵרֵם שְׂמֹרֶת  
מִתְּהַלֵּק וְהָיוּם לָפָי' מִשְׁתָּרֵל  
הָיָה רִקְבֵי וְהָיוּם  
מכבדו ב' חל

בהגשמת דלתות. מוקף, סגור ולא  
 נשול ונחטט וכו'. והדבר ליום  
 חיובי. ובית ששטת כל דבר דרנלין  
 להיות זו רשעו ותעניתו (כס').  
 ומצואי שבת יהיה. ויש לחשוך  
 (שם). דוק רובקן. דוק מקום פסד  
 פניו אישטת ופלו ליום עומדן  
 לשלד (שם). אייליא. קינא, שם  
 מרמזו יתכן פן שחילל כל קינא  
 (תקולא כס') שול אייליא. ובמא אל  
 נכחולא מרמז אל פן כל נכחולא  
 (ויאל א'). שפירבוז קינא וכו'  
 ותעניתו (כס'). ועל דבר  
 שכלכרוב. פן מרמז שכלול קינא  
 מתי. שולן קרין יחד עשון כל  
 שיר. שולן אחרים שיר פן קרין  
 יחד (שם).

[illegible]

במס' תמיד כשלושה מקומות הכתוב  
משמעו אלא לשבח היה שם וקר'  
שירה. גליון חזמה יא' אנה טעונה  
העז חזמה יא' דל' כחול'  
גליון הקשה הר"ר ולישני דהוי מ'  
שלפני י"ו בחמו עד ט' באב וא'  
אס היום אומר שיר של יום הקר'  
טעונים שירה וקמס על וחסכא'  
כד' בשבת וזמאס איחור להביא'  
הבאה הנסכים צריך לאמור כך נ'  
אשמות הס"ר: [ע] הוא וא' חל' לעל'  
הוי קרבן [נדבה] כי היכי דלא תפס'

**מַהבֵּא** ויהי באחד לַמַּחֲצִיצִים. וּבְנֵי כְּהֹנָנוֹת עַל עוֹלָמִיתִים אֵלֶּי מִשְׁוֹעַר שְׁשׂוּרֵי. בְּדִבְרֵי הַיָּמִים מִשְׁוֹעַר וּמִשְׁפָּחוֹת שֶׁהָיוּ גַּל יִדְעָה הָאֵל אֹהֶרֶת מִיֵּהֲבָא יֵהֲבֵא וּרְבִינוּ מַנְחֵם (פ"ב ד'מ"ב) (בְּמַדְרָא ח') לְשִׁמּוֹר מִשְׁמֵרֶת וְעוֹבְדָה לֹא יַעֲבֹד וְכִתְיָב (ס"ט) כִּכָּה מַעֲשֵׂה לְלוּיִם בְּמִשְׁמֹרוֹת: דָּמָר סִבֵּר בְּמִיתָה. אִם מִשְׁוֹעַר לָדָו וְגוֹרֵז בּוֹ רִבְנָן מִקִּיעַ עַם אַחֵר וּמִ"ם בְּזֹאֲרָהּ וְלֹא גּוֹרֵז רִבְנָן אִם בֹּא לִקְיָע:

**עוֹלָת** נִדְבַת צִיּוֹר מְעוֹהָ שִׂיר.  
כִּנּוּן עוֹלָת קִין אֶבֶן לִיחִיד  
חֲסִיף חוֹבוֹתוֹ אֵין טַעוּהָ (י) נִסְמָס:  
**אֱלֹהִים** אִמְרָה רַבָּה בְּרִיהַ דְּרִיב "יֵאָא  
כִּבְשָׁה הָבֵא עִם הָעוֹלָם קָא  
מִיבְעִיָא לֵיהּ. טוֹבָה מִימָה מֵאִי סִ"ד  
דִּהֲא אֲתַמּוּל הִקְרִיבוּ מִמִּידִין וּמוֹסְפִין  
(י) אֲתַמּוּל לֹא אֲתַמְלֵךְ אֱלֹהִים מִמוֹסֵף ט"ו  
דִּינִין: **אִיבְעִיָא** לָהּ אִי אִיבְעָה  
ר"ח. וְקַשָּׁה לְרַשִׁי רִדְדֵנָה הִימִים  
כִּמְדִּי הִיא קִרָּה מִקְמִי וְזִינָה הַמֶּלֶךְ  
לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח בְּחֹדֶשׁ הַשָּׁנִי:

דהוּ אַשְׁרֵי רִצְיוֹנוֹ דְּמַבְרִיךְ  
 וְלַעֲלֹם לֹא תַפְסוּת דִּמְתָּא דַּבְּשָׁה הִנָּה  
 עֵס הַעֲמֹר הוּא: **שִׁירָה** יְרֵמְיָהוּ  
 אֶחָה הָאִינִי וּמִלֵּאזִּי (תְּהִלָּם דֵּי). וְאִם  
 עֲלֵמָה קִיץ טַעוֹנָה שִׁירָה הִייוּ שִׁיר  
 שְׁאֵמְרוּ תַּבְמִּיד שֶׁל שַׁחֲרֵי זֵו דְּבִיִּם:  
**אִי** הִבִּי בְּעֻלְתָּ נִרְבָּה. שְׁפִירָה בְּקוֹטְרָם  
 וְקַפְסוֹת בְּעֻלָּה דְּרִבִּי אֲזִינִי [יז]:  
**לְעוֹלוֹתֵיכֶם** וְלִבְּחֵי שְׁלָמִיכֶם מִה  
 עוֹלָה קְדָשִׁי קְדָשִׁים אִם שְׁלָמִים בֹּרֵי וּמִה  
 שְׁלָמִים שְׁקִיבֵי לֶחֶן זְמַן וְכוּ'. וְהִיא בְּרִייתָא  
 יֵאֵמַר שֶׁנֶּחֱמָה בְּפִי אִיזֵהוּ בְּקוֹמָן  
 (דָּף נה). וּמִתְנַחֵל הִבִּי מִה עוֹלָה קְדָשִׁי  
 קְדָשִׁים אִם שְׁלָמִים קְדָשִׁי קְדָשִׁים מִה  
 עוֹלָה טַעוֹנָה לָפוֹן אִף שְׁלָמִים כֵּה  
 וְיִבְלֵא הֵחֵס וּמִה שְׁלָמִים שְׁקִיבֵי לֵהֵס  
 זְמַן וְכוּ' כִּדְאִיתָא הִכָּא וְשִׁמְאָה כָּל זֶה  
 דִּשְׁטַעוֹנִין לָפוֹן וְהִקְבֹּעַ לֵהֵס זְמַן הִיא  
 בְּרִייתָא וְכֵן הִיא שְׁנוֹה אִזְוֵה רַב מְרִי  
 וְכוּ' וְהֵחֵס מִנָּה מִה שְׁהִיא לָפוֹן מִמֶּנָּה  
 אִיזֵי אִין בְּרִייתָא מִה שֶׁ אִם עוֹלָה קְדָשִׁי  
 קְדָשִׁים אִף שְׁלָמִים קְדָשִׁי קְדָשִׁים (ס"ה)  
 וּמִקְשִׁינִין לָפוֹן קְבִיעוֹת זְמַן וְלֵעֲנִין  
 טַעוֹנָה לָפוֹן דְּזַנְחִים. רַבִּי אֶלְחָנָן:  
 נְכִיחֵס

אשליחא דציבורא דממליך  
והובה ליום חייב אמרו כשחר  
ימוצאי שבת היה ומוצאי ש  
כהנים ולוים עומדים על דוכנן  
את אונם וברעתם יצמיתם ול  
אויבים וכבשום וכן בשניה  
מי הוא (ב) טו כ"ז בתמוז בט  
דעולת חובה דלא הואי ומ"י  
אקראי בעלמא הוא דאיתרמי  
שירה דיומיה \* לה' הארץ ומ  
כשבת הוא אלא אילייא בעל  
דוכנן קתני כדר"ל דאמר י' א  
לימא נפק מינה חורבא מאי ז  
על עולותיכם ועל זבחי ש  
קורש קדשים ומה שלמים

אלה כבשי עשרת דשלימי ציור  
לכן זמן דהא אוקימנא כבכשי ע

על עסקי קול. שהיה מזהו לשון  
בעבודת מזבח ולא משכחת לו  
(ו) מה אסס. אלהים קאי  
בעבודת לויס כגון ששררו: והס

שי אמר מהבא יויהי  
שוררים להשמיע קול  
והבא<sup>2</sup> ולא ימותו גם  
ז בעבודת מזבח אף  
יא נמי הכי<sup>16</sup> ולא  
אתם כשלהם והם  
בשלהם אינן במיתה  
בני<sup>17</sup> נקיטין משורר  
במיתה<sup>18</sup> שנאמר  
קדמה לפני אהל  
יומת מאי זר אילמא  
זימנא אלא לאו זר  
זיבי משורר ששיער  
במיתה אלא באהרה  
עשה בר' יהושע בר  
הנפת דלתות אצל ר'  
לוי בני חזור לאחור

ולא מן המשוועים  
דמר סבר מיתה היא  
אזהרה היא ולא גזרו  
היא מר סבר מסייע  
ר לא גזרו ביה רבנן  
גדבת ציבור טעונה  
ינה שירה עולותיכם  
תח חובה ואחת עולת  
יניכם רכולו ישראל  
אמר חזקיהו להעלות  
ובעת החל העולה החל  
ע"י כלי" (שיר) דוד  
מאי עבדתה אילמא  
לזכי אלא לאו דעולת  
ולת ראש חודש הוה  
הוקבע ר"ה בזמנו  
ליה אביי ומי מצית  
יום ששה עשר לחדש  
קיהו להעלות העולה  
רמי בריה דרב יבא  
קמבעיא להו מי  
יב או לא מתקיף לה  
היכי עבד מצה היכי  
מדיד הדיה אשליחא

גִּלְגָּלִין זְכוֹת לַיּוֹם זְכָאִי  
 הַיּוֹם תִּשְׁעָה בָּאב הָיָה  
 לַיְּהוּדִים הִיתָה וְהָיוּ  
 הָאֲמֹרִי יוֹשֵׁב עֲלֵיהֶם  
 ה' אֱלֹהֵינוּ עַד שְׂבָאוֹ  
 אִילִימָא דְעוֹלָת חֻבָּה  
 תִּנְבְּהָ וְתִסְבְּרָא מִ"ש"  
 אֵל לֹא קִשְׁיָא בֵּן בֶּקֶר  
 מֵאֵל רַב אֲשֵׁי וְתִסְבְּרָא  
 אֹנוּם בְּשִׁיר דְּאַרְבַּעָה  
 וְיִיהוּ וְהָא עוֹמְדִין עַל  
 הַכִּי בַּעֲלוֹת נִדְבָה נְמִי  
 מְרִי בְּרִיה דְּרַב כְּהֵנָּא  
 קְדָשִׁים אֶף שְׁלָמִים  
 עוֹלָה קְבוּעָה לָהּ זִמְנָא:  
 אִיבְרִיא

**יהיו לה' לכהן ומה שלם**  
**שקבו לה זמן לאפיקי**

נרבה: וחסבדא: דשריה דדקא הואי. הא  
עליהם את אונם שירה דארבע בשבא דהא  
אלא איילא בעלמא. קנה זונתה פסיה:  
נרבה לה דור כולם ערבו לישם) (בער)  
אע"ג אמר תמחייבן בשאין תמירי: (בער)  
נרבה עולת נרבה לה מצי קדש ארבעה  
ואדאי לה בעיא שרי: ואיכא דאמר: תפיס  
אבינא אמר דאפיקי לה אמר. להמיך: וכן  
חשבא דאפיקי קדש קדש קדש קדש היינו  
הן דכריב קדש יהיו לה' לכהן שקבו

(6) נראה דנ"ל עולותיהם דמלוה שפאל קלחא:

[illegible]

(א) נח' להעלות העולה  
להמזבח כנ"ל ויחנה על נחמק:  
(ב) שם ויחננו רע"י כלי דוד  
מלך כנ"ל ויחנה שיר נחמק:  
(ג) שם חונה מ' הוא הא  
בשבעה עשר נחמנו בטל הממדי:  
(ד) ישי"ר ד"ה מה אהם נ"ל  
קודם ד"ה אף הם: (ה) ד"ה אלף  
באזהרה ינ' ממי אזהרה  
ויסד"ר ואלח"ר מ"ה אכ"י רש"י  
ליה: (ו) ד"ה נפקא ובי' רש"י  
הוא נאי:

[illegible][illegible]

במהלך הקרב, הוא הורג את  
שמצאו במהרה והקריבה עולת  
ל'הי' הארץ ומלואה הוא. וישב  
משום שיר ממש אמרו ליה:  
כך ולומר שירה ויבשרו עולת  
דאומר שירה שלא על הקרבן.  
יבין: נפק מין חורבא. דאמר  
קרבא שלא על מיתו ולא על  
לא אמר [אף האי עולת חובה  
עולה וקדשי קדשים בניא שיר  
לא דחטאת ואשם וקדשים קדשי  
כל עולת חובה וקא מעט  
נגלל עולת יחד ואינו טעון שירה.

**נִסְכֵּים** הַבָּאִים בְּפְנֵי עֲצֻמֵּן מְעֻזִּין שִׁירָה אוֹ אֶמָּל פִּי יֵצֵא נִסְכֵּים  
מִקֶּרֶן לִיבֹר שֶׁלָּה הִקְרִינוּ בְּיוֹמוֹ וּלְמַחֵר מִקְרִינֵן כְּדִרְשֵׁי  
(מִנְחָתָה דף מד:) וּנְחַמְתֶּם עַד עֶשְׂרֵה יָמִים וְלֵכָל לְפָנָיו אִם הִתְנַדַּח  
אֶלֶס מִנְחָת נִסְכֵּים (א' דלפ') הִבְדִּילוּ קוֹדֶשׁ חֻבֹּה קִרְבָּנו אֵין טַעֲוֹן  
נִסְכֵּים וּמִיָּד וְדָלוּ שֶׁמִּקְרִיבֵה בִּיבֵּן אֶבֶל מִקְרִיבָה בְּלִילָה (הֵאָן) אִיִּר  
אֲלֻעֹר מֵה כִּפְרָה בְּיוֹם אֶף שִׁירָה  
בְּיוֹם: **וּתְסַבְּרָא** שִׁירָה דְּיוֹסְפָא  
אֵל וְנֵי וְנִסְכֵּים הִלָּחֵם בְּפְנֵי

מוסף רע"י

שירה או 'אין מעגזין שירה כיון <sup>6</sup>דאמר ב [רבי]  
שמואל בר נחמני א"ר יונתן מגין שאין אומרים  
שירה אלא על היין ב [וכו'] אמרין או דלמא  
על אכילה ושתיא אמרין אשתיה לחודה לא  
אמרינן: <sup>7</sup>ת"ש ר' יוסי אומר מגלגלין זכות ליום  
זכאי וכו' האי שירה מאי עבידתיה אילימא  
דעולת חובה מי הוה <sup>8</sup>בשבעה עשר בתמוז  
בבטל התמיד ואלא דעולת נדבה והא תני רב  
בריה דרב כהנא דלא צריכא אלא לאו  
דנסבין אמר רב ואתימא רב אשי ותסברא  
שירה דיומיה י'לה' הארץ ומלוואה <sup>9</sup>וישב  
עליהם את אונם בשירה דארבעה בשבא הוא  
אלא אילייא בעלמא הוא דנפל להו בפומיהו  
הוא עומדים על דוכן קתני כדרש לקיש דאמר  
ל- "אמר שירה שלא על הקרבן א"ה בנסכים  
ממי לימא נפיק מיניה חורבא: גופא ר' יוסי  
אומר מגלגלין זכות ליום זכאי וכו' בראשונה  
כבמוצאי ישיבועית מי משכחת לה והכתוב  
עשרים וחמש שנה גלותה בראש השנה  
בכעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר  
הוכתה העיר איוו היא שנה שראש השנה  
בכעשור לחדש הוי אומר זה יוכל ואי ס"ד כחד  
בשבוע חרוב מחד בשבוע לחד בשבוע תמני  
לחד בשבוע אחרנא <sup>10</sup>חמש עשרה הויין אמר  
דבינא בארבע עשרה שנה אחר שנה  
שהוכתה העיר א"ה בעשרים וחמש שנה  
עשרים ושש הויין דאמר מר גלו בשבע גלו  
בשמונה גלו ביי"ח גלו בי"ט משב ועד תמני  
סרי חד סרי וחמש עשרה עשרים ושית הויא  
אמר לך רבינא ולדידך מי ניהא מכדי גלו  
ממי כתשע עשרה משב ועד תשסרי תרתי  
סרי וארבע סרי עשרים ושית הויין אלא מאי  
אית לך למימר לבר משתא דגלו בה לדידי  
נגמי לבר משתא דגלו בה מכל מקום תשסרי  
לרבינא קשיא מי סברת שלש גליות הוי  
גלו בשבע לכיבוש יהויקים שהיא שמונה  
לנבוכד נצר גלו בשמונה עשרה לכיבוש  
יהויקים שהיא תשע עשרה לנבוכד נצר  
דאמר מר שנה ראשונה <sup>11</sup>כיבש נינהו

## רבינו גרשום

ייתה בשנת שבע ולזהדי שפא דגלו זה: **אלא מאי אים לך למימר**. האי דקאמר יחזקאל

אבעיא. ע"י תוס' מנחור

**אבעצא:** עי' תוס' מנחות  
ד' פ"ג: [ב] דאמר רבי  
הייך. עי' תוס' פסחים [ק]  
[ד:] אחרינא חמישי תירכ-  
וש נמחק עשר חמיסר  
עין תיבת הנשיא נמחק  
כיכש. עי' ערוך ערך גל  
י"ד בהדי שטא דחורוב  
שיעורי  
במצוא [א] וכו'. עי' ס'  
ל כפרת לרדי מי דאמני-  
ן למדרו דשלשה שנים  
וכי דקרנא חובה אק טעני-  
רבי ונמחק:

ביום ירוקים הוא חרבות ירושלים שהיא תשעה עשר לנצודנר הלכן משז ועד תשעה עשר  
לנר שנת החורבן וי"ו עם שנת החורבן ושנת היובל הרי כ"ה דאמר מר. בקר עולם:  
הא שום אדם אלף כשז לעבד תחתיו ועבדו שלם שנים דכתיב (מלכים ב' ד') ויהי יו ירוקים  
שנים דכתיב דידאל בתחלו שנתו למלוט שנים עולם דנצודנר ירושלים ותחל בקר  
נצוד נר עד שנה רביעית ליהרוקם דכתיב (יחזקאל כה) נצוד אשר היה על ירמיהו על  
א השנה הראשונה לנצוד נר אם כן מה תלמוד לומר בשנת שלם (דניאל א') למדו יו' שהיא ששית  
ו יחזיק בסוף דברי הימים ב' יו' ולתשובה השנה וגו' אלמא בשנת שבע לביצוע ראשון של ירוקים  
אלא אליו יחזיק מנך יהודה וגו' אלמא שביעית לביצוע ירוקים היא שמינית למלכות נצוד נר  
וצדקה

[illegible]

אלא בשנה שנה לבידע  
והשומעם דאמא ויכל שדע  
נשמה: אמר רבנא לנילוס  
הבחר בשבא ודאן ודאק שא  
לך לא אקילי וכל שדע  
הררין לא ודע שדע אחר  
לשנה שהחכמה הויה שנה  
בחדה הווא שנה שהחכמה:  
אזי הני כון דחשבת דין עשרין  
מהררין אחר דהורוב: עשרין  
שעות הויה ודא תבין כלי  
נשמה: דאמר מל גלו בל  
בבא לאחר ד' שנים שמה  
החכמה ודגלה ודאק  
החכמה ביה (דגלה ודאק  
החכמה גלו עס עדיקו  
החכמה הויה): ששכ. כשלה

[illegible][illegible]



[illegible]

יְגִלוּתָנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה  
לְעֵשׂוֹר לְחֹדֶשׁ אֲבָנָנוּ

**יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צְדָקָתְךָ וּבְחַן לֹא יִפְּסֵהוּ**

וְעַתָּה הִנֵּה הַחַיָּה יִי  
וְנִסְחָן הַמִּשְׁכָּה דָּבָר יִי

[אותי] מקדש ברנע  
 ועתה יי [הנה] אנכי  
 שנה ואמר מר יי שנה  
 משכן שניה הוקם  
 עבור יי ירדן כלב בר  
 תרחיץ כי קא מפליג  
 וישמונים שנה אנכי  
 וישבע שחילקו מנולן  
 כיבשו שבע חילוק  
 משכחת להו ארבע  
 ושר הוכתה העיר:  
 ששה מלאים המבוקרין  
 שבת יי ולימים טובים  
 פין עד יי עולם יי אין  
 ת מתשעה כנורות

והוצלצל לבד: גמ'  
דין לחדויה קאי ומאי  
ווחתין משושה מלאים  
המבוקרים  
אל את הירדן הוה גר תמנין  
זנו לשנות כלב אס לא להודיענו בודאי שז' כיבשו ח' חילקו:  
סימנא צעמא אכל זמנחות פרק התכלת (דף מט: ושם) לא אמר  
שה שבעה היו הוא איכא פשרא דחד שבעתא לירדקא וקט לשבת  
הא שבעתא הוה ארבעה עשר שבעתא דירדקא וקט לשבת

[illegible]

---







## מסורת הש"ס

[illegible]



**בב א מ"י פ"ו** מהלכות  
 דעות הלכה ג ונכר  
 חלפס שנה פ"ז דף יד  
 ע"ב:  
**בב ב מ"י פ"י** מהלכות  
 טומאת צרעת ה"י  
**בב ג מ"י פ"ו** מהלכות  
 דעות הלכה ב:  
**בב ד ה ו מ"י** שם הלכה ג  
 ט:

## הגהות הב"ח

(א) גם' הורג (למספרו)  
 חז"ל ונ"ב גי' רש"י  
 לאומרו: (ב) שם ולמקצו  
 ולאומרו עליו א"ר חמא:

## רבינו גרשום

[illegible]

## שיטה מקובצת

[6] בשליו בשליו ראשון:  
 [7] ראשון בשבתון: [8] בעל.  
 גליון. שיחמה למח קורא  
 ונהגל נסיון אד פכור  
 בעיקר ושמינתי מפ הר"ר  
 מצחק מטרוש העשרה  
 שנינו עשרה עשרה נכסין  
 נכסיוסות אד הקב"ה והגס  
 מחרגוסין גסין.  
 הרא"ש יל: [9] רמא ואמר  
 יכר יחנן [10] אמר ר"י כל  
 יכר לטמה וארי"ל כל  
 [11] ספסרן: [12] גל וארי"ל  
 שמוס רבי יוס: [13] ופרמה  
 שמינן תרתיס דמסר גרדיל.  
 ורשב"י ראשון

לעיל) **אל** תִּירָרִי בְּמַנְי אֵלֶּיךָ בְּמַנְי. (יש' פירוש אל תִּירָרִי מִמֶּנּוּ רַפִּי אֵלֶּיךָ מִמֶּנּוּ דָּגֶשׁ וְאֵינוֹ כֵּן שֶׁכֵּל מִמֶּנּוּ שְׁמִינִי דְּגוּשִׁיךְ וְאֵינוֹ מִחֲלִיף כֻּלּוֹ זֶה צִוָּה וְכֵן מִלִּינוֹ בְּפִירִי וְלֹא נִם לִיחָה אֵין כְּתִיב שֶׁכֵּן אֵלֶּיךָ וְלֹא נִם לִיחָה כֵּן: **הַתְּחִלָּה תִּחְוָה**. פֶּרֶשׁ"י הַפְּסוּל יוֹסֵף

תמשע שלא פסק להם השליו (לא) רש"י  
הי"ד יוסף קרא מירש שפסק להם  
השליו ראשון והאספסוף אשר בקרבנו  
התחילו תחלה לפי שלא היה להם שליו  
בדרך שליו שני: **ואמר** ריש  
לקיש מאי דבתיב ואת תהיה תורת  
המצוות תורת מציני דם י"ע. אמר  
גרסינן ולא גרסי' ואמר דהוה ריש לקיש  
לא אמר כלל לעיל:

**לישנא** תליתא. פרש"י לשון שלישי של רמל מגלה סוד מאני מאמתי כחוב לישנא תליתא סהקיפה הקצ"ה אחת של עשם ואחת של צמר וכו'א שלישי בחובות:

[illegible]

ב' פועמים כנגד לב של אדם:

וּבְמִקְוֵהוּ

אין יתרון לבעל הלשון לעתיד  
אומרות ארי דורם ואוכל זאב  
כי מה יתרון לבעל הלשון ו

עונות" עד לשמים שנאמר <sup>10</sup> "חסדא אמר מר עוקבא כל המ  
אותו אצמית וכתיב התם <sup>11</sup> צמ  
מר עוקבא כל המספר לשון ה  
אותו אצמית גבה עינים ורחב

לה<sup>ט</sup> על נסי הרוח <sup>טו</sup> אמר רב  
עליו מלמעלה ואתה <sup>טז</sup> עליו מל  
יחזק שחוט לשינם כרמה דבר  
חמא בר' חנינא מה תקנתו של  
ראון לשון אלא לשון הרע שנא  
אם עם הארץ הוא יפיל דעתו  
וברתו דוד ברוח הקדש שנאמר  
לשון הרע אם תלמיד חכם הוא  
דבי ישמעאל וכל המספר לש

**אל תלכו.** בשבת ללקוט: בשליו ראשון. כשהתחיל המן לירד היה שליו יורד עמו כדמיו (שמות טז) ויהי צעבר ומעל השליו וגו' וצברק היתה שבת הטל וגו' ולאחר זמן מרובה התאוו יותר: במדבר פאָרן. משה מרגלים: (אשל ענש. שניים: מה יסו לך ומה יוסף לך. עוד

הקדוש ברוך הוא שמירה של חסד  
לשון הרע: האומרים ללשונו נגזיר  
כמי שאומר מי אדון לנו דכופרים  
בעיקר: למזורע מוטל. אלא אלא  
דמרגנס לשון חליטה יעני צרעת:  
אולו לא אולו. דבאי קרא חבדי  
מלשינא בסקר רעיו: על גסי הרוח.  
להא דרב חסדא דבבאי קרא יו דאולו  
לא אולו חביב ממי גבה עיני: דדוגו  
גרסי: וסלק צב. מי שמסקל בה וחסד  
למסקא של מהא לא עדי שבויר רוחו:  
דרסו לשון כרס: הי מייביר מפתח.

הא ציטלעך כמיז גדולות הלך כולו  
אחו: ליטא תליטא. זה לשון הרצל  
שהא שלישי צין אלס לחיבור לגלות  
לי סוד: לאומרו. לרצל עצמו שמדוך  
מריצה שפולט צין השנים הורגן וזי אח  
זה והורגן גואלי הדם אח הרצל  
יח: שההרג צא על ידו: דעבי מייס  
בליטא. יעקוב דדברי שטות ונבלה:  
דעבי מיי בליטא. יעקוב צמורה:  
נרצל פלניא. דמשה עשיר הווא  
וכל עה מנא אש ציטלעך חשיליך:  
גלוי מילא בעלמא הווא. הוואל ואינו

אומרה בלשון הדע אלא מגלה לאומי  
שמבקשין אור לכו לבית פלוני:  
**דמיסאברא באפי מרה**. שהמרגל אומרה  
צפני האומר עליו: **והורתי לאסורי**.  
לראות מי יעמוד אחורי שאלף צפני  
הבעלים אני אומרה אלמא לא לי שנא  
צישא חשיבא. אלא שאם בואו הבעלים  
ואמרו למה אחרת קן לה חותמי צי  
לחמור אלא אמרתי אלא צפניסא דודמי:

ואמר רב חסדא אמר  
הוא יכולין לדור בעולם שנאמר <sup>12</sup> מלשני בסתר רעהו  
ויקרי אותו לא אוכל אלא אתו לא אוכל ואיכא דרמתי  
המספר לשון הרע אומר הקב"ה [לשר של] גיהנם אני  
בבור שגונים עם נחלי רתמים אין <sup>13</sup> חץ אלא לשון שנאמר  
אמר <sup>14</sup> ה' כגבור יצא נחלי רתמים היינו גיהנם אמר רבי  
יד חכם הוא יעסוק בתורה שנא' <sup>15</sup> מרפא לשון עץ חיים  
עץ <sup>16</sup> אלא תורה שנאמר <sup>17</sup> עץ חיים היא למחויקים בה  
רוח רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנה <sup>18</sup> ששכבר  
לשון מדברת גדולות אלא מה תקנתו שלא ידבר  
הוא ישפיל דעתו שנאמר וסוף שבר <sup>19</sup> רוח תנא דבי  
שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות

בכים<sup>20</sup> אנא חטא העם הזה חטאה גדולה בגילוי עריות  
בבתיב<sup>22</sup> גדול עוני מנשוא גדולות אימא תרתי הי מינייהו  
ורור<sup>21</sup> יו<sup>(6)</sup> למספרו ולמקבלו<sup>(3)</sup> ולאומרו א"ר חמא  
ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתה אי מה  
אלא בסמוך לה ת"ל חץ שחוט פיהם אלא מה חץ עד  
אמה תלמוד לומר שחוט בשמים פיהם ולשון תהליך  
ם למה ליה הא קמשמע לן דקטיל כחץ וכי מאחר דכתיב  
דאמר רבא דבעי חיים בלשניה דבעי מיתה בלישניה  
ורא בי פלגיא אמר ליה אב"י מאי קא עביד גלויי מילתא  
תכת גורא אלא בי פלגיא<sup>(10)</sup> [דאיכא בשרא וכוורין] אמר  
לישנא בישא<sup>(7)</sup> אמר ליה<sup>(11)</sup> וכל שכן חוצפא ולישנא  
בי יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי אמר  
רבה

17. מרפא לשון עץ חיים וסוף בה שבר ברות משלי טו ד 18. עץ חיים היא למחיות בה 19. יצרת יי כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות: תהלים יב ד 20. וישב משה אל יי ואימרו גילה ויעשו להם אלהי תהו: שמות לב לא 21. איננו גרול בבית הזה משה ולא חשך ממנו אור אשתו ואיי אעשה הרעה הנדלה הוואת האלהים: בראשית טז ט 22. ויאמר יי בראשית יב 23. מות חיים יב לשון ואהבה יאכל ברות: משלי יב

(ח) הרוח ואמר: (ט) ואתה מלמסה חיבת עליו נרשם עליו קר מלמעה: (א) אין חצי אלא לשון (ב) הורר שאמר ולמקבלו ולאומרו חיבת ולמספרו נמחק: (ג) בישא ובה אמר: (ד) דמפיק ליה וכוותי: (טו) ליה אמר ככל כן: (ז) קרא דמכר איתו לא: (ח) הדיכל שההריגה בא: (ט) ממנו י"מ אל גבי אליעזר עבר אברהם אנשים אשר אתו אין כתיב: (כא) חיבת הש"י נמחק: (כב) באפי מרה חיבת חלתא

[illegible]

תורה אור השלם

1. ראו כי י' נתן לכם  
השקנת עין דוא נתן לכם  
ביום הששי ליום יצאם  
שבו איש תחתיו אל יואם  
איש ממקומו שמות טו כי  
השביעי: שמות טו כי  
2. ויהי ביום השביעי יצאו  
מן הקרם ללכת ולא יקראו:  
שמות טו כי  
3. ויהי גם כן אלפים איש  
אל יואם שמוט עז בקר:  
ולא שמעו אל משה ויחרו  
אנשים ממנו עד בקר היום  
חולעים ויבאש ויקצף  
עלם משה:

שמות טו וי-כ  
4. ויאמרו אלהם בני  
ישראל מי יתן מותנו ביד ה'  
בארץ מצרים בשבתנו על  
סיר המדשדש באכלנו לחם  
לשבע כי הוצאתם אתנו  
אל המדבר הזה להקמית  
את כל הקהל הזה בקרבם:  
שמות טו ג  
5. והאספסוף אשר בקרב  
התאו חָאָה וישבו ויבכו  
גם בני ישראל ויאמרו מי

במדר יד  
6. מה יתן לך וגו' יסוף  
לשון רמיה. תהלים קג  
אשר אָמרו ללשוננו  
נגביר שפחנו אתנו מי  
10. תהלים כ  
מלשני בסתר רעו  
אח אצמינו גבה עינים  
ורוח לבב אתה לא אוקל:  
תהלים קה  
9. ואם לא יצא ער מלאת  
לו שָׁה תמימה וְסָה הבית  
אשר בעיר אָשֶׁר לוֹ תמה  
10. למלכות לקהל לו חסד  
לדרוּחוֹ לא יצא כיכל:  
ויקרא כה  
זאת תורה חרות  
המנוצרת בעם:  
דבוא אל ברוך:

11. אִם יֵשֶׁךְ תִּרְשֶׁשׁ כְּלוֹל  
תִּקְשֶׁשׁ וְאִן יִתְרֹן לִפְעַל  
הַשֵּׁנִי: קִהַל יֵא  
12. שְׁחוּ בְשִׁמֶשׁ פִּדְיוֹם  
וּלְשׁוֹבֵם תִּהְלֹךְ בְּאַרְץ:  
תִּהְלִים עַד  
13. צִמְחוּ בְּיָד חִזִּי עֵץ  
אֲכָן יֵא  
14. חֲצִי גִבּוֹר שְׁטוּנִים  
נָחַל יִרְמְיָה:  
תִּהְלִים קֹד  
15. חֲזִץ שְׁחֹטוּ שְׁלֹם  
מִמֶּנּוּ רֹכֵר בְּפִי שְׁלֹם אֵשׁ  
וְרָעוּ וְדַבֵּר וְקִרְאוּ וְשִׁם  
אֲרָם:  
16. יֵי גִבּוֹר אִשׁ  
תִּמְלֻצוּתוֹ בְּיָד קִנְיָה וְרִיעַ  
אֲמָן וְרִיצוּחַ עַל אִכּוּיוֹ  
תִּהְבֶּנּוּ:  
שְׂעִיָּה מֵבֵן

תמכיה מאשר: משלי ג יח  
אנא חטא העם הזה חטאה  
זה כי אם אורק באשר את  
אל י' גדיל עיני מנשא:





**וענוה** שלא יאשה. שפחה עשועה עמנו עניו ואינו רוצה להוכיחו ואותה ענוה לא לשם שמים היא אלא שלא ישאלנו וי"מ ענוה שלא לשמה פירוש משום גאולה או שיאמרו אדם עניו הוא ומשפיל עצמו ושותק בחיורו עלגנו ולא לשם שמים אלא לקטת שם אצל בקונו' שפירש ענוה שלא לשמה שמועת מוכחה מן הגריס לא ישר אלי דהוה רשע גמור: **ומאן דאמר** עד נויפה הא בתיב הכאה וקצלה. ואם תאמר למאן דאמר נמי קללה הא כתיב הכאה כח וי"ל שאל דמשיני אגב חזיונות דיונות אי נמי לא דריש ליה קרא דויטל שאלו כיון דליתיה נהלי קרא דויסר אף שאלו אלא קרא לחימה הוא: **הכי** גריסין דאמר מר איביה מרן ואביה נפגתי דנצני הימים (נ כ) כתיב ואינו מני דן: (לעיל) **לעולם** א"י ישנה אדם מאומנות אביו ומאומנות אבותיו. ומימי ראייה שאלו היסנה מני דן ולקט לו אומנות אבותיו:

כס א מ"י פ"ו מהל' דעות  
הלכה ו' א'  
ב מ"י שם הלכה ט'  
א ב מ"י פ"ו מהל' מ"ח  
הלכה ו' ופ"ו מהל' מ"ח  
משה הלכה ו' מהל' מ"ח  
ט"ז פ"ו מהל' מ"ח  
א"כ מ"י מהל' מ"ח  
כ"ה הלכה ו' א'

**לעיו רש"י**

פירוש רש"י.

**מוסף רש"י**

טול קיסם מבין שיניו.  
המקל ופרוס מעברה קטנה  
ענין: ר"ל טול קורה  
מבין שיניו. פירוש מעברה  
ממנו שנינו (שם).

**רכינו גריסום**

דנשמי קול: הוא הבויל  
כין איש לאשמו. שרש להם  
להתקוט על ידי לשון הרע.  
שאר כריס: מעשה פטיל.  
פטיל והשמי קול בלשון  
הרע: לפיכך יבא קרבן  
פטיל. שפירש שמימית  
קול בכל שעה: יבא.  
הדני (הוא) לא תשנה  
שלא יכני כר: ויכול אפילו  
פניו משתנה. של מחוכ  
כחן שמוכחין בפניו (וי"מ):  
לא תשנה עליו חטא. שלא  
בחינו: יאמר יש ברור  
היה מן הדין. לא תשנה  
כלומר שאפילו המוכח  
מקלקלן מעשיהו ואינו  
יכולין להוכיח תורם שאם  
יאמר לחברו קול קיסם מבין  
(ענין) ויניין ויכול להשיבו  
טול קורה מבין שיניו.  
(ענין) שירות להוכיח כחן  
שלא יהי פניו של מחוכ  
משתנה: שמקבל תוכחה  
שאר מוכחין ברור היה  
לאדם מיד שנוא: דאמר מר  
ענוה גדולה מכולם.  
בכס: (מכאן) ויניין וי  
כר: ויניין (אמר ויניין וי  
מביא ליד קונו כר: עד  
ענוה גדולה מכולם דכתיב  
היה עליו גו: כתיב דנפך.  
חייב רב: א"ל. רב הונא  
לשאלא הכי היה עבד ליה  
חס ל' דליכסוף וזעיה דרב  
על דא. ויהי ענוה שלא  
לשמה שמוכח היה שאמרה  
בפניו כדי שייכחון ויהי  
היה תוכחה לשמה ויהי  
שלא אמרה בפניו ואמר  
לאחריו. ועד היכן תוכחה.  
עד היכן יבא שלא ימנע  
מלהוכיח את חברו: את  
הכאה. עד שיכנו המוכח  
לומר איני חפץ בתוכחה:  
עד קללה. [אן] עד שקללנו  
המוכח: [אן] עד נויפה.  
שיגבר בו המוכח: ויהי אף  
שאלו. שאלו דיה המוכח  
ויונתן המוכח: ויהי אף  
שאלו היני נויפה שוף  
כו: מסר נפשיה טפי. שהיה  
פטר מלהוכיחו משעה שוף  
כו: עד היכן לא ישנה  
אדם באכסניא שלי. כלומר  
עד כמה צריך האכסניא  
לסבול מבעריהו שלו ולא  
יצא מבינו: עד הכאה. ועד  
שיכנו בעל הבית לומר צא  
מבינו: עד שישפיל כליו  
לאחריו. שנית לו כליו  
על קולו ויחנן על צווא  
הצווא מבינו: ברבא  
ידיה. אם יכח את אכסניא  
עצמו כתיב עלמא לא פליגי  
ידיה: של ל' לצאת הכאה

**וענוה** שלא יאשה. שפחה עשועה עמנו עניו ואינו רוצה להוכיחו ואותה ענוה לא לשם שמים היא אלא שלא ישאלנו וי"מ ענוה שלא לשמה פירוש משום גאולה או שיאמרו אדם עניו הוא ומשפיל עצמו ושותק בחיורו עלגנו ולא לשם שמים אלא לקטת שם אצל בקונו' שפירש ענוה שלא לשמה שמועת מוכחה מן הגריס לא ישר אלי דהוה רשע גמור: **ומאן דאמר** עד נויפה הא בתיב הכאה וקצלה. ואם תאמר למאן דאמר נמי קללה הא כתיב הכאה כח וי"ל שאל דמשיני אגב חזיונות דיונות אי נמי לא דריש ליה קרא דויטל שאלו כיון דליתיה נהלי קרא דויסר אף שאלו אלא קרא לחימה הוא: **הכי** גריסין דאמר מר איביה מרן ואביה נפגתי דנצני הימים (נ כ) כתיב ואינו מני דן: (לעיל) **לעולם** א"י ישנה אדם מאומנות אביו ומאומנות אבותיו. ומימי ראייה שאלו היסנה מני דן ולקט לו אומנות אבותיו:

**נפרסיה**. דלמעשה קול הוא מעיל מכפר: הוא הדיל. שאל לשון הרע בלא נגעים עליו: פטיל. לשון קול היוצא בחשאי ובלע"ז פולניר: **יבא קרבן פטיל**. שהפסדים נועקין בכל שעה: יכול לא יכנו. על דבר תוכחה: **יפטרנו**. כלומר יד: **ופניו משתנין**. שזיכרנו נכריס להלכין פניו: **קיסם**. כלומר עון קטן שבידן זה יכול לומר לו עול אחי עון גדול שבידך הלכך אין יכולין להוכיח שכולן חוטאים: **שודר להוכיח**. דרך כבוד שלא יהי פניו משתנין: **קובל עליו**. כשהייתי רואה צו דבר גנאי: **מוכחה לשמה**. לשם שמים: **וענוה שלא לשמה**. שפחה עשועה עמנו עניו ואינו רוצה להוכיחו ואותה ענוה שלא לשם שמים הוא אלא שלא ישאלנו: **דאמר מר**. במסכת ענוה וזה צפ"ק (דף כ): ענוה גדולה מעוד דכתיב עני משח אותי לכבוד ענוה: לכבוד חסידים לא נאמר: **אמר ליה רבי חייה**. לשמואל חזי מר דקא מצער ידו לן רב הונא שמכח חזקתו אומי: **כי נפק חייה** בר רב חמל רבי דר הונא לשמואל להכי מצערנא ליה דהכי והכי עבד דכריס מגוים והיינו ענוה שלא לשמה דלא אמר ליה בפניו ואלא בפניו סיפר בגנותו: **עד היכן**. אדם חייב להוכיח את חברו: **עד הכאה**. עד שיקלף זה וזה את המוכח: **עד קללה**. שיקלל את המוכח: (א) יהונתן הוכיח לשאלו עד שקלף שאלו: (ב) שיקה. בעל הבית את האכסניא או את אשמו: **עד שישפיל**. בעל הבית כלי האכסניא לחמוריו להשליכם מן הבית: (ג) בהפסלה ובהכאה דלכסניא גופיה כ"ע לא פליגי דמו לא מני קאי: (ד) שמואל סבר כיון דלדידיה אינו מכה מאי נפקא ליה מיניה הלכך עד הפסלה: **למסדורי**. להמקטוע: **וכל כך נמה**. לו לסבול: **אכסניא**. (ו) המסנה מהמסנה שלי: **פוגם**. בעל הבית: **ונפגם**. הוא עמנו דלמרי אינשי כמה קשים אלו שלא יוכלו לריו יחד: **למסעיו**. דכרך שניה לריו לחנות ממסע למסע שלא שניה בית מלוינו: **דאקראי**. כנון אכסניא שדכך שלן שם מסדורי בעלמא ששקע לו שם חמה. למאן דאמר משהל לא משיב אלא אכסניא קטנה ומאן דאמר ממסעיו חשיב אפילו דאקראי: **סלית יסורין**. סוף מדת יסורין כלומר יסורין שאין פסותין מהן: **ואינו מסקל עליו**. שאינו נלמדו כהנון ונער הוא לו: **למנוסא**. כוס של יין גמים ממין: **נפחך** לו חלוקו. שלא לנשה כסדר ונכר להופכה ולפוסטה: **שגשג ועלו בידו** שפס. איכא טירחא למיהדר ולמסקל שלישית: **וכל כך נמה**. כלומר למאי הילכחא הו יסורין: **קיבל עולמו**. כל מנוחתו לעתיד ואי עבר עליה מד מהקך הרי הוא יסורין:

**תורה אור השלם**

1. כל ימי אשר נדענו בו יטמא קטנה הוא בדר ישב מחוץ למחנה מושב.
2. וצוה ה' לך וקח למחנה אשר יפריח חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
3. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
4. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
5. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
6. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
7. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
8. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.
9. ויקרא יח וי ויח אף שאלו ביהונתן ואמר לו בן נענוה ומהרית חיות וטוהר וצוה ארץ ויני תולעת ואוב: ויקרא יד וי לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך לא תשא עליו חטא: ויקרא יז וי אל תוכח לן פן ישאך הוכח לחכם ויהיבך.

**הנהגות הב"ח**

- (א) רש"י ד"ע ער קללה ופי' המוכח שהיה יונתן ויהי שאלו הב"ח ויהי מ"ה הכאה שיהי כ"ה: (ב) ד"ה עד שישפיל ופי' מן הבית ובהפסלה: (ג) ודאי: (ד) בא"ד קאי הפ"ד ופ"ה מ"ה מ"ה ב"י שמואל:

**שיטה מקובצת**

- (א) בר אלנור: מן רבי יהושע חיבת הורה נמחק: (ב) ולא יקללנו את ק' נמחק: (ג) בשנאה שבלב: (ד) חיבת הוכיח נמחק: (ה) אפילו פניו משתנים: (ו) היה שיכול להוכיח אפילו אם. חיבת שמקבל תוכחה נמחק: (ז) להוכיח אומר ר' יקביא תמיה אני איש ברור היה שמקבל תוכחה אומר ר' יונתן: (ח) כן נפליאלי דכרי חיבת: (ט) שפענו בר נמחק: (י) שפענו כן פ"ד פ"ה שפענו כן פ"ד תוכחה: (יא) ל' רב הונא קבל עליה בר הונא דהו: (יב) אמרתי לי באופיה:

יג דרשו רבותי ויהי: (ד) המדות כי בחר אבהו בן ישי לבשתן וליבשת ערות אמן: (ו) להכחין מאן דאמר עד הכאה דכתיב להכחין ופאן דאמר עד קללה כי לערות אמן ופאן דאמר עד נויפה: (ז) אדם מאכסניא: (ח) עד שישפילו כליו חמת לו נמחק: (י) אדם מאכסניא אוח כ' נמחק: (יא) שנאמר עד ואלו: (ב) חירם מצור: (ג) חירם וכתוב כן אשה מבנות ר' ומכחיהם וכתוב ואתו וכתוב ואמר מר אסירה מכח נמחק: (ד) למדי לו בחמין: (ה) חיבת דקא שלש ועלו בידו שתיש נויפה עליו: (ו) מצער ל' רב הונא: (ז) מהר' עד הכאה. שיכח: (ח) שישנא מאכסניא אית ה' יסורין: (ט) למדי לו: (י) מהל' ס"א נויפה:

חשב יסורין שאם יארו לו בתוך ארבעים יום שיהא לו כפרה ולא קבל באן עצמו: ואינו מקבל עליו. שאינו למדת גופו אי קטן או שרץ עד לטוהר להשיט ידו פעם שנה ליקח שלישיו: וכל כך נמה. [נמחק] ל' למיד עד היכן תכלית יסורין:

יג דרשו רבותי ויהי: (ד) המדות כי בחר אבהו בן ישי לבשתן וליבשת ערות אמן: (ו) להכחין מאן דאמר עד הכאה דכתיב להכחין ופאן דאמר עד קללה כי לערות אמן ופאן דאמר עד נויפה: (ז) אדם מאכסניא: (ח) עד שישפילו כליו חמת לו נמחק: (י) אדם מאכסניא אוח כ' נמחק: (יא) שנאמר עד ואלו: (ב) חירם מצור: (ג) חירם וכתוב כן אשה מבנות ר' ומכחיהם וכתוב ואתו וכתוב ואמר מר אסירה מכח נמחק: (ד) למדי לו בחמין: (ה) חיבת דקא שלש ועלו בידו שתיש נויפה עליו: (ו) מצער ל' רב הונא: (ז) מהר' עד הכאה. שיכח: (ח) שישנא מאכסניא אית ה' יסורין: (ט) למדי לו: (י) מהל' ס"א נויפה:

ויקרא יד כא

## מסורת הש"ם

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible]

## שיטה מקובצת

א) וחדא אמצורע: ב) קמיל  
כ) כדחניא לפ: ג) חיבתא אמר  
ד) אוליג הכא נמי  
ה) ניוול בחר חיובא דגברא  
ו) קמיל: ז) והעשיר או עשיר:  
ח) אומר אפילו עני: ט) הנורד  
י) יהיה ידו משגת עשיר:  
יא) תשיג יד הנורד ר' יהודה:

הגוי נמחק: (יד) דנזיר אמרי  
הא נמחק: (קז) ר"ל דאע"ג  
בו הכהן תיבות אינו כן כיון

וודאי לא מכשרי בי אם אשם.

ומשני חדר אמוצור עני ומדירו עני וחדא למטוסי מוצור עשיר ומדירו עני. כלומר ודאי חדר מהרן מילי דמנטי דהיינו הך דקמני אס היה מוצור עני מביא קרבן עני ודאי במדירו עני קמיייר ובדאוקיימנא (ע"א) ומאיךד מילתא נפקא לן בדקרבנות אינו כן דקמני אס

ואע"ג דמדירו עני י' והיינו למעוטי  
מדיר מדין ערכין דלא אולנין בתר  
נודר: פ"ד **אמינא** כו'. כלומר  
ואיטערין לאשמועינן אצל בקרנות  
אינו כן לאשמועינן דהיכא דמלווע  
עשיר ומדירו עני מציא קרבן עשיר  
דקד"ט הוולט ואיטריי נודר מואלין ידו  
משנתג' דחס דחמנא עליה כי הוי איכס  
עני ומלווע עני אחרני נמי אפילו  
היכא דמלווע עשיר הוולט וסוף עני  
קמ"ל. לי נראה ועיקר דה"ר אס  
כן מאי אצל בקרנות אינו כן אחרא  
אמלווע עשיר ומדירו עני קד"ט  
כו' ואלו שמעתיא כמות שהיא כמזכה  
בפסרים ופירושה כמו שפירשתי  
ואין יא' כן שיעת הש"ס: **יכול אף** זה  
עני שאמר קרבן מלווע עשיר  
זה עלי: אס דל הוא. חס דחמנא  
עליה ולא על מדירו: **ולרבי דאמר**  
**אף בערכין** כן. דלי הוי עשיר  
מחייב ערך ואמר עני חס שאמר  
זה עלי נותן ערך עשיר אלמא בתר  
מיונא דגבולא דענךין אולנין היכא  
דחוס חייב יב' כלום דומיא דמלווע  
והא דמלווע עשיר ומדירו עני לא  
כירכא למעוטי מעערין: נפקא לן  
דמיימי בעשירות: **למעוטי מלווע**  
**עני ומדירו עשיר**. דמיימי בעשירות  
ולבנין לא איטערין למעוטי דהוולט  
דבערכין אולנין בתר נודר במונא  
נמי אולנין בתר נודר אצל לרבי  
איטערין להכי: **מתנא' הייב עני**  
**ופעשיר**. קודם נתייה או עשיר  
והעני קודם נתייה נותן ערך עשיר:  
**אצל בקרנות אינו כן**. שאס היה  
מלווע עשיר והעני או עני והעשיר  
הכל הולך אחר הבאט קרבנותיו  
דלאמר בצרייתא גמ' מלווע שהי'א  
קרבנותיו כו' טעמא דליקבע בקראי  
למר כלדיא ליה ולמר כלדיא ליה  
אצל מדירו כולן נלמד דבתר הבאט  
קרבנותיו אולנין: **אפי' מת אביו כו'**.  
אערכין קאי ומלמא בחפי נפשיה  
היא. אפי' מת אביו של מעריך זה  
בשעה שהסכן מערסיו והיינו לו ריבוא  
מנה או ספיעמו יו' (גמ'!) מפרש לה:

**גמ'** עשיר והעני אשר חסיד יד הנודד: המשמע בחר שמע נדל אוליין: שהביא קרבנותיו. קטח קרבנותיו: הכל כולל אחר המטא. אחר הביא המטא בזהמה בזהמה מצינו נמי עולת בזהמה ואחר הביא המטא העוף בעניות אע"פ שהעשיר מביא נמי עולה בעניות: אחר לעורין. שמי לפורין חיות שהוא מצינו לנורך הואה קודם בזהמה שבה שהוא עוליו הוי עני מצינו בעניות קרבנותיו ואם בזהמה שבה עשיר מצינו לו קרבנותיו בשעיות: מקרא אחר דרשו. גמרות הכתוב היא: **דבר המכפר**. דהכי כתיב במזלרע עני (ויקרא יד) וכפר עליו הה"ל ומקמן ליה האי קרא דזאת מורת אשר צו נגע צרעת וגו' דמשמע אשר ליה חסיד ידו בשעת כפרה יהא לו מורת. דהכי משמע אשר ליה חסיד ידו בשעת טהרה מאלו מורת דהם האשם הוא נותן על בהויות ומתוך אונים: לפרין גורמין לו כו'. כדדרשין לעיל: סומא פסול לעדות דנעיקן או ראה (ויקרא כ:)

והוא למעוטי מצורע מדין: (יב) ואין שיטת הש"ס כן: (יג) תיבת כלום נמחק: (יד) בלאו האי טעמא חיי כשם: (טו) ואשמו מעכבין כן עולתו מעכב אלמא רכולן מעכבין א' דחטאת ועולה מעכבי דראי לא ח' דהא: (יז) תיבת שהרי נמחק: (יח) המצורע שהיה מזין על הבהונות: (יט) עני מיד ואל: (כ) בערכין אמר עם: שלא ל"ש: (כא) כלום וי"ב דקאי תיבת וי"ל נמחק:

(ח) נראה דל"ל ומטאם ועוד

**לפי** שמצינו בערבין. תימה נלאו י' ה' טעמא דמצינו צערינן ה"ל גבי מזורע דעני שאמר קרבן מזורע עלי נותן ערך עני מייבוא דאין ידו משגת לרבות את הנודר כדדריש לעיל ויש לומר דמכל מקום לא לא אשכחן צערינן כה"ג לא הוה לן למידרש עני שהעריץ את

ממשגת: **הכח** נפי בחד חיובא  
 גדיבא **אוליין** קמ"ל. והקסה רבינו  
 אלהן כיון דלחמ"ר נמי אלינא רבינו  
 מנאנא עני שמדירו עליו אוליין  
 בחד חיובא דגברא אי לא מיעוטא  
 דקרא אס כן בערכין נמי נימא כן  
 דלא אמר עני ערכי עלי ושע  
 מעשיר ואמר עני אשמוז או עלי נותן  
 ערך עני כיון דלח"ו מתקרא למעט  
 דלא אוליין בחד חיובא דגברא התם  
 ומידן רבינו אלהן דשלי גבי מנאנא  
 דהית לן למימר דאוליין בחד חיובא  
 דגברא אי לא קרא דמעט ליה כיון  
 שמינו נודר אלא קרא המנאנא דיוק  
 אכל גבי ערכין דלחמ"ר העשיר מה  
 ששמוז או העני עלי פשיטא דלהן  
 אוליין בחד חיובא דגברא שחרי אס  
 אלא היה העני חייב ללוס אלא ששמוז  
 העשיר ערך פלוני עלי היה נותן ערך  
 מעשיר וכל שכן אס נתחייב לו (קרבן)  
 אלא לנו לגרעו לפעיר יתן ערך עני:  
**רבי** יהודה סבר דבר המכשיר  
 ופא"י ניהו אשכ. ופ"מ דלחמ"ר

יואם דל הוא הכי  
 מתחלתו ועד סופו וכי  
 מצורע שהביא קרבנו  
 והעני הכל הולך אחר  
 רבי יהודה אומר ה  
 יותנא ר' אליעזר בן  
 אחר צבים הא אחמרי  
 אמר ר' ושלשתן מקרי  
 תשיג ידו במהרתו  
 המכפר מאי נידו חמא  
 לקמן פ' החומר משקלי עלי (דף כה)  
 ולגופנק שלישי דנזיר (דף יט) כס  
 משמטו ושאמו פון מעכבס פון עולתו  
 מעכבס חטאת ועולה לא חמי  
 כי אם חטא י"ל פון דהא ודאי כולו  
 מעכבי לכול כקדשים דהא בחטאת  
 שייכא ביה פסרי ויזר מאשס (ויאשר)  
 חטאס אין כל עיקרו אלא להשכיר את  
 הממלועה פון שחור מוזן עליו (ועל)  
 המכורות מום האשס לכל קרי ליה  
 דבר המכשירו

**אבר** בקרבנות [בז'] **אבי** פת.  
אין לפרש הא בערין אס  
ממעריכו ההא כשהוא עני ימאן  
עוד שימות אציו שהיה עשיר וסן  
בערך עשיר דהא אמר בתוספתא  
דערערין עני שהערין עלמו אין  
עשיר אלא מוטע שיצא ערך עני י'  
ואל יצא ערך עשיר לאחר זמן אלמא  
משמע שאין מממין אלא הכי פירושו  
אשפילו מת אציו שהיה גוסס בדמיון  
לה גמ' דרבו' מורע אס היה אציו

גוסס בשעת הצלחת חטאת וקודם שהספיק להביא קרבנות מה אציו  
 להקדש בהן כלום <sup>א</sup>ואכל בערבין <sup>ב</sup>ו אינו כן <sup>ג</sup>כיון שלא מעבירו  
 ההזן בעניו לתת סלע ועד לא גמר לתת סלע מה אציו  
 והעשיר נותן ערב עשיר <sup>ד</sup>אין קשה מאי הילי דפרין <sup>ה</sup>בגמ'  
<sup>ו</sup>שפיעא והא הרכה אמר לאשמועינן שאם מה אציו קודם שהספיק  
 להביא קרבנותיו והעשיר אין להקדש בהם כלום <sup>ז</sup>לא ויש לומר דקאי  
 באומותיה דרבי יהודה דאמר עמי והעשיר וזמר והעני נותן ערב  
 עשיר אבל בקרבנות מה אציו כגון שהיה גוסס כדמוקיי ליה כגון  
 שהיה מתחלה עשיר והעני ועמה קרוב הוא להיות עשיר מירושם  
 אציו

מורה זו של דלות ואף על פי שהשיגה ידו אחר כך: **דבר המצוי** עניות וטהרה זהו אשם המכשירו לבא במקדש ולאכול בקדשים שטהרה שכל זמן שאינו מביא צפרין אינו יכול לגלות: **לרבי דדאית** ליו

א נעידר: אלא הוא לרבי למעוטי מאי: למעוטי מצורע ענו ומדירו עשיר: ודאלינן: בתר מדירו ומיחי  
ידיה חס רחמנא ולא אמדירו: דסדיא הואיל ואמר רבי בתר חיובא דגברא אולינן. היכא דנידיר בר  
גלי דהנידיר בר חיובא הוא [אלינן בתר נידר]: הכא נמי. כיון דמצורע בר חיובא הוא לילול בחריה  
ת: קמל הוא, הוא דמייתי ברלות אבל אי מדירו הוא עשיר מייתי בעשיירות דכתיב כאשר תשיג יר

שהעריך את העשיר נותן ערך עני דאזלינן בתר השג יד דנודר לפי שאין העשיר הנערך חייב כלום

הנהגה כנראה נשענה על כך שאינן רוצות להיחשב קבוצה. הן רוצות להישאר חלק מהמחנה הכללי, ולכן הן נמנעות מלעבור את המעצורים. הן רוצות להישאר חלק מהמחנה הכללי, ולכן הן נמנעות מלעבור את המעצורים. הן רוצות להישאר חלק מהמחנה הכללי, ולכן הן נמנעות מלעבור את המעצורים.

ה' יענינו לזלזלנו בחר מידר ילא בחר מדבר ויחזינו ב'.

תורה אור השלם

1. ואם מק' הוא מערער?  
והעמידו לפני הכהן  
ויערער אותו הכהן על פי  
אשר תשיג יד הנדר  
ועריכנו הכהן:
- ויקרא כו ח
2. ואם דל הוא ואין יד  
משגת ולקח כבש אחד  
אשם לתנופה לכפר עליו  
ועשרון סלת אחד בלול  
בשמן למנוח ולג שמן:
- ויקרא כו ט
3. זאת תורת אשר כו נגע  
בצרתה אשר לא תשיג יד  
בשנתה:
- ויקרא כו יא
4. תנשכ כ' חקקת ושעמה  
קול אלה הוא עד או ראה  
או עד אם לוא יקרא ונשא  
עלנו:
- ויקרא כו יב

ינו גרשום

[illegible]

למדנו דאזליגן בחר תיובא ד  
בבעשירות דהא כתיב הוא דע  
חיובא כגון עשיר שאמר ער  
והרי הוא עני ולייתי מדירו ב

מפני מה קתני רישא דמתני'

אבל עשיר שאמר [ערכי עלי]  
הספיק ליתן עד שהעשיר או  
במכותו [מתחלחו ועד סופן]  
אע"ג הדעשיר מייתי גמי עזי  
התחיל להביא אשם יביא הש  
המכפר. על תטא והיינו חטא  
[אם דל הוא] עד שיהא בלחל

א. גראה ד"ג' ל' אלא בעשירות

עין משפט  
נר מצוה

שִׁיחַן כְּשַׁעַת נִתְּיָה דְּכֻרְתִּים וְנִתְּיָן

[illegible]

אִיכָר (נִתְּנִין לֹא עֲמָדָן) אֵף  
שֶׁהָעֵצִי כִּי הוּא הֶזֶק כִּי: הָעֵצִי  
וְחֹר מִבֵּן חֲמֵשׁ (אִינוּ נִתָּן אֶלָּא  
הִיָּה חַיִּיב לִיתֵּן בִּזְמַן שֶׁהָעֵצִי:  
עֵרֶכְךָ כִּן יָקוּם אֶלָּא מִיֵּט מִפִּי  
נִיכָךְ בֵּינָם הָיָה שְׁלֵא יִשְׁתָּן:  
מִדַּ עֲשִׂיר שִׁכּוֹל לְהַמְחִין הִיתָה  
קֹקְמוֹ שֶׁל מִקְרִישׁ וּשְׁעָתוֹ שֶׁאִין  
לֹא אֶלָּא בִּזְמַן הָעֵצִי: וְלִנְיָדוֹ  
הָרִבּוּי: כִּיֹּל נִקְשֶׁה וְרַכִּין לְדַמִּים.  
וּשְׁנֵי עֲשָׂרִים כֻּלְמָה הִימָּה







## מסורת הש"ס

**רדכבי.** עלי מהו מי הו משמע שרביט רוחב דוגמתי או הו משמע שרביט ארוך כמדת רחבי: **היקימי מהו.** מי היכי שרביט וכפף ואורו כמדת היקפו או דילמא שרביט עב הקיפופו צעי למחב. **מיקו:** איל. מרפק: **עד הארכובא.** ומכאן נעמלה לא הו רגל אלף ירך: **עד הפרק.** מקום חיבור הכף והזרוע. אלמא יד לא הו אלף עד הפרק דהא יד תמיז בקראש: **לשון בני אדם.** קרוי יד עד האליל: **קיבורם.** בדרד"ן בלע"ז גניזה הזרוע רחוק מן האליל מעט: **רגלים.** שלש רגלים בשניה: **פרט לבעלי כקין.** מי שמתקן רגלו פסקה ראשון סמוך לשוקו מוקק קבז מקבל כתיבת ונתן שוקו למחיה וקורין משקל"א שפפור מן הראיה דאין לו רגל. אלמא לא

[illegible][illegible]

יֹסֵי עַד שְׁאוּמְדִין א  
כִּמְה דַּאֲפִשְׁר עֲבָדִין  
הוּא פ' י' קִדְוֹשׁ יִדֹם  
פִּרְקָא דְּאוּרִיתָא עַד  
אַחַר לִשְׁוֹן בְּנֵי אֲדָם  
וְגַבִּי תַפְלִין דְּכְתִיב  
הָיָה יִדְּךָ וְזוֹ קִיבּוּרִית  
הַ בְּנִדְרִים הֵלֶךְ אַחֲרֵ  
יָדִים וְרַגְלִים בְּמִקְדָּשׁ  
וְרַגְלָא עַד הָאֲרֻכּוּבָה  
בְּעֵלֵי קִבּוּן בְּנִדְרִים  
הָדָם וְדַאוּרִיתָא פִּרְט  
לִיצֵה דְּכְתִיב בְּרַגְלוֹ  
וְכֹבֵה וְלִמְטָה חֲלִיצָתָה  
קָרָא מַעַל רַגְלוֹ אִי  
נָמִי מַעַל וְלֹא מַעַל  
מִי אִיסְתוּרָא עַד  
דְּעֵתָךְ מִיִּפְסַק פְּסִיק  
וְשָׁא מַעַל מַעַל  
מִפְסַק פְּסִיק כָּל  
מִי: מִתְנִי יְדִמֵי יְדֵי  
וְאִי שׁוּה בִיד פ' וְכֹלָא  
מִבְעֵרְכִין: גַּמ' הִיכִי  
אוּמְדִין אוֹתוֹ פ' אוּמְדִין  
דְּמִי הֵתָם גִּבְרָא זִילָא  
הוּא פ' אִמֵּר אֲבִי  
לִיתָא בְּעֵבֶד הָעוֹשֶׂה  
הַ בְּשֵׁנֵי יְדֵי יְדֵי אוֹתָהּ  
וְהֵינָן הֵךְ אֵלָּא יְדֵי  
עֵי רַבָּא אֲמִדּוּהוּ אוּמְדִין  
לִי מִהוּ מִי אִמֵּר הָא  
דִּילְמָא שְׁאֵנִי אוּמְדָנָא  
בִּי תִלְתָּא אִם תִּמְצָא  
בִּי עֲשֶׂרָה מֵאוּמְדָנָא  
וְאֲמִדּוּהוּ וְחֹזֵר וְאִמֵּר  
אֲמִדּוּהוּ בִי עֲשֶׂרָה  
(6) אִמֵּר דְּמִי עָלָא  
עַל מִהוּ הֵכָא וְדָא  
בְּחֵד

(א) וְתוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ב) וְתוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ג) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ד) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ה) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ו) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ז) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ח) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ט) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(י) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יא) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יב) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יג) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יד) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(טו) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(טז) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יז) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יח) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(יט) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כ) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כא) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כב) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כג) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כד) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כה) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כו) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כז) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כח) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(כט) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד  
(ל) תוֹסֵפֶתָּהּ יִיחַד־יִיחַד

ו. ותעגבה על פלגשיהם  
אשר בשר חמורים בשרם  
חרמת סוסים וזרמתם:

2. והיה לך לאות על ירך  
ולזכרון בין עיניך למען  
תהיה תורת " כפוך כי ביד  
תקרה והצאך " ממצרים:  
שמות יג ט  
3. ונגשה יבמתו אליו  
לעיני הוֹקְנִים וחלצה עליו  
מעל רגלו ותרקה כפניו  
וענתה ואמרה ככה יעשה  
לאיש אשר לא יבנה את  
בית אחיו: דברים כג ט

(א) גם' הכא ודאי הא  
אמרינן:

בתנ"י זה הוסיף. ע"י ונחיס  
דף נד ע"ב חוס' ד"ה אלא:

[עד העציל. היינו מרפיקו]:  
זכר לדבר. שנמשל בשר  
חמור לכשר ארם ולפיכך

וְאֵלֶּיךָ מִבְּשֵׁרֵי הַחֹרֶן: כִּכְּ  
 אֲדַמְּךָ לְשֹׁעֵרִי וְאֶתֶּם  
 וְכֹאמֶר מַעֲשִׂיָו: וְכִדְרֵי  
 הַחֹרֶן לְמִימֵרֵךְ דֵּרֵךְ הָעֵצִל  
 קִי [וְ] עַד: עַד הַפֶּקֶד.  
 [מִקֹּמ] שְׂכֵלֵךְ סִימָה: דֵּרֵךְ  
 בְּנִירֵים לֵחַךְ אֶתֶּם לֵשׁוֹן  
 מִי בִּארֵךְ: דֵּרֵךְ הָעֵצִל קִי  
 מִי אֶתֶּם: וְזוֹ הַחֹרֶן  
 שְׁקִינָן שְׁרִירָא מְלֵאכֵי  
 חֵסֶד קִי דֵּרֵךְ הָעֵצִל קִי  
 בְּנִירֵים לֵחַךְ אֶתֶּם לֵשׁוֹן  
 אִי: דֵּרֵךְ הָעֵצִל קִי  
 לֵחַךְ לְמַעַלֵּת מִקְבֻרֹת: (א)  
 דֵּרֵךְ הַחֹרֶן לֵחַכָּא מִימִי  
 לֵחַ: וְכִכְּ אֲדַמְּךָ לְשֹׁעֵרִי  
 גְּבוּרִים שְׁלֵם לְבַבְי כִּכְּ  
 גְּבוּרִים שְׁלֵם גְּרוּלֵי עֵצִל  
 שְׁמִי שִׁישׁ לִי גְּרוּלֵי עֵצִל  
 גְּרוּלֵי פֶרֶס לִי וְהִישִׁי קִי  
 לֵחַךְ שֶׁן וְהִישִׁי קִי  
 שְׁחִיקֵי עֵץ כִּכְּ וּבְמִצָּה  
 מִי: וְכֹאמֶר מַעֲשִׂיָו אֶתֶּם  
 עֲשֵׂא: לִי גְּרוּלֵי דֵּרֵךְ הָאֲרִיכָה  
 לִי: דֵּרֵךְ הָעֵצִל: [אֲרִיכָה]  
 גְּרוּלֵי: לִי הָאֲרִיכָה כִּכְּ  
 שְׁחִיקֵי אֲמַלֵּךְ דֵּרֵךְ הָאֲרִיכָה  
 אֶתֶּם אֶתֶּם מִי: [מִי הָאֲרִיכָה]  
 שֶׁן מִלֵּעָה גְּרוּלֵי עֵצִל  
 לִחֲלֵל: [אֲרִיכָה] וְהִישִׁי  
 קִי אֲרִיכָה: עַד אֲרִיכָה נִיחָה  
 וְהִישִׁי עַד מִסּוּם עַד מִסּוּם  
 וְהִישִׁי מִסּוּם עֵצִל: קִי  
 אֲרִיכָה: עַד מִסּוּם עַד מִסּוּם  
 עַד מִסּוּם עַד מִסּוּם:

(א) נראה ד"ל והא דקדוש ידים ורגלים הוא עד הפרק הילבא וכו'. (ב) נראה דלר"ך לל"ן בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ועד התם הרי איננו רגל.

(א) חולי צ"ל למוות שדה של חבירו. בן צ"ל להדיות משלם ג' וכי חלה להקדש משלם חמשים וכו'.

(א) [לעיל ו' יז"ט], (ב) [ספס]  
(ג) לעיל ה' סנהדרין יד  
(ד) נכסות מו. מוספתא פ'  
(ה) ג"פ ש"ט, (ו) [לעיל ה' יז"ט]  
(ז) [ל"א אב"י ורבא], (ח) מנחות  
קא. גנוז ט. פסחים נג.  
(ט) ל"א על, (י) נשמות כא  
(יא) [יקרא כז, (ב) ווע'  
מוספות ואח"כ ד"ה אל  
מסרי], (ל) ע"י ז"ק.

1. דבר אל בני ישראל  
ואמרת אליהם איש מ  
יפלא נדר בערכך נפש  
לך ויקרא כז

[illegible]

[א] על כן מה תורה אור  
 [ב] ויגדו הירושלמי  
 [ג] ויגדו הירושלמי  
 [ד] ויגדו הירושלמי  
 [ה] ויגדו הירושלמי  
 [ו] ויגדו הירושלמי  
 [ז] ויגדו הירושלמי  
 [ח] ויגדו הירושלמי  
 [ט] ויגדו הירושלמי  
 [י] ויגדו הירושלמי  
 [יא] ויגדו הירושלמי  
 [יב] ויגדו הירושלמי  
 [יג] ויגדו הירושלמי  
 [יד] ויגדו הירושלמי  
 [טו] ויגדו הירושלמי  
 [טז] ויגדו הירושלמי  
 [יז] ויגדו הירושלמי  
 [יח] ויגדו הירושלמי  
 [יט] ויגדו הירושלמי  
 [כ] ויגדו הירושלמי  
 [כא] ויגדו הירושלמי  
 [כב] ויגדו הירושלמי  
 [כג] ויגדו הירושלמי  
 [כד] ויגדו הירושלמי  
 [כה] ויגדו הירושלמי  
 [כו] ויגדו הירושלמי  
 [כז] ויגדו הירושלמי  
 [כח] ויגדו הירושלמי  
 [כט] ויגדו הירושלמי  
 [ל] ויגדו הירושלמי

כ.

מיתה כמה היה שזה מחיים גזירת  
ההכרז הוא אצל הכ"ז אינו נזכר אלא  
למים [כ] שישמוהו בנ"ל והוא לא אכל  
לדי שומא שיהיה הוא מת לא יתנו  
ורשן את דמיו: **ת"ר** חומר בנדרים  
מבערבין ב' מיתה אחת לא פריך  
אחמ"ל דקתני זה חומר בנדרים  
מבערבין זה חומר ותי לא והא חכמי  
הני דנרייתא דכה"ג פריך בנ"מ פרק  
ההב (דף י"ז) גבי הא דלמך זה חומר  
בהקדש מבעביוט ופריך זה חומר  
והו לא האכיל טובא לפריך הכא הו  
ו"ל דהתם ליכא חידוש למאן חומרה  
בהקדש מבעביוט דמקין הוא דש  
אין חומרה מבעביוט מבעביוט

(6) ישי"י ד"ה שאין דמים  
וכי' שהרי ממ ע"כ לא:  
(3) ד"ה נתן וכי' כמי  
ובשאומו עקב חז"י בל"ל  
והד"א: (2) ד"ה סבר וכי'  
בטלו הס"ד ולאח"כ מ"ה  
כד"ש דפוטר:

אמרדו מאליז שלא אמר דמי  
עלי: שאר דמים למלחם.  
על אדם יכול ליהרר מאחר  
שמת כמה הוא אינו כשהוא  
חי: מי יאכל גביר אלה שה  
הוא? וזו כשהוא חי והוא כי  
אמרדו וליחזק יורדין (לא)  
דמי: אמרדו מאליז נח  
לאמורדא. וקדקדק כי כמה  
היה שה: דמי עלי. ומה לא  
נחית מעיקרא לאמורדא  
בגורו לכלל לא יתנו  
יורדין: ונחן לא יחשבו  
יד. אלא נחן כל מי שיש לו  
תחורו ונחן כשהוא לו: שאני  
הוא אלהי החכמה בתורה  
הוא. הרינו אשכנזי ורבי של

וה"ם אחמאי נקט מן  
הארכובה ועמלה טפי מכל שאר י"ח  
טריפות ויזיל דליכא רבואא דהאי  
טפי לאפוסי דר"ש דלמך (חזון דף  
מב:) יכולה היא ליכות ולחיות:  
ר"ר הספידר חצי ער בלי ר"ח  
אוסר נוחן דמיו. ה"ג רבוב  
הספדים ולל גורא דל"ב מאי קאמר  
בסמוך פלגיה לאו אורחיה לאינדוי  
ואחמאי אין דרך להסדנב חצי שוויה של  
כלי לקי נראה לר"ש דה"ג האמר  
ערך חצי כלי וספדי נוחא דלמך  
פלגיה לאו אורחיה לאינדוי דחצי  
כלי אין שזה כלום ומשום הכי קאמר  
פלגיה לאו אורחיה לאינדוי:  
אמר

כל דמי לא קאמר קמ"ל: ערך ראשי וערך כבדיו נותן  
ההשגמה תלויה בו כו': לאתווי מן הארכובנה ולמעלה:  
י' וס' בר' יהודה אומר לוקה ונותן ערך שלם לוקה  
וטו ערך חציו וערך חציו הוי דבר שהשגמה תלויה בו:  
ט' י' נדר בערך נפשות כתבי: וזה הכלל דבר שהשגמה  
חצי ערך כלי ר"מ אומר נותן דמיו וחכ"א לא אמר כלום  
ר"מ סקבר' אין אדם מוציא דבריו לכטלה לא שנא  
א דבריו לכטלה אפי' יו' כולו נמי ואי אין אדם מוציא  
דבנן דהכא כר"מ סברי לה וסברי לה כר"ש סברי לה  
דרי לה כר"ש דאמר שלא התנדב כדרך המתנדבים  
ועב: האומר ערכו של פלוני עלי ומת הנודר כו':  
דמיו של פלוני ע' עליו ומת הנודר יתנו היורשים  
מהו

מכתוב דבר שאין דרך להתגבד כלל כגון מנחה מן השעורים ומן הערשים או נזיר מן הגרורות אבל יו"ת אות מ' נמחק; וכן האמרתו הכי ואנן; וכן נזיר ט"א חייב אלא; וכן מה הלכך לא; וכן כע"כ ט"א שש דמים השחור והמה"ר נתן דמיו וקממנא; וכן דמים שישומו אותו כבד' והרי לא בא לידר שומא ששג' די שהה העשירי; וכן לערבך לעצמך וכו'.

(א) נראה דחסר כאן וי"ל ערך ידי וערך רגלי עלי לא אמר כלום. דאין הנשמה תלויה בו: ועומת דמיה. של יד כלומר וכו'.

י"ח א מ"י פ"ד מה'   
 מעשה הקרננות הלכה   
 ב   
 ב ב מ"י פ"ד מהלכות   
 מעילה הלכה ב:   
 כ"א ג מ"י פ"ד מה'   
 מעשה הקרננות הלכה   
 ד

מוסף רש"י

ובית זה קרבן. לזדק הבית, ששקף הן נקראין קרבן, כעין ששומר (נחמדני לא) ומקדש את קרבן ה' איש אשר מלא כלי הכסף, וקדושת דמים הם. וחורין קדש. שור זה עלי עולה. כיון דקאמר עלי להביאו קאמר, וכן נבנית לזדק הבית למוכרי להביאו דמיו ליד גובר יושם.

יבינו גרשום

[illegible]

**אממר** ר' חייא בר רב א"ש אמר דמי שור זה עלי עולה אמר שור זה עלי עולה כיון דאמר זה ומת אינו חייב באחריותו ע"י אהביא קאמר כלומר לערוך עד שתקרב וזה"ל רישא דמתני' דקתני שור זה עולה מת השור פטור מלשלם [אן לשמעתינן] אפילו אמר ונעלי [ו נלכא כן] הדין [הדין] דפטור מלשלם כדמסקי' חייא בר רב אבורי' דכולה מתני' בין רישא בין סופא מיירי דלמר דמי וזה"פ דמתני' דמי שור זה עולה דמי שור זה קרבן ונלכא ונפל הבית פטור מלשלם כיון דלא אמר עלי אבל אמר דמי שור זה עלי עולה דמי בית זה עלי קרבן ממת השור ונפל הבית חייב לשלם וזה"ל [איתא בפ"ק דר"ה] (דף ו' וס') איתא דנדר איתור נדבה נדר דאמר עלי נדבה דלמר הכי וזו מה בין נדר נדבה נדר מת או נגנב חייב באחריותו נדבה מת או נגנב אינו חייב באחריותו וזה"ל דלמיא בשמעת' שור זה נלכא ו' דרובא דאשמעינן דלע"ג דלמר זה כיון דלמר עלי חייב באחריותו ואר"י לנכאורה בשמע דמי שור זה עלי עולה גוף השור הוא חולין ואין בו קדושה דלמי לאמר דמי שור של פלוני על דגוף השור הוא חולין דאין אדם מתקדש שור חזינו ונלכא דמי לתקדש וזכר לדמיו דלמר בצתמורה (דף יט' וס') דקדוש קדושת הגוף דלמי דנחתא ביה קדושת דמים דלמר ביה קדושת הגוף דההם מיירי בדלמר יקדש שור זה לדמיו וזה"ל איתא בשמוך בשמעתינן דכי אמר יקדש השור לדמיו דגוף השור קדוש: **מיתבי** שור זה עולה כ"י שור זה עלי עולה השור הקדש ומועלין בו מת או נגנב (א"י) חייב באחריותו. אלמא לא אמרינן ועלי להביא קאמר וקשיא לר' חייא ומשני מי אלימא ממתניין דאוקיימא דקאמר דמי הכא נמי דקאמר דמי וקשה לפי מה דפי' (א' דגופו חולין

ממה דביש"ה הכא ינחא וזה לשונו הכא נמי דקאמר דמי וכדאזקאנא  
לקמן דקאמר יקדש השור לדמיו והדמים עלי עולה הלכך השור קדוש  
הכלא אמר יקדש השור ואם מת חייב בזהביותו דהא עלי אמר והכא  
הכלא אמר עלי להביאם קאמר דכיון דלא הוו דמים קמיה ולא אמר  
דמים הללו עלי עולה ליהבא להביא דלמיר דלמיר לגיל דהתם כיון דלאמר  
דלמיר הוו הדמים קמיה ולא אמר הללו ודאי עלי אשחיות קאי והא  
דגש"ה: **והא** מרסיפא דקאמר דמי רישא דלא קאמר דמי דקתני סיס  
חייבא בר דא קדשי כספא דמי וזו עלי עולה השור מולין ואין מעלין ב  
הקדש והסתחיל לרשקא מרישא סיס קושייתו עלה ולפי הפירוק ינחא הכל יסוף  
למיר ונגזר או שאכל כרי יתקן אמר חייב בזהביותו עד שיאכל  
ההוא ומלואו וקדשי בזהביותו א"ע דלאמר עלי לא מחייב יו' והא  
שור זה עלי עולה בית זה עלי קרבן מת השור ונפל הבית חייב לשלם וזה  
היהכלא יאמריה כי גזר דרממנא אימיה ואינו חייב לשלם והיהכלא דמתינ' ו  
חולקין וינחא דלית עלי להאי סוגיא דהתם הכא דר' חייב בר דר דמיו  
דחולקין וכן לדמיו קדוש קדושת השור ולא דמי ללאמר שור חטיו על דמיו  
למחפסין ביה הוא מחפסין אבל הכא השור שלי כי אמר דמי שור  
דמי (וב"ש) מהאי מחני' ארשב"ל דכיון דגוף השור קדוש הוי כמו הפרישו  
היה עלי עולה וכו' ומשני קאמר יו' והשור הוי קדוש דקדשתו וה"נ מחני' ד  
דלאמר יקדש שור לדמיו בלתי"ה נמי כיון דלאמר דמי שור זה עלי עולה  
היה קדוש וע"ה דהא דלמיר בר דר לא שט אלא דלאמר דמי שור  
קדוש ויבטיח ינחא כולה שעתא וינחא נמי האי דפ"ב דחולין (ג"ו) שם  
אמרו הפרים ודמי למקדש מנה לנדק הבית: **אע"פ** שחזרו בהן  
מותר בהנאה ומש"ה אומר לו הרי שלך לפניך דמיו דלא מירקין בזהביותו אלא  
הוא שור יו' וקשה למורי מהא דלאמר בתורת כהנים גבי בגדים נרעם נרעם  
הוא שור יו' וקשה למורי מהא דלאמר בתורת כהנים גבי בגדים נרעם נרעם

מִזֶּה דִּימָא. אַע"ג דעמד דבין נודר קודם מות־הואיל ולא אִמְרוּ  
יִנְדֵּר כְּחַי נודר לֹא אִשְׁתַּעְבְּדוּ נִכְסֵי דִימָי: גְּלוּי מִלְתָּא בְּעָלְמָא כּוּל.  
לְגַלּוּת מִהִי חֵיב וְהוּאֵל ויִנְדֵּר קִיִּם אִמְדִּין לִיה: **בִּתְנִי' וְכִיִּם זֶה**  
**קִרְבֵּן. לְכַדֵּק הַצִּיּוֹ: וְנִפְל הַכִּיִּם.** קודם שֶׁחֻקֵּן בּוֹ נִגְזֵר: **גְּמ' וְאֵל**  
**שָׁנָה.** דִּי אִמְרַ עֲלֵי חֵיב לְשַׁלֵּם אִלָּא  
דְּאִמְר דְּמִי עֲלֵי דְאֵס אִכְד הַשּׁוֹר  
הַדְּמִים לֹא אִכְדוּ דְּהֵא לֹא אִמְר דְּמִים  
הֵלְלוּ וְהָא הִיוּ בְּעִין: עֲלֵי לְהַבְיֹא.  
לְטֹרוֹת עַל שִׁתְּקִרָב: **הִנֵּן דְּקָאִמְר**  
**דְּמִי.** וּבְדִלּוּקִימָנָא לְקַמְלֵן דְּאִמְר יִקְדֵּשׁ  
שׁוֹר זֶה לְדִמּוֹ וְהַדְּמִים עֲלֵי עוֹלָה  
הַלֵּכֵךְ הַשּׁוֹר קִדּוּשׁ דְּהָאִמְר יִקְדֵּשׁ הַשּׁוֹר  
וְאֵס מֵת חֵיב בְּחִלּוּתוֹ וְהִנֵּן דְּהָאִמְר עֲלֵי  
וְהֵכָא לִיכָא לִימְזַר כְּדִלְמָא לְעִיל דְּהַסֵּס  
כִּיִּין דְּאִמְר זֶה לְמַטְטֵר נִפְשֵׁי  
מִתְּחִילוֹת אִמְי וְעֲלֵי אֲטוֹרַת הַבָּהָה  
קָאִי אִכְד הֵכָא דְּלֹא הוּוּ דְּמִים קָמִיָּה  
וְלֹא אִמְר הֵלְלוּ וְדִלְי עֲלֵי אֲחִלּוּתוֹ קָאִי  
וְהֵאִל דְּקָאִמְר זֶה הִכִּי קָאִמְר שׁוֹר זֶה  
יֵהֵא קִדּוּשׁ עַל שֶׁאִמְרַנּוּ וְאִזְלִי דְּמִי:  
**הַשּׁוֹר חוֹלִין.** דְּלֹא הַקְדֵּשׁ אִלָּא מַעוֹת  
דְּמִי הַשּׁוֹר לְכַשְׁמִכֵּר: אִינוּ חֵיב  
**בְּחִלּוּתוֹ.** שְׁהִי לֹא נִמְכֵּר וְנִמְנָל  
שֶׁלֹּא הַקְדֵּשׁ לְלוֹס: **אִכְד חֵיב בְּחִלּוּתוֹ**  
**דְּמִי.** קִיִּם מִכֵּר הַשּׁוֹר וְקִדּוּשׁ הַדְּמִים  
וְאִכְדוּ חֵיב בְּחִלּוּתוֹ: **רִישָׁא דְּאִמְר**  
**יִקְדֵּשׁ הַשּׁוֹר לְדִמּוֹ.** וְהַלֵּכֵךְ חֵיב  
בְּחִלּוּתוֹ שְׁהִי חֵיב קִדּוּשָׁא דְּמִים  
עַל הַשּׁוֹר וְהוּא קִיִּל עֲלֵי אֲחִלּוּתוֹ  
דְּמִי וְהֵאִל עֲלֵי אֲחִלּוּתוֹ הוּוּ הוּאֵל  
וְהַדְּמִים קָאִי וְדִמִּים לֹא הוּוּ קָמִיָּה  
לִימָא הֵלְלוּ: **סִיפָא דְּאִמְר לְכַשְׁבִּיבֹא**  
**דְּמִי יִקְדֵּשׁ.** הַלֵּכֵךְ אִינוּ חֵיב  
בְּחִלּוּתוֹ כִּדְּמִים דְּמִי הַשּׁוֹר וְלֹא כֹּא  
לְכָל דְּמִים נִמְנָל שֶׁלֹּא הַקְדֵּשׁ לְלוֹס:  
**ר"ם הִיא.** דְּתִנִּיחַ הִרִי אֵס מִקְדוּשָׁא  
לִי לְאַחֵר שְׁתַּמְנִיִּיר לְאַחֵר שְׁתַּמְנִיִּיר  
כִּי ר"מ אִמְר מִקְדוּשָׁא: וְאִיכָא  
**דְּמִינִי לֵה.** לֹאֵה לִרְעִי יִהְיֶה וְאִינוּ  
וְרִמִּי כִּר חֲמָל: **אֲטַם שְׁתַּלּוּי כִּהֵן.**  
שְׁאִמְר טַמֵּא הוּא וְעִימַד לְנִתֵּךְ כֹּל

הרי שכן לפניך ולא אשכיר לך בית אחר שהרי בית שהשכרתי לך  
קיים: נתלו. הנה חייב וי משכיר להעמיד בית אחר לשוכר דמיוס  
מזילה דמשכיר הוא שנחמד על הגזל או על רבות העין:  
הקדישו  
למפטר נפשיה מאחריות קאמי ועלי אטורה בנאה קאי אלל הכא  
קאמר זה ה"ק שור זה יהיה הקדש עד שאמכרו ואביא דמיו. עכ"ל  
ב"ו. וה"ה דהוא מצי למיפוך צהדיא מסיפא אמנתי לפי מה דפי' ר'  
מת או נגזב אינו חייב בזהמיותו ובמנתי' תנן דחייב לשלם אלל לפי מה  
האכלן קשיא על הא דליחא בפ' בתרא דחולין (דף קטו. וסס) המקדים מנה  
הגוזר ורשב"ל עליו כל היכא דליחא פי' הוא דרשנאמא אימיה דכתיב  
ונתן הלוואה ושר' זה עולה בית או קרנן מת השור ונפל הבית פטור לשלם  
קפריך הא דרשב"ל מ"ירי כשהפריש המנה שהקדיש ומש"ה קאמר דכל  
אלל הפריש כלום ונש"ה קמי דחייב לשלם דהא אוקיימנא דהשור גופיה  
למפטר דמיו יד' לכן נראה לר"י דהכא במנתי' דגוף השור קדוש כמו  
דאין קדושתו קדוש דהתם אי אדם יכול להקדיש מחציתו ומיזה כל מה  
זה עלי עולה גוף השור קדוש והשתא נילא דפריך בפרק בתרא דחולין  
ימי למקדיש מנה לנדק הבית וניחא נמי בשמעתי' דפריך מצרייתא דשור  
היו גוף השור הקדש ומיזה חימה קלת אמאי לרין לאוקמי דמפיק רישא  
גוף השור הקדש וצ"ל דה"פ רישא פי' הוה אמר יקדש שור דמיו והיו  
העלי עולה פי' דאמר יקדש שור דמיו ומיזה עולה והיו גוף השור  
ופריך ממנתי' דהכא אלא' שמעון פן לקיש דכיון דגוף השור קדוש הוה  
ובשר לו הרי שצ"ל אפ"ר. אור"י דמהכא משמע דבית מנוגע המוחלט  
ק האומנין (ב"מ ע"ה. וסס) שכן חמור והבריקה או שנשעים אנגרא  
סס כן הו' כי מנה או נשברה דתנן התם חייב להעמיד לו חמור  
תן לה מארה שלא יהנה ממנו משמע דאסור צהנאה וכן משמע בפרק  
מנחות

6. 3. 1

(א) תחילת קלט, (ב) תוספתא  
 פ"ג ס"ו, (ג) כתובות נח,  
 (ד) תוספתא דב"מ פ"ח ה"ג  
 פ"ט, (ה) ז"ק, (ו) גי' ז"ק והך  
 פירושא איכא (לוקמי, ז) ז"ק  
 ח"ו, (ח) גי' ז"ק, (ט) גי' ז"ק  
 וזה נראה לי דוחק.

## שיטה מקובצת

[illegible]

א. צ"ל הא קאמר מתחלה איני חייב וכו'.



האומר משקלי עלי פרק חמישי ערכין כא.

(א) גראה דל"ל היבא

הוא יפה וכן בורין היא עישה וכן היא שומא. כלומר בכך וכן ממון שמוה ב"ד; דאיכא דניחא ליה. לקנות כדי למיהב (דמיה) לבעל חוב דמיקל בזווי שמי שפוער (לכ"ח) אין מנחין לו כל כך לברוך אוזוי דאמרי ליה ממארי רשותיך פארי איפער; ואיכא דניחא ליה ללוקח למיהב דמיה לאשה משום דשקלה על יד על יד כשהיא צריכה להוציא ולא בבית אחת;

**תנן** שום היתומים כ' במאי עסקין א"מא בעצ' חוב עובד כוכבים  
 פי ציית. ואם תאמר למה ליה לאותובי לרב אפי' מממניתין  
 ממילתיה דרב אפי' גופיה הוה מצי למיפדך דאמר דאין מוקדין לנכסי  
 תומים אלא אם כן רבית אזכרת בסס במאי עסקין ה"א דאין מוקדין  
 אילמא צבעל חוב עובד כוכבים מ' ציית להמתין עד שיגדלו ואי צבעל  
 חוב ישרא' מי שצקנין ליה דקאחיל  
 רבית וי"ל למימלתא דרב אפי' לא מצי  
 למיפדך דאפשר לאוקמה דכלל חב  
 לה ולעולם צ"ת עובד כוכבים חייב  
 ומש"ה אין מוקדין לנכסים למרוע חייב  
 אלא אם כן רבית אזכרת בסס (יטו) ויחזק  
 מוקדין אפי' לא חב להו עובד כוכבים

ש' שלשים יום ושום  
 רבי מאיר רבי יהודה  
 יום ושום ההקדש  
 יום אחד וה' אחד זה  
 אמר אבימי הלכה  
 יתב<sup>ט</sup> רבי חייא בר  
 אמר ליה רב נחמן

(א) גם' אל' ההיא דר' יוחנן משים חננא: (ב) רש"י ד"ה גרושה לא חין:

רבינו גרשום

## רבינו גרשום

**רבינו: משום מונוי.** דכל זמן שחיה  
 גורבא כחובתא זנוית משלחא והוי  
 פסקיה דרבו: **אילמא בצעל חוב**  
**עובד כוכבים.** דשקיל רביא ולהכי  
 מוקקין: **מי לאים.** להמחין ימי הכרחותו  
 בלא רביא: **כחובתא כחובתא בצ"ד.**  
 דכיון דשוב אין לה מונוות בלא מפקדי  
 יתומים מדי בהמחנה: **לא מודיקין לה.**  
 לפטור מרביא הוילי ומעשיו אין  
 מונומיה על יתומים: **כיון דאודקקין**  
**לה מעיקרא.** בתמילת צדיעת כחובתא  
 לה הפסקיה מונומיה: **מודקקין לה**  
**לכפוף.** להגבועה כחובתא: **הא לא**  
**קאי ר"מ היא דאמר כחובתא**  
**טו"ץ[אשף] צדיענות.** מיניה דדייה כגון  
 אש גירסא וקמיל דמתמי צדיענות:  
**דנשיין.** בצעל חוב עובד כוכבים:  
**נשייני מודה.** בשעת מיחה הודה  
 אביה: **כולהו נמי כשייני מודה.**  
 ובעל חוב ישראל: **גרופא (ג).** אין לה  
 מונוות: **היה דרבי יוחנן.** דאמר  
 כחובתא מגביין מתמי: **האששים**  
**מינא מפנין לה.** כדי שימלאו האששים  
 חוב צדיעי האששים וישלחו לו להן והלכך  
 אפילו גרופא נמי: **בפר שיצביחו.**  
 ימותו כלביש שהיו נהם ממון זה:  
**לאו בני מיעדא מלוה גיהנו.** דקטניס  
 הן אלא יתמין עד שיגדלו: **לרבי**  
**אספספי.** אביש נמן לבעל חובו מעות  
 או כסף חובד במשכון בשעת מיחה  
 ולא הפסיק לטעול את השטר מידו יו:  
**דרשמייה.** צ"ד לאציקן על שאינו פורע  
 לזה חובו ואת צדיעתיה דהשתא לאלה  
 לתיישא למרע ללא היה פורע לאלה  
 בצית דין כדי שימירו ידיו: **שלאו**  
**מפסא דרשמייה ומיס דרשמייה.**  
 מיתוקמין כל הך ממתייהא לעיל  
 דאמרנו מוקקין: **והלכשא כרז גופא.**  
 הדיכא ללא שמוהו חיש לצדיי:

חִילָמָה כּוֹכָבִים שְׂקִיבֵל עֲלֵיו  
וְלֹא קִיבֵל עֲלֵיו לֹזוּ ת"ש ע"מ לִיתֵן לְאִשָּׁה כְּתוּבָתָהּ וְלֹב  
אֵלֶּא כְּתוּבָתָהּ בְּשִׁלְמָא לר' יוֹחָנָן נִיחָא אֵלֶּא לרֵב אִסִּי  
לְהֵכִי ו' כּוֹלָהוּ נְמִי כְּשַׁחֲיִיב מוֹדָה מְרִימֵר ו' אֲנֹכִי כְּתוּבָה  
רֵב יְהוּדָה אִמֵּר רֵב אִסִּי אֵין גִּזְקִין לִנְכְּסֵי יְתוּמִין אֵלֶּא  
שִׁישִׁי בּו רֵבִית אוּ לְכְּתוּבָתָהּ אִשָּׁה מְשׁוּם מְזוּנִי וְאִפִּי רֵב  
אִמֵּר לִיה ו' ו' הֵא אֲנִי דְרֵבִי יוֹחָנָן מְשׁוּם חֵי  
לְנֹכְסֵי יְתֻמִּי כִּיֵּן דְּשִׁמְעָנָא לְהֵא ו' דְּרֵב הוּנָא תְּרִין מְשִׁי  
מִכְּמָאן וְאִילֵּךְ מִיּוֹדֶקְנָא מְעִיקָרָא מֵאִי טַעְמָא לֹא ו' אִמֵּר רֵב  
יִנְיָהוּ דְּרֵב הוּנָא בְּרִיה דְּרֵב יְהוֹשֻׁעַ אִמֵּר אִימֵר צְרִירִי אֲתֵּי  
בְּשִׁמְתוֹהִי וְיֹמֵת בְּשִׁמְתוֹהִי ו' ו' שְׁלֹחַן מִתָּם דְּשִׁמְתוֹהִי ו'

בדיני ישראל א"ה רבית נמי לא נישקול שקיבל לזו  
 חוב חובו בשלמא בעל חוב בין מר ובין מר כדשנן  
 ש"א הכא במאי עסקינן כשחייב מודה השתא דאתית  
 לה לגרושה מנכס דיתמי א"ל רבינא לאמימר והאמר  
 כי היתה רבית אוכלת בהן רבי יוחנן אומר או לשטר  
 יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדא מזוני אבל  
 מתנינן לה אמר רב נחמן מרישא לא הוה מוזיקאנא  
 דרב יתמי דאכלי דלא דידהו לזילו בטר שיבקייהו  
 פפא פרעת בעל חוב מצוה ויתמי לא בני מעיבד מצוה  
 יתמי מאי ביניהו איכא ביניהו "בשחייב מודה אי נמי  
 בשמתייהו והלכתא כבב הונא ברביה דרב יוחנן

מכל מקום לרב אסי קשיא

[illegible][illegible]

ד א מ"י פ"ח מהלכות  
מלוה וזה הלכה ה'  
טו"ש"ע סימן ק"טן ק"פ פ"ט  
א ויגרד אלמס בחבונס  
י"א ד' קכ"ג:]  
ה ב מ"י פ"ח מהלכות  
מלוה הלכה ג טו"ש"ע  
ח"מ סימן ק"פ פ"ח א ויגרד  
אלמס ק"ל:  
ו ג מ"י פ"ח מהלכות  
אשוחט הל' א טו"ש"ע  
ה"ש"ע פ' א ט"פ ג:  
ז ד מ"י פ"ח מהלכות מלוה  
הלכה א טו"ש"ע ח"מ סימן  
ק"פ פ"ח י' ויגרד מ"ט  
פ"ט ג:  
ח ה מ"י פ"ח מהלכות  
הלכה ו טו"ש"ע ח"מ פ' א

מזוסף רעז"י

[illegible]

דבא

[illegible]

שיטה מקובצת

[א] יתיב רב חייל אורי י  
 נמחק: [ג] חסדא קולפי טאבי  
 כלעי מניה דאבימי עלה:  
 [ד] אמר. ע"י ספר התורומות  
 שער י"ד ח"א: [ה] רביה  
 וקתני: [ו] אסי. ע"י חסי  
 גיטין (דף כב ע"ב): [ז] כ"ד  
 ודבר יהודה: [ח] דאיווקין  
 גמי לה מורקקנין לה כיון  
 דאיווקקנין לה מעיקרא  
 מורקקנין לה לבסוף:  
 [ט] עלולם כבע"ח עורכ  
 כוכבים. ימימה הוא אמרין

כרכובים לרבו שפירש אסא  
 ילל קטיר ברח תורשב שאינו  
 ילל קטיר לענין בשבעה אל  
 יצה. הרא"ש ז"ל בחסותמו:  
 וכו' גדולים ואין צ"ל קטנים  
 בגדולים נפש הבניא מרבא.  
 כשחביב מרה נוקקן וא"ה  
 לצרור ולא לפלוג אדרב אסא  
 במקום וליכא למיחש לארי  
 ושהי אוח' ית' נמקח: [ו] אסר  
 אדע' דאמר' ית' משפאיש  
 א: מיל דא חיישי ירח' פ'  
 ו' הבעלים חז' בעני נשומיהן  
 [לה] דאמר ר' חניא חברין  
 וליח' חתם אלא שלחום חס'  
 ו' חס' ר' אלעזר ואיהו קדים  
 נמקח: [ו] מידו ע"ה שפת אביהן



מִי אֵפֶיז הוּא הַקֹּדֶשׁ הַדָּקֵשׁ  
הַלֵּכךְ יִדְרִינָה: וְדִחְקָא לִיה  
אִתְּחִיבִירָה עוֹד לְעוֹלָם: אִסּוּ  
רְבָחָן הוּא. שְׂאִסּוּר בְּרוּשָׁה:  
יִלְקוּחֹת דְּבָרֵי רַבִּי רִשְׁבִּי  
(דְּסִבְר) דְּסוּף דְּבַר רֵאִי הוּא  
עֲרֹב רְכֻתוֹהָ לֹא מִשְׁתַּעֲבֵד  
דִּילְ דָּגֵס הִתְנַצֵּס וְלִי נְפִי  
לִאֲדַרְבִּי דִּפְסָחִים מִי וְדִקָּ.



(א) גיטין מט: ב"ב קע"ד;  
(ב) ו"ל פסחה: (ג) גיטין (ד)  
(ה) ש"ק, ד"פ פסחא, (ו) ו"ל  
(ז) ו"ל (ח) נקמן לה: (ט) ו"ס  
(י) פ"ד ס"ה: (יא) ו"ל לה:  
(יב) ע"י ח'ס' ב"ב ק"ד: (יג)  
(יד) מנה"ל: (טו) ב"ל מעדנין;  
(טז) ו"ל לה: (יז) ב"ק ק"ב: ב"ב  
(יח) קנאה: (יט) ש"ק גרס י"ב פסח  
(כ) דלחמ' (כ"א) פסחא ו"ל  
(כ"ב) פסחא לה: ונשאר  
(כ"ג) דוכתי: (כ"ד) משמע דמן צ"ק;  
(כ"ה) ונ"י טעם ח'ס' גיטין  
(כ"ו) ד"ה פקדון ו"ס' ב"ב מד:  
(כ"ז) שורין: (כ"ח) ש"ה ח"ל פסח  
(כ"ט) ו"ל י"ב

## הגהות הב"ח

ב) נמי משתעבר לבר

**מזמור סף** עיד ד'נר ב'ו'. פירש"י  
בעל חוב יוסיף להלוותו  
הנה ונחמה הנדחת האל חסדו

לשון הכ

ממנת ליתן כ"י לכן נראה לפרש שהלוא  
וסיף (להלוות) עוד דינר ופודה הגכמים  
האלו דמי ליתנו לאשה בתעבתה ולדני

חסדו ורחמי יקונו עליהם  
 וצוה הוא רעבד רלאו  
 יקח ימכרי מידע ידע  
 כתובה אמאי ניזיל  
 דאפסיד אנפשיה:  
 והיתה עליו כתובת  
 האשה יכולה לגבות  
 ב"ח את חובו אלא  
 לאשה בכתובתה  
 הקדיש עד חשעים מנה  
 חוסף עז דינר ופודה  
 מנת ליתן לאשה  
 חובו: גמ' למה לי  
 שום דר' אבהו דא"ר  
 ש יוצא בלא פדיון י  
 עון בן גמליאל דתניא  
 חובו כנגד הקדיש  
 והרבנן עד כמה אמר  
 רב ששת יא עד פלגא  
 חייבי ערכין ממשכנין  
 לשם יום וכסות שנים  
 וסגדליו ותפלו לו  
 אם היה 'אובן גותן  
 מין ומין חרש נותנין  
 מגירות ירבי יא אליעזר  
 לו צמדו חמור נותן לו  
 ד מרובה ומין אחד  
 ויהי

מוסף רש"י

ערב דכתובה דברי הכל  
לא משתעבד. חזק דערנ  
בעלמא הוא ועוד לאו מידי  
חסרה שלא הוציא כלום  
משלה (גיטין חט"ז). קבלן  
דבעל חוב. מרמי לחיובא  
איכא. חזק דקבלן הוא ועוד  
דחסריה ממנוא (שם ט).

לִּיה לֹא מִשְׁחָעֲבָד. דְּלֹא  
גִּמְרָה זֵלְזוּלָה לְשַׁעֲבָד נַפְשָׁהּ יֵאָדָם  
אֲלֵא פְּטוּמֵי מִלִּי שִׂירָא  
לְהַפְסִיד (וּשְׁבָרִים בִּי' קַעֲדָה).

העצמות, אבל מתכוין לזווג, שש"י ערבות זו מתרצין ולא מידי חסרה לאשה, דהא עב

למיטב טון דו ולטובתה נמכין  
(שם) בי רוכלא. רוכל, מוכר  
נדרות של נשמים (גיטין ד.ג.)  
דמחור על העיירות  
הנמכין של נשמות

ימונה יש לו מחטין וכיסות  
וקערות, ה"ג ליחשיב ולחיל  
(נזיר כא.) מוסיף עוד דינר.  
דכחותו דינר יכול לפדות

אפילו שזה חלק זז (נדרים 19)  
מוסיף מלווה זה על הלוואתו  
דינר, ופודה את הנכסים  
האלו. מיד הקדש צדינר זה  
נמסר למלווה.

רצא, בגון קונמות או צהמה

לקרנן או נגד שפירסו על  
המת, כי ההיא ריבמות (סו):  
גבי אינלאל דמילתא דפירסו  
יתמי אחיתנא, דהוא משתעבד  
למחברא האמר האמר האמר

קניא מיתנא, אבל קדושת  
דמים לא אמרינן (ופסחים דא).  
שלא יאמרו כו'. גזירה  
שחא יאמרו הקדש במור יוצא

לחולין בלא פדיון צביק דנא.  
חייבי ערכין ממשכנין  
אותן. דכיון דלאו לכפרה אמי  
משהי ליה (שם ח.). נותן לו

ממעלין (ולעיל יח.) מעלין  
 ולו תפילין. ולו המעות וימן  
 מעלין. שמין  
 כלומר אף תפילין

הקדש ומעלין לו צדמים ומידן  
 כשויהין ודשמים ב"ב קנא.



שיטה מקובצת

א"ת: דאחמז ס"א אהמז:  
 ז' ליה גכסי משחעבד חיבת  
 גמי גמחק: ג' מירי חסרה  
 אות י' גמחק: ד' מאי טעמיה

אות א' נמחק: כן מירי חסד  
אות י' נמחק: ו' לאשה  
מירי שהנכסים שהקדיש הם  
ותר הרמים יתן להקדש ואין  
ק' הכתובה והחוב נפרד אגב

אמרו הקדש יוצא בלא פדיון  
במשעם מנה וכו' מחייתך;  
לא נראה לי דבכמה מקימות  
ר' ואינו גובה רפי' ל"א ואינו

מֵעֵשֶׂר שָׂאֵי אִפְשָׁר לֹא לֵאדָם  
זֶה לְתוֹרַת פְּרִיזֹן צָרִיךְ לְכַלּוֹל  
אֵי יִרְדּוּ הַנִּכְסִים לְתוֹרַת פְּרִיזֹן  
כִּי אֲנֵנָה קִרְקָעוֹת שְׁעָד כֵּאֵן

מיר: יבן ארתן נותנין: יגן שני  
ק: כאן פלגא אפילו לא שוה

א נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש  
נכסיו מעלין לו תפיליו: נב' מאי טעמא דאמר קרא  
וא

בחוסיפסחא דמכילתין משמע כלישנא בתרא דתני בהדיא ואס לאו אין  
אלא צניר מפלגא ודאי לאו אדעתא דהכי אחפיה ולישנא בתרא  
י שייך שמה יאמרו הקדש יואל בלא פדיון:

[illegible][illegible][illegible]

ס אות ר' נמחק: ין ברתא שאם: יע דהשתא איכא לממר דכי אוספיה: ק הימוניה הימניה אות מ' נ  
בקר שלו הן: מד לו תפילין בדמים ופודה: נס נהרדעאי ורב פפא: כו ינבה ואומר דמתני':

ואם לאו דחובו יותר מהקדישו  
ולאו אדעתא דהכי אחפיה ליה עליו  
הכלב לא נצי מהקדש ל"א ואם לאו

הקדשו כלום: **עַד מִצְוָה**. יש ליטנו כשמי לשונות דבין שאינו (ש) כיון דהחוב טפי מפלג לא חל הקדש עליו

למסורת בדבר מועט על מנת ליתן לאשה כתיבתה כו' וכיצד פודה בדבר מועט הקריש בצ' מנה  
 מה עוד דנו ופודה את ההקדש כאותו דנו ע"מ כו' אע"פ ואיכא למימי הוואל ולא היו כנגד  
 א' היה חובו כנגד הקדשו שחובו היה יותר אינו פודה הוואל הצריך להמתיק שאין לו מהיכן  
 שיהיה חבל הדנו על שיעור א' ללמד ובהמשך אחרים נשנו ובהם כלים מן הדקדוק ורבות מהמשנה

מחצית חובו הוראל לצורך הממתן (מקו) חבו חובו ימתן לכל החוב עד שיהא ההקדש אפילו כנגד מחצית חובו הוראל לצורך הממתן (מקו) חבו חובו ימתן לכל החוב עד שיהא ללוח וינתן להקדש

שיהיו לו שתי מגירות: וכל שיש לו מן המטע. כלומר אין מוסיפין לו מן המוטע אלא יתנו לו אחת. ויהיה קודם לכן אלא אחד: מעלין לו הפיליו. נוטלין ממנו הפיליו שאף הן קריי בבסיס:

אומרים לו למכור מן המרובה וליקח לו מן המועט: **טו** קא יהבא זוזי אות יי נמחק: יון עלייה דאין אלא פלגא דיש לך אדם צעיר שקנה קרקע פי שנים בשווריה אבל: **נז** מטה וסנדליו ותפילין:

(א) "בִּקְקָב" (ב) כְּמוֹת נֶדֶךְ  
קָבִי (ג) לְנִיל יִמָּן (ד)  
בְּרִטְוֹרָה פִּי הַגּוֹן (ה) וְלֵקֶן  
כֹּחַ (ו) לְקֶמֶן כֹּחַ נִדְרִים עוֹ  
(ז) לְקֶמֶן כֹּחַ (ח) וְלֵקֶן (ט)  
כֹּחַ (י) לְיִקְרָדֶשׁ (כ) בְּגִינֹת פֶּתַח  
מִנִּי שֵׁם דִּיכּוֹל לְפָדוֹת כֹּחַ פֶּלַעַ  
וְכִי מִגִּדְּיוֹן שֶׁהֵי לְקָבִי

1. ואם מן הוא מער  
העמידו לפני הכות  
את הכות על פי אשר  
הגדר יעריבנו הכות:

(א) רש"י ד"ה אע"פ וכו' ומע  
את דמיהן וכו': (ב) ד  
לאיטליח ליום: (ג) ד"ה לט  
וכו' לזול עס וקונים א  
המרגליות ביוקר הס"ד:

החייו מעריך. בלומן חן.  
חיותו מעריך: רובין, דלא אן.  
לא בצמח לא חסדן קסבר  
נכסים יגדלו ואין נותנין לו;  
האיגוד: הדון להרבה בעניני  
דדון מצו לאושולי ולמי ש  
משאיל לו מעצו שואל ממ  
מגידה כגדו היה לו במגדור  
צורכי השטח דאין לו אלא ש  
מעצדו חליב לאושולי לט  
לית מן המעט אן לאוס  
[לאונזן] לית חלמ מן המע  
קמיל דלא: אן לו. לזנבר לט  
לא כסות אשתו זבני. אן  
דעוין לו לבש: אן רגא  
עברם כסותן [נמדרין] לשכ

השוק יורד...  
ממילא אותה! לזר משוכח.  
אלו איז מיין און ממקד  
להליכן שיקון הורק א  
כמי שזן שרן במקומו  
קמייש לער מערצ ובהארש  
(שימשכנה) [משקדשש:]  
משכשכן אותן היני אל א  
מקומו ושעמו: ביום ההוא  
שהה מרגליה לקליס. לומר  
הענין אל עמנו הורק ארס  
הורק ויש לו מרגליה ואנש  
בידו ובמקומו אל של משש  
אחא בשקל יורדון  
ורסור ויא אומרים שהיה  
שחכבר יורק בלע אל היני  
בשע ד חיל יורק ההוא: ש  
הקדש לבדק הבית. מקום ש  
כולו יורק לבנין אור ממנו  
אל אלהים אל למהב:

אין מקדשיון (שרד בית  
חורב שורשים); מחות  
שנים, לפני הירוב כי אם  
שלש חמשים שקלים (כדפס)  
בגמרא! דעצה טובה קמל  
אדם שן ונכסיו דעמקד  
שדח שן לפני (דילב)  
ואח"כ גזאלה (שם דילב)  
השנים שיש מן הגזאלה  
היובל ואח"כ שנים ארבע  
הקשו יגרע להקדש לכל  
סלע ופניחיו ורובו (וגזאל  
הקדש) [הקדשן] (למכור)  
ופניחיו לא יעל לכרד תר  
שכן שכן עולה השכן ב שקל  
מיט [שקלים] למיט שני  
שנים חמשים (צמחה)  
ושחבת: שנייה עולה לכל אכל  
והשקל השנא מחלקל לפניחיו  
שן שקל מן פניחיו ורובו

לכל שנה שלט ומסדורו חזרו ו  
מגיע פחות ממסדורו לשנה ול  
אין נתון בשביל אחר שנים  
מסדורו ולא היה אלא בשלם  
אפי"ו בזה פירוש שיש אחר  
כיל: ולא גולשין אחר היכול  
לאחר היכול לא יאמר כיון ש  
השנים הנחתיות הן יחידים  
(ומקדש) ורשומה מקדשין  
ששואל. וזהו להרשיע מתחת  
12 ואם מעט נשאר בשנים עד  
ש הקדש (פחות שש) כגון  
13 [ואין מקדשין לילאד כדכתיב  
לחזק אחר מקדשין כי  
לעזי כמיה. מוכר שדה  
יוצאה עכשיו וחזרת לבעלים  
למכור קנה ומה קדש כבר יד  
ואין חזר. דאמה חזרת לבעלים

**אין** להקדש אלא מקומו ושעתו.  
שום ההקדש ששים יום והרי ב  
דהו רוחא דהקדש ואין לומר ד  
ומשום הכי לא שייך הכנה זה אי

וְיֹאמַר מִן הַיּוֹם הַזֶּה הוּא מֵעֶרְכָּךְ הַחַיִּימוֹת מֵעֶרְכָּךְ: אֲבָל  
לֹא לְאַשְׁתּוֹ וּבְנֵיו וְכו'; מ"ט הוּא מֵעֶרְכָּךְ וְלֹא כ"ו  
אֲשֶׁתּוֹ וּבְנֵיו מֵעֶרְכָּךְ: רַבִּי יוֹ אֲלֵעָזָר אוֹמֵר אִם  
הָיָה אֵיכָר נֹתֵן לוֹ צִמְדוֹ [וְכו']; "וְרַבֵּנּוּ הֵנָּה  
לֹא כָלִי אוֹמְנוֹת נִינְהוּ אֵלָּא נִכְסִים נִינְהוּ:  
הָיָה לוֹ מִין אַחֵר [וְכו']; פֶּשִׁטָּא כִּי הֵיכִי דְסָגִי  
לִיה עַד הִשְׁתָּא הִשְׁתָּא גַּמִּי סָגִי לִיה מְהוּ  
דְּתִימָא עַד הָאִידִנָּא דְהוּא לִיה לְאוּשׁוּלִי הוּא  
מוּשׁוּלִי לִיה הִשְׁתָּא דְלִיבָא דְמוּשׁוּלִי לִיה לֹא  
קַמ"ל: הַמְקַדֵּישׁ אֶת נִכְסָיו מַעְלִין לוֹ יוֹ תְּפִלִּין:  
הָיָה גְבֵרָא דּוֹבִינְהוּ לְנִכְסֵיהָ אֲתָא לְקַמְיָה  
דְּרַב יִימָר אָמַר לְהוּ סְלִיקוּ לִיה יוֹ תְּפִלִּין מֵאִי  
קַמ"ל מִתְנִי" הִיא הַמְקַדֵּשׁ נִכְסָיו מַעְלִין לוֹ  
תְּפִלִּין מְהוּ דְּתִימָא הֵתֵם הוּא דְסָבֵר כ"ו מִצְוָה  
קַא עֲבִידָנָא אֲבָל לַעֲגוּי זְכוּנֵי מִצְוָה דְּגוּפִיָּה

לו <sup>10</sup> בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע ש  
חדשים שלקחן לשמן אע"פ שאמרו עבדים נמכר  
תלכן לו כסות בשלשים דינר <sup>11</sup> משוכה מנה יוכן  
לאיטליס <sup>12</sup> משיבחת היא יוכן מרגלית אם מעלין אותו  
<sup>13</sup> אין להקדש אלא מקומו ושעתו: נב"י <sup>14</sup> זנתה  
<sup>15</sup> שלא ישהה <sup>16</sup> מרגלית לקלים קודש לה' <sup>17</sup> יסתם הנה

אין 'מקדישין לפני הויכל פחות משתי שנים ולא משנה אחת' אין 'מחשבין חדשים להקדש' א' ורמינהו מקדישין בין לפני הויכל בין לאחר ה' נמ'

לא יקדיש ואם הקדיש אינה קדושה רב ושמואל  
מקדישין ליגאל בגירוע פחות משתי שנים <sup>(א)</sup> וכיון דא  
פחות משתי שנים <sup>(א)</sup> יהא אדם חס על נכסיו ואל  
איתמר המקדיש שדרה בשנת היובל עצמה רב איתמר  
ושמואל אמר אינה קדושה כל עיקר מתקף לה רב  
דפליג שמואל עליה דרב איכא למימר קל וחומר<sup>(ב)</sup>  
עבשיו שאינה מכורה אינו דין שלא תימכר אלא ד  
והא נתן ה' הגיע יובל ולא נגאלה כהנים נכנס  
דברי רבי יהודה <sup>(ג)</sup> שמואל בר"ש סבירא ליה דא

יֵצֵאת חַיִּי שֶׁנָּה שִׁנְאָה כִּי הָא דמפרש לקמן [שם] דלאקדשה בפלגא דלרצונה  
היוכל ולא מיפסקא בגירוע אלא בחמשין ואי לא חשבת אותן חדשים ש  
אלא שני קלעים ושני פונדיונין הכא ודאי מחשבין אותה ביציאה גמורה:  
שנים: דא ושמאל דאמרי תריווייב אין מקדישין לגאול בגירוע פחות  
הא נותן בציט כור ו' קלעים כדכתיב וזע חומר שצורים (ויקרא כ) ואם  
רבות זע היוכל בהא ונותן קלע ופונדיון לכל שנה כדכתיב (ויקרא כ) ואם  
זוע שאינו נותן מחמשים קלעים והמקדיש שמי שנים לפני היוכל פודה א  
ת. וכן עולה החשבון של גאולת שדה אחמה לכל שנה קלע ופונדיון שהרי א  
חייב [שם] אם חשבת היוכל יקדים שדהו וגו' משמע ולא שנת יוכל בכלל אלא ש  
הבאליס עד יוכל השע וארבעים קלעים ונחלא קלע יוצא שם קלע לכל  
ופונדיון פחות פונדיון הילכך המקדיש שדהו לאחר היכול אחר על שלש  
קלע ופונדיון למעט שנים חמשה קלעים קלע ופונדיון גמון מ"ע קלעים ומ"מ  
בפרק ים כדור לנחלה (ד. פונדיון זה מה טיבו קולבון לפירוטו.  
כאן דין גירוע ואם בא לגאולה נותן ו' קלעים דגבי גירוע כמיב (ויקרא כ)  
משמע לן מחמי' שיהא אדם חס על נכסיו ולא כן יפידה פחות משמי שנים  
מעמדה פיה שמואל עליה דרב לקמן בפרק המוכר (דף כט:) משום דלאכא  
ויאליץ מדי הקדש ציבול בלא פדיון דלא חסן (למקד דף כט:) הגיע יוכל  
: כרש"ל. הילכך יראה למימר ק"ו תקופה כבר יצאה עשויי איהא

[illegible]

זאת לבעלים) אינו דין שלא לחול קדושתה עליה כלל):

וְהַקֹּדֶשׁ אֵלֶּה מְקוֹמוֹ וְשַׁעֲתָהּ וְאֵם כֵּן לְמַה לָּרִץ לְהַמְחִין  
שׁוֹם הַקֹּדֶשׁ שָׂשִׁים יוֹם וְהָיָה כָּל הַדָּבָר אֵין מִמֶּנִּין אֵעִי  
וְהָיָה רוּחָא דְקֹדֶשׁ וְאֵין לִנְדָר דְהַבָּא מִיָּד בְּשֶׁהֲקִידִים כָּל נִכְסֵי  
שׁוֹם הָיָה לֹא שִׁיד הַכְרָה זֶה אֵין דָּהָא מִנֵּי בְּמוֹסַפְתָּא דְפִרְקָין

לכדה כן הדיון לדון ממתיניו ו"ל  
הכח מירי במטלטלין ואיסא  
(בשו"ס) [כפ' אלנה ניוזמ]  
[כמוצו דף ק:] לדון מכריזו על אלו  
שמה יגבו אל רשא דמתי' דמזרי'  
הכרוז ששים יום מירי בקרקעות:

אין מקדישין בו: רב ושמואל  
דאמר תרנויהו אין מקדישין  
לעצמיהו. (סלפדות פחות משמי סלעים וכו')  
פוגדיון (א) (יפס) שהרי אם גאלו הוא  
או אחר באחד משני היובל כן בין כ"ב  
בין כ"ג או באחד מכל שני היובל הוא  
נגאל לפי השנים הנותרות עד יובל  
סלע ופוגדיון לכל שנה ושנה כן  
מ"ט

בני ישראל אחד המקדש נבסיו ואחד המעוֹרֵר עֲצֻמוֹ יֵאָמֶר  
בכנסת בניו ולא בצבע שצבע לשמן ולא בסגדלים  
פ"פ שאמרו עבדים נמכרין בכסותן לשבח ישאם  
דינר וישובנה מנה יוכן פרה אם ממתנין אותה  
יוכן מרגלית אם מעלין אותה לכרך וישובנה היא  
ויומר ושעתו: נמ' ונתן את הערכך ביום ההוא  
לקלים קודש לה' וסמם ההקדשות לכרך הבית:

פחות משתי שנים ולא גואלין אחר היובל הפחות מחשבין חדשים להקדש אבל הקדש מחשב חדשים: לפני היובל בין לאחר היובל ובשנת היובל עצמה

אניה קדושה רב ושמאל דאמר תהיה יא  
 וות משתי שנים יא וכיון דאין מקדישין ליגאל בגירוע  
 מא אדם חס על נכסיו ואל יקדיש פחות משתי שנים  
 שנת היובל עצמה רב אמר קדושה ונותן חמשים  
 ה כל עיקר מתקוף לה רב יוסף בשלמא לענין מכירה  
 איכא למימר קל וחומר ומה מכורה כבר יוצאה  
 ו דין שלא תימכר אלא הכא מי איכא למימר ק"ו  
 ולא נגאלה כהנים נכנסין לתוכה ונותנין דמיה  
 אל בר"ש סבירא ליה דאמר נכנסין ולא נותנין  
 ורב

ומן [שם] דאקדשה בפלגא דארבעים ותמי דאי חשבת להאיא ילאה  
ין ואי לא חשבת אותן חדשים שיאלא ה"ל שמי שנים לפני היובל  
י מחשבין אותה בייליה גמורה: גמ' ורמינהו מקדישין בין לפני  
מקדישין לגאול בגירוע פחות מ' שנים. המקדיש שדה אחוה  
יע חומר שעורים [ויקרא כ] ואם הקדישה עשר שנים או עשרים  
לכל שנה כדכתיב [ויקרא כ] ואם אחר היובל יקדיש שדהו ומשכ  
שמי שנים לפני היובל פודה אותה בשמי שלשים ושני פונדיונין  
זה לכל שנה קלע ופונדיון שהרי אם הקדישה בשנה ראשונה שלאחר  
משת ולא שנה יובל בכלל אלמא בשנה שלאחר היובל קאי קדש וקאמר  
נמצא קלע יותר על קלע לכל שנה להקפיד לפונדיונין דבסלע י  
הו לאחר היובל שמים או שלש שנים נותן לכל שנה עד היובל של  
ע ופונדיון כגון מ"ע שלשים ומ"ע פונדיונין והנה אינו אלא מ"ח  
זה מה טיבו קולבון לפרוטרוט. וקאמרי רב ושמואל דהמקדש  
שלשים דגבי גירוע כתיב [ויקרא כ] על פי השנים הנותרות ונגרע  
ולא כן י' פדה פחות משמי שנים שלא יפסד מ"ח שלשים: בשאלא  
דק המוכר (דף כט:) משום דלאכילא למימר ק"ו: מי איכא למימר  
דאם התן [כתיב דף כה:] הגיע יובל ולא נגאלה הכנים נכמתין לחובה  
דקדשה (בבב קמ"ד) עשויי אינה קדושה אינו שיל קלע מקדש:

[illegible]

הכי נמי חקדש בשעת היובל: לא שמאל כר' שמעון סבירא ליה דאמר נכנסין לתוכה ולא נותנין.  
ב לו הבא ע"פ השנים הנזכרות כלומר שגדש וכו'.

כז א מ"ג מהל' ערמין  
הל"ח:  
כז ב מ"ג מהל' ערמין  
הל"ד:  
כח ג ד ה מ"ג שס הלכה יט:  
מ"ג שס הלכה יט:

א ו מ״י פ״ד מהל' ערכין  
הל״ט:  
ב ה מ״י שס הל״ט:  
ג ט מ״י שס הל״ט וע' בהשגות  
ובכ״מ ובל״מ:  
ד י מ״י שס הל״ט:  
ה כ מ״י שס פ״ד הל״ט:

מוסף רש"י

[illegible]

של משמר היוכל נגנזין לתוכה  
יהיא חלומה בידם (לעמון כה).

## שיטה מקובצת

[illegible]

למנו ואם לא יספיק אליו של  
בבירוע וואו רב ורשומא דאמור  
יחזי שנים מאי פריך מרב דאמור  
קרי (כי) בנן אקדשה פלגא  
ונגזר מן ההקדש ואם לאו  
הדחשים הבאים כאלו הן שנה  
אלא ודאי אם לא תחשב דחשים  
הקדשים מחמת משתי שנים לפני  
אין דלאו תן גירעין אליו הוי  
נחב וכו' וכן מצינו גירעין לשלש  
שישין לילא בבירוע מחמת משתי  
שנים וזו צליל דרבה ור' יוסף  
שן תורה וינא אן מצינן כן  
אין שמיטת וכו' וכן מחביתא וכו'  
אין שמיטת וכו' [כ] ויחול עשרה  
ים למי' שנים להחשים מלעים:





עין משפט  
גר מוצה

כלום יש יבום אלא במקום שאין בו פי ועדיף טפי בן מאח  
בהאי מילתא אכל אין לפרש כדמשמע לפוס ריהטא דשויס  
הס דבר הזה וזהו ליה בן עדיף בעידיה ועד עברי דלא משמע  
כן ביש נוחלין (ב"ב דף קט.) דמסקי דנת קודמת לאח ומעטעס זה  
לענין יבום בן ובת כי הדדי נינהו  
לענין נחלה נמי בן ובת כי הדדי נינהו  
אלתא ע"כ אנו לריבין לומר דמעטעס  
זה בן עדיף טפי מאח:

אחוזותו שליו ואין זו שליו וא"ת  
ל"ל אחוזתו בלא קרא  
נוכל למסור הק"ו כדאיתא בנפוק  
מילתין גבי שדה המזין י"ו דליק  
ק"ו דה"ל דהכא ומסקי מי דמי המס  
קא וזי בעלמא הכא שקיל ליה ה"ג  
היה מני למסמך ק"ו (ו) וז"ל דלי  
לאו אחוזתו ה"ל מג"ש דכהן כהן מגול  
הגר דלינה יולאה מתחת ידו וכן משמע  
סוגיא דהס פרק הגזול קמא (ב"ב  
דף קט: וס) דת"ר הרי שהיה כהן גזול  
הגר מנין שלא יאמר הואיל ויולא  
לכהנים והרי הוא מתח ידו מהא שלי  
ודין הוא אם נשל אחרים וזהו נשל  
עלמא לא כ"ש (ו) ונ"ל והמביא א"ס  
אח קדשיו לו יהיה פירוש דמיניה ילפינן  
(ע) דלמן מקריב דמינתנוי בכל  
שם וכלל שעה שירא ואפי' כשנשמר  
שאינו שלו וא"כ דין הוא שיקריב אשמו  
שהוא חייב על גזל הגר וישראל גם  
הקריב בידו י"ו (ומשמין) דילפינן כהן  
כהן משדה אחוזה דיואל מתחת ידו  
ומתחתיה לכל (ואמין) הכהנים והתם  
מגל ומימי סוגיא דהכא אלמא אי  
לא דכתיב אחוזתו ה"ל בגזל הגר  
דלינו יולא מתחת ידו משום דכתיב  
וא"ת א"ת קדשיו לו יהיה ילפינן נמי  
שדה י"ו שא"ל אחוזה דלינה יולאה  
מיד כהן מש"ה אימתיך אחוזתו שלו  
ואין זו שלו וילפינן גזל הגר מיניה  
מג"ש דלמן כהן: ב"ה דה"ל ב"ה

הנהגות הב"ח

(ב) גמ' בגל מוקדס לה  
הדוא רית לה לו דלמלא:  
(ג) ר"ש ד"ה ולפני עברי  
ו"י גאלה בן ג"ב לא  
(ד) ד"ה לו דלמלא  
(ה) ו"י ה"ל דירושא בנה  
טעל כנסתו מלחיה.  
נ"ל לזיוע מיתות דלן טעל  
ונכח נמקח: (ו) ד"ה ככשי  
ו"י לכן סק"ד ופ"ק מ"ה  
מתנה לכהנים ככשי  
עלמא:

מוסף רש"י

לכח תורה אחוזתו מה  
ת"ל. וכן תורה ה"ל לו  
למחר דכ"ה מיל מתחת  
ב"ה. וזהו ש"ס. וזהו ש"ס.  
לכהנים. מקדש שדה אחוזה  
ולא גאלה מן הקדש ומכרה  
גזול לכהנים כשהוא יולאה  
מיד הלקח כיוול מתחת  
לכהנים. שומר שונם כי  
כיוול. שומר וא"ל לא יגאל  
אלהם נפלים. וזהו ש"ס.  
אלה שדה גזול. לא יגאל עוד  
נפלים. לא יגאל שדה י"י  
וה"ל מיל מחר: וס.  
וגאלה אחר מן הכהנים.  
למחר ולקח מן הגזול כהן  
היה ומינה שומר על יולא  
היה: וס.

שיטה מקובצת

א) אומר לאיש הרי: בן אחר  
לאחר ולא לבן: בן כיוון  
דלענין יבום בן ובת כי  
הדדי נינהו מוקמה. וא"ת  
כיון דבעי למימר לאח  
מוקמה משום דפסוקא א"ת  
מכרם כ"י א"כ אמאי לא  
קאמר נמי טעמא דבן קודם  
לאח משום דפסוקא מיתבס  
ו"ל דאן טעמא דה"ל מסיק  
מקרא דלכתיב בן משום  
דפסוקא דלכתיב אדכיה  
היה לני לרבות את שכן  
ק"ת תחת אחיו לייבום אבל  
בב"ר רבינן בן משמע שכן  
ק"ת תחת אביו לעידיה  
ולעבר עברי מיעוץ  
לנו למיח בן בן משמע  
דפסוקא מן הייבום. וא"ת  
ו"ל: בן יגאל את השדה:  
ב) לכן ודאי היא תחת:  
ו ידן הוא כ"ה ח"ה ח"ה  
וכי. ובכ"ה אמר השדה  
בצאתו למלך שיהיה ח"ה  
וכי ויחיה מלך ונפיק מיעוץ  
ופי ה"ר יום שמיטא  
דכשעת הקדש צריך לפרש  
לשון זכר וליתא דבכחיות  
אמר לכשפארה תיחוש  
ופי' זכר הכא דאי שדה  
לשון נקבה הוי אמינא  
דחיהא אשהא קאי וה"ל  
והיה השדה אם גאלה הכהן  
מגזול תהיה לו כאחוזתו  
ולא תצא מתחת ידו אבל  
השאת שדה לשון זכר א"כ  
ע"כ תהיה לא אשהא קאי  
אלא אחוזתו קאי כדכתיב  
הכא אחוזתו תהיה שלו ולא  
שדה זו שלו. ה"ר י"ל  
בגליון. ודקדשה ה"ר י"ל  
מקריביל ואפילו אי הוה

רבי שמעון ב"ר  
נחמיה שאל הספר מ"ט  
דר' יהודה אלמא טעמא דר"ש  
מסתבר

בחנוס ורבי ע' (יהודה) נמי

גמ' לאיש אחר. והיה השדה בלאו כיוול לכהנים: ולא לבן.  
שאל גאלה בן אינה יולאה לכהנים אלא לאציו: הרי אה אומר.  
שיהא כחומר ותלא לכהנים: לעידיה. שאל קנה אביו אמה העבריה  
ו ורואה זה לעדה לו מיעדה ואין קריך לקדשה בכסף אחר אלא  
באוחו כסף שנתן זה אביו כשקנאה

היא מקודשת לו כדמפרש בפ"ק  
קדושין (דף י"ט: ו) לענד עברי.  
דעידן את הכן אם מת אדוניו כמין  
'ו שנים ואינו עובד את האל אם מת  
אדוניו בלא בן ואחיו יורשו אין זה  
עובדו כדאמרין בפ"ק קדושין (דף  
י"ט: ה"ג מוקמינן בן במקום אב לשדה  
אחוזת דמי היכי דלינה יולאה מיד  
אביו להתחלק לכהנים אם (ו) גאלו  
(י) בן לא תלא לכהנים כיוול: ופיקוק  
ליה דהכא פסוקי כ"ו. וז"ל למרוי  
כלום יש יבום כ"ו: משום. דהא  
דנן קס מתא אביו לענד עברי לא  
נפקא לן מתא אלא מהאי פירכא  
דכלום יש יבום ו"י דלמחר קדושין  
(דף י"ט: מה רואים לרבות את  
לענד עברי ולהוילא את האל מרבה  
אני את הכן שכן קס מתא אביו  
לעידה אדרכה מרבה אני את האל  
שכן קס מתא אחיו מרבה ואינו כלום  
יש יבום אלא במקום שאין לו וא"ל  
לאו האי פירכא דכלום יש יבום כ"ו  
לא נפקא ליה בענד עברי והוה ליה  
הכא מדא והכא מדא: מהו שפעמי  
כ"ו. אם גאלתה במו לשדה אחוזה  
גזר גזר מהו שילא לכהני כיוול  
ולא לכהנים: כל שהוא אחר במקום  
בן. דהיכא דיש בן משום זה כחומר  
אביו מעידיה: אשה. שהקדישה שדה  
מלוג מי יפדנה מיד הקדש שלא תלא  
לכהנים כיוול אם היא אינה יכולה  
לפדותה: שכן יורשה. דהוא ירית לה  
אפי' יש לה בן בעלה יורשה ולא בן  
דכתיב (ו) ורש אחזה מלמד שהעל  
יורש את אשמו (ב"ב דף ק"א: א"ד  
ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

(ב) ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

ב"ב דף ק"א: ב) דהא היכא (ו) דלמן  
בעל ונזה יורשה נוטל בנכסים  
הנארים ליפול לאחר מיתה כדמחזיק  
לה לפני מיתה אכל בעל היורש את  
אשמו אינו נוטל בנאיו כדמחזיק  
כדאמרין פסוקי שכן נוחלין (ב"ב דף  
ק"א: ה) הקדישה פסוק פסוק פסוק  
לפני היול. ואל אחר וגאלה ולא  
בגירוע אלא חמשים שלמין מהו שאל  
לכהנים כיוול כשאר שדה אחוזה:  
מאי דפיק. דמינעוץ למימר דלא  
נפקא: לשדה היולאה לכהנים. שראוי  
למת לכהנים כיוול שהקדישה בעלים  
ולא גאלה: וגאלה אחר מן הכהנים. מיד  
גזר: כשל אחרים אני וזה.

א) נאלה דל"ל משום דעבר עברי משה"ל לא פריך דהא תמיו והא"ל יום לחייה משום דעבר עברי וכו'.



עין משפט  
נר מצוה

וממסכתב טפי בלא ג"ש ואח"כ שואל מה טעם דר' שמעון אלתא דרבי יהודה מסכתב טפי וי"ל דלשכתן נמי כי האי גוינא בנא קמא (דף י:)

וגבי הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות דלמר משמע וי"ל יכה כל נפש עד שיכה כל נפש ולמר משמע כל דהו נפש וי"ל לפי מה דפירשתי

**פ** רבי אלעזר אומר אוח  
 נמחק: (ד"ר אלעזר טרנאי  
 אוח י' נמחק:) אימת אלימא  
 ויובל ראשון ירד: במאן קשה  
 לגיטוס שרש שגורם במשנתו  
 גאלה אתר ואח"כ גאלה בעלים  
 גאלה מיד להנציח דא"כ ביובל  
 ראשון נמי [לכנס] שרה אחוה  
 נא גאלה אחר הלכך נרא  
 דגרסי' גאלה אתר ואחר נא  
 הקריבין ואתר כן גאלה  
 [בעלים] אינה יוצאת להנציח  
 ביובל וכן נמצא בספר הרמב"ן  
 ולהכי פריך א' ביובל ראשון  
 מ"כריו הנזכר לאלה וגאלה  
 ב'בעלים הרי לא שדה אחוה  
 ומפרשין לקרא בלא ואם לא  
 גאלה השדה ביובל הראשון  
 ואלהי פירך א' ביובל ראשון

[illegible]

נבאֵלֶת שְׂרָה אֲחֻזָּה בְּכִי  
יִצְחָק. תִּמְנָה הָיָה לִיָּה לְמִימֵר אֵילִימָא  
רִבְרִיז רֶאשֶׁן הַכְּמִי וְאִם גָּלָל יִגְאֵל אֶם  
שְׂשֻׁדָּה וְקֹס לוֹ וְשִׁמָּה הֵינּוּ דֹא קִרְבָּן  
אֵימָת הָא יֵשׁ לְאֻקְמָא בִּיבֹל רֶאשֶׁן כְּגוֹן  
גְּבֻלָּה אַחֵר מִיד הַגּוֹבֵר וְגֻלָּה מִמֶּנּוּ  
הַנְּעֻלִים לֹא הָדִין עָצִי שְׂשֻׁדָּה כְּשֶׁדָּה  
מִקְנֶה וְחֹמֶרֶת לְהֵטִים בִּיבֹל דְּרִתֵּן  
לְעִיל דָּף כּה). גְּבֻלָּה אַחֵר לֹא אַחֵר מִן  
הַקְּרוֹבִים וְגֻלָּה הוּא יִזְנָא מִמַּחֲסֵי יִדוֹ  
בִּיבֹל וְיִלְ דְּלִין סְבִירָא דְּמִיירִי קִרְבָּן  
(בְּצִנִּי) בְּגֻלָּה הִנָּה מִיד אַחֵר לֹא  
נְעֻלִים דְּלֹא מִיירִי קִרְבָּן לֹאֵל בְּגֻלָּה  
מִיד גּוֹבֵר שְׂשֻׁדָּה אִם גְּבֻלָּה אַחֵר לֹא  
מִמְרָה נְעֻלִים אִם יִרְעָה (וּמִיָּהוּ)  
וּמִשְׁ"ן לֹא מִיירִי לֹא יִגְאֵל עוֹד כִּי  
אִם בְּגֻלָּה הִנָּה מִיד הַגּוֹבֵר:  
אִרְעִיָּא

זוהר לבעלים הראשונים ב"ל  
מיכתב לאשר קנהו ראי כתב  
קא הדרה תיהדר למרה קמא  
קנהו ולא קא יהיב בעלים  
ב רחמנא לא יגאל ואי כתב  
תיפרוק כלל כתב רחמנא עוד  
לפניו כשרה מקנה מאי הוי  
תו כיוכל בצאתו מיד אחר  
איבעיא

**אינטערסירן למיכסב לא יגאל.** דאוקימנא  
ת לפניו כשדא אחזה הואיל דלימא  
שדרי שדא אחזה הואי לגבי כהן  
קדש תנא ציבול ותמחלה לכל הכהנים  
פניו כשדא אחזה: **אבל.** מכל כהן  
אלא הדרא אימא תיחדר למרה קמא  
ממנו: **סיקוס בידיהו.** לעולם כשדא  
מקנה לגביה ונפקא מיניה לכהנים  
שדא(י) ארס הקונה קרקע שיואלא  
יהא יואל ציבול (מכא דקא הבית): (א)  
אדריאס

אשר קנהו זה מאתו דהיינו גזבר שמכרה לזה הס"ד: (יג)  
כול כשהיא חוזרת ביוכל תחזור כמו שדה מקנה ותחזו  
(טו) לכהנים למר איצטריך תיבת ולא נמחק:

[illegible]

מקדשי בדק הבית ואין דנין קרשי בדק הבית  
מקדשי מוצה ורבי שמעון נמי נילף ממקדשי  
בית דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר שמתנה  
לכהנים ואין דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר  
שאינו מתנה לכהנים: רבי <sup>6</sup> אליעזר אומר לא  
נכנסין ולא נותנין <sup>6</sup> [וכו']: אמר רבה מ"ט דר"א  
אמר קרא ואם לא יגאל את השדה לא  
יגאל עוד ואם מכר את השדה והיה השדה  
בצאתו כיוכל אמר אביי <sup>6</sup> סכינא חריפא  
מפסקא קראי אלא אמר אביי טעמא דרבי  
פ' אליעזר כדנתיא לא יגאל יכול לא תהא  
נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה ת"ל עוד  
לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת  
שתהא לפניו כשדה מקנה יו אימת אילימא  
כיוכל ראשון אמאי אינה נגאלת שדה אחוזה

נמי הויה אלא פשיטא ביובל שני ולמאן  
 ו' אילימא לרבי יהודה ור"ש לכהנים נפקא  
 אלא לאו ר' יו אליעזר ושמע מינה מעמא דר'  
 אליעזר מהבא תסברא רבי יהודה ור"ש האי  
 עוד מאי דרשי ביה אלא הכא במאי עסקינן  
 בשדה ו' שיצאה לכהנים והקדישה כהן ואתו  
 בעלים למיפרקה ס"ד אמינא לא תפרוק שתהא  
 לפניו כשדה מקנה ת"ל עוד לכמות שהיתה  
 אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה  
 מקנה והתניא בשנת היובל ישוב השדה  
 לאשר קנהו מאתו יכול יחזור לגובר שלקחו  
 ממנו את תלמוד לומר לאשר לו אחוזת הארץ  
 יאמר לאשר לו אחוזת הארץ מה תלמוד לומר  
 לאשר קנהו מאתו שדה שיצאת לכהנים  
 ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר יכול  
 לאשר קנהו ו' יאיצטריך (ו) לא יגאל ואיצטריך  
 לחמנא לא יגאל דלא קא הדרה כלל אבל הכא  
 כתב רחמנא לאשר קנהו ואי כתב רחמנא לא  
 דמי אבל הכא דקא יהבי דמי תיקום בידיהו  
 רחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא ל  
 לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שת  
 עלה אמר רבא אמר קרא והיה השדה ב

קום וגולה אחר דלא הדרא ביוכל למרה קמא שהקדישה מחיל  
למנה לכהנים והקדישה כהן מו לא מצי פריך לה ראשון  
אף כלל. היכא דהקדישה כהן לא הדרא לכהן אדם לעי  
הקדשה כהן דין שזה אחוזה אית לה ולבטיגאלהו אחר מצי  
וכי פריך לה אינש מיד הקדש ומצי יוכל לא נפקא לכהנה  
קמ"ל לאשר קניה מחלו דהיינו לכהן שלקחה מקדש האחזה  
שמה הקונה שמה אחוזה מיד הדרא דהיא  
עבור מהיכא? בלאסו. משמע כשתלמי מיד הגולה אחזה  
ליחלוחי מיד הקדש לא משמע דחתיני לא בשמעיניו קר"ו

לֹא: י] דאמר ביובל שני נמי כו' היא אי  
השנה אלשר קנהו מאחו הסיד ומסד'.  
היובל הסיד ומסד' וגאלה אחר מיד

[illegible]

**מאי טעמא דרבי אליעזר אמר רבה וכו' [ח] והיה השדה בלאתו ביובל.** ורש"י הכי ואם לא יגאל לא יגאל עוד ואם כן בלאות ביובל לכהניס לה שמע מינה דהיינו למכור: **טעמא דתנא**

ואם לא יבאל את השדה  
 וסגר את השדה לאיש  
 יבאל עוד.  
 ויקרא כ ב  
 בשנת היובל אשר השדה  
 ישיב קנהו מאלו לשאר כל  
 שות הקרן.  
 ויקרא כ ד

**נפתלי** דרבי יהודה דבמיס וגרין  
נחם וסוף סוף דעליה לא יבאלגה שר  
לגמר: ע' לאו רבי אליעזר היא.  
דלמך י' שני נמי נחם בגולה היא אר  
לאו איפרקא ביצול דאשון: וטעמא  
דרבי אליעזר מהבא. מדאליטריה  
עוד לאשמועינן דנגאלה היא לו  
להיחמוס.

[illegible]

לכניהם ומכרה כהן ביוכל שני והקדיש  
לעיל נמי צהב דהקדישה וגאלה אח  
מהקדש רשון לכניהם: דהל א  
לכניה בן המקדישה לא מחזור אלל  
והקדישה לוקח דהשחא שדה מקנה  
שהקדישה מחלה שדה לא מחמת הא  
מחזה ולא מיפוק ביוכל לכניהם: כ  
ביוכל: מה אי ענה. עממא דרבי  
צבול צהבוא קאמר דמיהו לכניהם א  
לכניהם ומהרה כהן ביוכל שני והקדיש  
לעיל נמי צהב דהקדישה וגאלה אח  
מהקדש רשון לכניהם: דהל א  
לכניה בן המקדישה לא מחזור אלל  
והקדישה לוקח דהשחא שדה מקנה  
שהקדישה מחלה שדה לא מחמת הא  
מחזה ולא מיפוק ביוכל לכניהם: כ  
ביוכל: מה אי ענה. עממא דרבי  
צבול צהבוא קאמר דמיהו לכניהם א

[illegible]

## אין מקדישין פרק שביעי ערכין

## מסורת הש"ס

לראשון הוה קיימא צדיה השחא נמי קיימא צדיה: **לכהנים נפקא**.  
מדרו לכהנים: **או לא**. כחא דמו אלח בי היכי דאילו פרקה ציובל  
נגאלה בראשון: **בעלים ציובל שני כחא דמו**. ואי פריך לה יוצאה  
לרבי אליעזר דאמר [נח]: ציובל שני בת גבולה היא אם לא

**איבערזעצונג:** דער פירוש לרבי אליעזר כאחר דמו  
 או לא דכיון דלא גאלה ולא נחלקה לכהנים ביובל  
 הגזבר יכולים הבעלים לגאלה דהא דכתיב לא יגאל  
 מעבוד <sup>ו</sup>דדרשינן מנייה שאינה נגאלת לכמו שהיתה היינו שגאלה אחר

בבד א מ"ד מהלכות  
ערכין ה' כח:  
בבב ב מ"ד שם הלכה טו:  
בבו ג מ"ד שם הלכה כא:

1. ואם לא ינאל את  
השדה ואם מכר את  
השדה לאיש אחר לא  
ינאל עוד: ויקרא כז כ  
2. בשנת היובל ישוב  
השדה לאשר קנהו מאתו  
לאשר לו אתות הארץ:

3. ואם את שדה מקנתו  
אשר לא משדה אחוזתו  
יבדוקו ליה: יקרא בו כב

16] נבגלות שרה אחותה:  
 17] ג] אלעזר ופסל בכל  
 העמורה: 18] והתניא בשנת  
 הארבע ישרו: 19] הארץ ארץ  
 לאשלו"ל אחותה ארץ מה:  
 20] כל בלל ככל כקא דמדי:  
 21] יתירה למה קמא כתב:  
 22] וכן תיקון בדידה: 23] וכן  
 אלעזר אומר לעולם אין:  
 24] וכן אלעזר אומר לעולם  
 אין: 25] כשהד ביב חר עיב:  
 26] אכן: 27] כשהד ביב חר עיב:  
 28] וסבאמר ואם את שרה:  
 29] אמה: 30] ס"א ואיל-  
 31] ור"ש מה אמר ואחר כך  
 הקדש"ל לא צריך קרא למה  
 32] וכן המזכיר אבל אמה  
 33] ולא:

(א) ויכ"ה הניחם בנימין (דף מ"ח) ויכ"ב (דף ע"ב ע"ב) זאבן החים' בני"ב שם החנו דלפי הקוגיא דכ"ב שם א"א לגרוס כו ע"ש:

ונחמה חזר חזרתנו צינבל שדה  
 כשעה שהקדישה לא היה גופה שדה  
 דעתימה היא לא לחזור לאביו צינבל כדן  
 שחר מכירות וכשאר מקדים שדה מקנה  
 הוא שהגולה מיד גובר מחזירה צינבל  
 לאשר לו לחתום הארץ דהיינו אביו חיה  
 יורש את כח אביו: **שדה מקנה**. שהקדישה  
 וגולה אחר אחי יורש לא להניס צינבל  
 אלא למי שמכרה למקדישה: **שאין אדם**  
**מקדיש דבר שאינו שלו**. וקרעק וו  
 לא היתה שלו אלא עד א"ל צינבל:  
**מקדישין טעולם**. שחכם בגמ' (ו) **וגאלין**  
**טעולם**. אם הקדיש כהן קרעק ירשמו  
 גולה אפי' לחזר הצינבל דכתיב ויקרא  
 (ה) גאולת עולם תהיה לנו: **גמ' רבי**  
**מאיר סבר קנין פירות**. שהיתה קטירה  
 לו לזן כח אביו לפירות לאכול הפירות  
 ולא לגופה שדה עמד לחזור צינבל  
 כקנין הגוף דמי הלכך כי מת אביו עד  
 שלא הקדישה אי לא אשמועינן קרא  
 דמאי' כשדה אחוה ה"א אלא  
 שדה אחוה היא דללא מיתא  
 אביו היתה קטירה לו הינך איצטריך  
 קרא להכי אכל הקדישה צדוה שדה  
 מקנה ואח"כ מת אביו לא רביא לן קרא  
 דמאי' אחוה אלא שדה מקנה היא:  
 ורבי יהודה **רבי שמעון סברי לאו**  
**קנין הגוף דמי**. וכי מת אביו קרא  
 שהקדישה הוא דקא ירית לה לגופה  
 ושדה אחוה היא והלכך להאי לא  
 איצטריך קרא לרביא דהא אחוה גמורה  
 היא שבתאי אביו לא היתה קטירה  
 לו כי אם אחי להקדישה ואח"כ מת  
 אביו דלע"ג דבשעת הקדש הואי שדה  
 מקנה השתא דמת אביו קודם פדיון שדה  
 אחוה היא: **כקנין הגוף דמי**. ולמה  
 אביו ואח"כ הקדישה נמי איצטריך קרא:  
 והלכך

וַיֵּצֵא לַעֲבָדָיו לְכַתֹּב בְּיָדָם  
וַיִּדְרֹשׁ לְעוֹלָם וּגְוָאֲלִין לְעוֹלָם בֵּין לַפְנֵי הַיּוֹבֵל בֵּין לַאֲחֵר  
וְאַחֲרַיִךְ כִּךְ מֵת אֲבִיו מִגֵּן שְׁתֵּהָא לַפְנֵי כְּשֶׁדָּה אַחֲזָה  
הַ שְׂאִינָה רְאוּיָה לְהוֹיָה שְׂדָה אַחֲזָה יֵצֵתָ זֶה שְׂרָאוּיָה  
יֵרָ אֹמֵר מִגֵּן לְלוֹקָה שְׂדָה מֵאֲבִיו וּמֵת אֲבִיו וְאַחֲרַיִךְ כִּךְ  
הַ מִּקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְׁדָּה אַחֲזָתוֹ שְׂדָה שְׂאִינָה שְׂדָה  
הַ דְּרָ"מ סִבְרָ"קִין פִּירוֹת כִּקְנִין הַגּוֹף דְּמִי ר' יְהוּדָה וְר' שִׁי  
יֵצֵחָק בַּעֲלָמָא לְר' שִׁי וְר' קִנִּין פִּירוֹת כִּקְנִין הַגּוֹף דְּמִי  
וְרָבָא

שְׂרָה מָנָה אִינָה יוֹצֵאת 56הֵנִים  
בִּיבָה. שֶׁלֹּן אֶסֶם מִקְדִּים  
דָּבָר שֶׁאִינוֹ שֶׁלּוֹ לָפֹס הִיטָאָם מִשְׁמַע אֶם  
בָּגַל הָאֶחָד הַגּוֹזֵר לִפְנֵי הַיּוֹזֵל וְכִסִּי  
פִּירָה צִפְרִינֹס חוֹמֹס שֶׁלּוֹ דִּלְפִי לֹא גֵאלֹס  
וְלֹא אֶחָד אֲלֵל שְׁעִדִּין הִיא בִּיד הַגּוֹזֵר מֵאֵל  
בְּחֻמֹּס בִּיזֵל לְנַעֲמֹס הָרֶאָשׁוֹנִים אֶשֶׁר לוֹ  
אֶחָד מֵאֲחֻמֹּס הָאֶלֶן: לְרִבִּי יְהוֹדָה ר"ש  
מִקְנֵי פִדּוֹת בְּקִנְיֹן הָרֶגֶז בְּרִי  
פִרְמִי בְּהִשְׁלֹל (גִּיטִין דף מ"ט):

הדרן עלך אין מקדישין

ו"אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שינאלנה אחר אמר ר' אלעזר אומר גאלה כיוכל ו"א רבינא לרב אשי אף אנן נמי תנינא ר' אלעזר כיוכל עד שינאלנה אחר אמר ר' אלעזר כיוכל רמ"ל: מתני' "הלוקח שדה מאביו ומת אביו וא"כ כשדה אחרה הקדישה וא"כ מת אביו הרי היא כשדה אחרה" ר"ש אומרים הרי היא כ" כשדה אחרה שנאמר והיהרהר ר"ש אומרים הרי היא כ" כשדה אחרה שנאמר לא משרה אחותו שדה שאינה ראויה להיות ששאינה ראויה להיות שדה אחותה יבדה כמנה אנה

שאינן אדם מקדיש דבר שאינו שלו <sup>א</sup>: הכהנים והלויים  
היוכל: נמ' <sup>ב</sup> תנו רבנן מנין ללוקח שדה מאביו והקדיש  
ת"ל ואם <sup>ג</sup> (משרה) מקנתו אשר לא משרה אחוזתו ש  
להיות שדה אחוזה דברי רבי יהודה ורבי שמעון רבי  
הקדישה מנין שתהא לפניו כשרה אחוזה ת"ל ואם  
אחוזה ניתת זו שהיא שדה אחוזה <sup>ד</sup> אימר כהא קא מיפס  
סברי קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי אימר לא נתנו

(א) גמ' דיהבי בעלים דמי  
תיקום כנ"ל ואות ד' נמחק:  
(ב) שם מאי הוי עלה נ"ב  
ר"ל א"כ האיבעיא הנ"ל  
במקומה עומד:

רבינו גרשום

[illegible]

## אין מקדישין פרק שביעי ערכין

כז.

א א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת  
ערכין הלכה א:  
ב ד מי' שס פ"ו הלכה א:  
ג ה מי' פ"ח מהלכות ערכין  
הלכה ג:  
ד ו מי' שס הלכה ה:

[illegible][illegible]

דרשי לכתוב רחמנא  
לא בן שדה אחוזתו  
אחוזת מאי משדה בן  
אוויה להיות שדה  
להיות שדה אחוזת:  
לעולם וכו': בשלמא  
י בן מדישראל דלא  
א משמע לן דכהנים  
אלא מקרישין מאי  
פ' ישראל נמי וכו'  
מה הניחא ב' לשמואל  
מה לא קדשה קמ"ל  
לעולם אלא לרב  
בם אפי' ישראל נמי  
כל בין לאחר היובל  
נא רישא לפני היובל  
סיפא נמי בין לאחר  
ואידי רתנא רישא  
לן תנא נמי סיפא  
גואלין:

המקדיש את שדרו בשעה שאין תיובל  
אומר לו פתח אתה ראשון  
שהבעלים נותנין חומש וכל אדם אין נותנין  
חומש: מעשה באחד שהקדיש שדרו מפני  
דעתה אמרו לו פתח אתה ראשון אמר הרי  
הוא שלי באישר אמר רבי יוסף לא אמר  
הוא באישר אלא כביצה שהקדיש נפדה

מר לו הגעתך נמצא מפסיד איסר ושדהו לפניו:  
שעה כו': אומרין והתניא <sup>כ</sup>כופין מאי <sup>כ</sup>אומרין נמי  
יקרא אומרין אי צאית צאית ואי לא כופין: שהבעלים  
איריא שהבעלים נותנין חומש תיפוק ליה דאידי  
ק לה ועוד מצות גאולה באדון חדא ועוד קאמר חדא  
ספי ופריק לה ועוד <sup>כ</sup>מצות גאולה באדון היא ועוד  
כו': מעשה באחד שהקדיש שדהו וכו': לימא בהא  
כסף ככסף ורבנן סברי שוה כסף אינו ככסף והא ק"ל  
ולא עלמא שוה כסף ככסף והכא בפודין <sup>כ</sup>בדבר שאין  
מיפלגי ת"ק סבר איסר דאיכא בחומשו שוה פרומה  
מצה נמי פרקינן: אמר לו הגעתך נמצא מפסיד איסר  
כרבנן: מתני' <sup>ה</sup>אמר אחד הרי היא שלי בעשר  
עשרים ואחד אומר בשלשים ואחד אומר בארבעים  
עשר <sup>ה</sup>עד עשר חזר בו של ארבעים ממשכנין מנכסיו  
חזר בו של עשרים ממשכנין מנכסיו עד עשר חזר  
בו של ארבעים ממשכנין מנכסיו עד עשר חזר  
אמר המותר <sup>ה</sup>הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם  
חומש אמר אחד הרי היא שלי בעשרים <sup>ה</sup>ואחת  
הבעלים

הדרן עלך אין מקדישין

הַיּוֹבֵל נוֹהָג: פָּחַח אֶחָד רָשָׁאן.  
בְּשֵׁמֶה אֶחָד רֹאשׁ הַפְּדוּתָהּ וּמִמֶּנּוּ רִחוּ  
שֶׁהָהֶם שׁוֹלְטִין לוֹ מַחֲלָה: שֶׁהַבְּעֵלִים  
נִטְהָנִין חֹמֶשׁ. וְהֵכִי נִקַּטְנוּ שְׂעָה שְׁאִין  
הַיּוֹבֵל נִכְמָה דְּבִזְמָנָה יוֹ שְׂעוּבָה אֵין  
לְשׂוֹאֲלוֹ נִכְמָה חֲפִנְנָה שְׂהִי דְּמִי  
קִטְוָנָה בִּידָה רִחוּ שְׂעוּבָה וּשְׂעוּבָה אֶחָהּ  
בְּצִיּוּיָהּ דְּחִנְיָה שְׂבִילִי פִירְקִין [כֶּסֶף]. אִין  
אֶחָהּ אֶחָהּ נוֹהָג אֶלֶף בִּזְמָנָה שֶׁהַיּוֹבֵל  
נוֹהָג: מִמֶּנּוּ רֵפְעָה. שְׂהִימָה יִצְאָתָהּ  
מִמְּרוּבָה עַל הַשָּׂבָה: אֵין אֶלֶף וְהַבְּעֵלִים  
אֶלֶף אֶלֶף הִיא שְׂלֵי בְּצִיּוּתָהּ [כֶּסֶף]  
שְׂפִידָה בְּכֶסֶף וּבְכֶסֶף כֶּסֶף: אֶלֶף לוֹ. הַגִּזְרָה:  
הַנְּעִיף. הִיא הִיא שְׂלֵךְ: גְּמָ' וְהַבְּעֵלִים  
כּוֹפִין. אֶת הַבְּעֵלִים לְפָסוֹת רָשָׁאן:  
דְּהִנְטוֹן גִּזְרָה בְּרָשָׁאן. בְּכֶסֶף דְּבִזְמָנָה  
[דָּק גִּזְרָה]: טַיִ' וּפְרִיק לֶס. מוֹסִיקָה וּפְדוּתָהּ  
[טַיִ' יוֹתֵר מִשְׁחָר אֶדָם: מְזוּת גִּזְרָה  
בְּרָשָׁאן. דְּחִיבָ' וְחָס לֹא יִגְזַל וְנִמְכָּר  
בְּרָשָׁאן אֶלֶף מְזוּת גִּזְרָה בְּרָשָׁאן  
לְמַחֲרָה: וְהָ קִ"ל שׁוֹה כֶּסֶף כֶּסֶף  
לְחִמְרִ' בְּצִבָּא קִמָּה (א.) יִשְׂבֵּי לְרִבּוֹת  
שׁוֹה כֶּסֶף אֶפֶי מוֹיִנִין: הֵךְ פִּסְמָה.  
רִקְנִי מִפְּסִיד חִסְרָה וְלֹא קִמְנִי נִמְכָּר  
מִפְּסִיד בִּינָה רִבְנִי הִיא וְלֹא רִבְנִי יוֹסִי:  
מִמְּחִנִּין מִנְכְּסִין עֶשֶׂר  
פְּסֻלִים. נִמְכָּר בִּיד גִּזְרָה עֶשֶׂרִים  
וּכְנִס שְׁלֹשִׁים יִתֵּן שְׁלֹשִׁים הִיא חֲמִישִׁים:  
אֶלֶף אֶחָד הִיא שְׂלֵי בְּכֶסֶף.  
אֶלֶף אֶחָד עֶשֶׂרִים בְּכֶסֶף:

(א) רש"י ד"ס וסבא קרא  
וכו' אשר לא שדה אחת  
מתרביא: (ב) ד"ה אלל לרב  
וכו' מימי לן דלא מקדשין  
ביון דלא ילפינן מקראי:  
(ג) ד"ה אידי וכו' רשא גבי  
ישראל:

קרא אשכח ודרש. לרבי  
מינה קא קרישע ואח"כ  
מאכין, ל"כ דלא מרבי אלא  
מאכין מאי ואח"כ קא  
לכזין קרע אפר כל חסות  
הא לא לכזין מאד: (שם יח.)  
הדרן עלך אין קרישין  
מחזין באורא בארון חיי.  
התפסין כהנה נזק בנות  
מחזין מריה נזקין קודם כל  
הכלים: (שם יח.)  
ואומרים בעשרים. נני  
קרישין ופדיו קרישין מן כל  
הבית: (שם יח.)  
וחמש עשרה שנה או  
כ"ה, דלוי שאר כל אדם לא  
לוי: (שם יח.)

[א] אשבת ודרוש לכתוב:  
 [ב] תיבת שדה נמחק:  
 [ג] חובת אחרות נמחק:  
 [ד] לאמקור מישראל דלא:  
 [ה] נתא נמי ספא בן לפני  
 היובל בין לאחר היובל:  
 [ו] היובל. ס' בנה אומרים  
 [ז] ו' יוס' סבר כהנה ומי:  
 [ח] מנכוס עשר חובת דר:  
 [ט] נמחק וכצל לקמן:  
 [י] (אתר בשבירה):  
 [יא] בעשרים ספא ארמי:  
 [יב] מקדשין בן לפני:  
 [יג] כהנים שירא קדשה:  
 [יד] ורשא גברי ליראש תנא:  
 [טו] ספא בן כהנה ילי:  
 [טז] דבזמן שביביל נהגה און:  
 [יז] כבציה ואפיה אמר לי:  
 [יח] גזבר הרק (על) [האן] שול:  
 [יט] וסודיה ורשא:  
 [כ] דחור: לקדמה לכל חבת  
 [כא] צומות נמחק:

וַאֲחֵד אֹמֵר בַּחֲמִשִּׁים חֹזֵר בּוֹ  
עַד עֶשֶׂר חֹזֵר בּוֹ שֶׁל שְׁלֹשִׁים  
בּוֹ שֶׁל עֶשֶׂר מוֹכְרִין אוֹתוֹ [ט]  
אוֹמְרִים בְּעֶשְׂרִים הַבְּעָלִים יִקָּח

וְיִרְאֵהוּ (ירא) דאמר הוּא שֶׁל בְּאִסְרָא וְעִמְשָׁנִים מִינֵה שֶׁאֵין בְּחֻמְשֵׁהוּ שֹׁד פְּרוּטָה; וְאָדָם אֹמֵר בְּחֻמְשֵׁים כְּשִׁמּוֹהּ שֶׁל תּוֹרָה דְּכֻתִּים בְּחֻמְשֵׁים שֶׁקֵּל כֹּסֶף: וְעִמְשָׁנִים אֲתוּחֵי כְּשִׁעִיר אֲתוּחָה וְהִנֵּחֵם שְׁהוּסִים יוֹתֵר מִן הָאֲדָמִים לִגְבוּהָ נִכְסֵיהֶן וְלִגְבוּהָ כְּשִׁעִיר בְּרֵךְ כְּשִׁעִיר לֵב חֶזֶק מִשְׁהוּסִים עַל כֵּךְ (בְּעֵשֶׂה) שֶׁמֶל שֶׁשׁ אֵת הַמִּדְּוָר עַל הָאֲדָמָה כִּי עֵשֶׂה מְלִצִּים אֲתוּחָה וְהוּא שְׁמָאָה עֲלֵיהֶם מְלִצִּים:

עין משפט  
נר מצוה

ד א מ"י פ"ח מהל' ערבין הלכה  
ה:  
ו ב מ"י קס הל' ז:  
ז ג מ"י קס הלכה ד:  
ח ד מ"י קס הלכה ה:  
ט וז מ"י קס הל' ז:

רבינו גרשום

י א שגו דאמיז דר חור בו של  
נרמשכנן מנסיונ דר  
נש ולא רתו אלא ארבעים  
לימד דאמיז נשאר משלש  
ביתרם שכשו פתחו להקשו  
ש'שלים' משלש ביתיה זה  
פיתח שיתן כל תשמיש  
לכל בן מ' יתו ה' שלק' מיט'  
כל תשמיש העשר שהוא  
וסף ויתן לכל בן בלא ד'  
י'רבים והעשר שלק' מהם ק'  
על כל י' יאמר כ' לבן י'  
א' נמי שיד בדרה (בני) עשר  
ד'שמיס בכל תשמיש א'  
י'רבים עשרה יריב נמי מלא  
יתר עשר יארי' ה' שלק' ית'  
ליתן דליבא כל תשמיש אלא  
מאז שז' ארס בחמישים ית'  
א'רבעים י' ית' ויתקש'  
מלאג ית' עשר בן שלשמי'  
א'אנן כל ארבעים ח' נמי אלא  
ליתא כל ארבעים ית' בן י'  
א'רס עשר י' א' ח' דאמיז  
סדא: אלא ספא חור בו של  
ש' י' א' ח' א' דליבא אלא  
א'אנן (חוריהו) אמאי אצטרך  
מיתר מלתא עשר נפרעין  
נמי מבני ית' אלא מקדתי  
ערעין מלת עשר שמי דאמי  
י' של בן עשרים ולא קתי'  
שליש ביתיה קשאר ור'  
ד'אנן אלא ק' שמיא א' חוריהו  
א'אנן בבת אית' עשרה (ביתיהו)  
י'אנן חור ביה חוריהו נפרעין  
כל אלא סתפח: א'אנן מלת  
י' חורו כללן א'אנן משלש  
יתן כרע כל תשמיש ית' מי'  
ש'רבעיה ה' חתפסיהו ה'  
חטפסיהו כל שלשמיס בן שלשמיס

בן יחי' הסופר (חצי סופר)  
 בן יצ'ר בן יצ'ר חסותן  
 יצ'ר מן הסתר שפועין מכן  
 שר: [האגות] תן ממשקן מוכס  
 ול כל אחד דר עשר אלף  
 מן ארבע חסר: כהרצונין  
 אמר: כן דוד דוד זה דוד זה  
 דוד זה דוד זה דוד זה  
 לעין הבעלים נתונן עשרים  
 שר: לפי שהבעלים אמר  
 עשרים ומספיק עד חומש על  
 ששים יהי כיון כל לעולם ופיו  
 בעלים: שפדוהן חן בשביל  
 אומסין חסותן ונתנו דם  
 יחספת: שפדוהן חזר על  
 עשרים אבל אין מספיק  
 יחספת: חסות על אותו עילי  
 מבעלה אחד על העשרים אל  
 נה חסותו לצד על חסותן שלחן  
 נון אמר דוד זה דוד זה  
 בעלים: נתנו לו יצ'ר חסות  
 שכל: שפדוהן חזר וחבש  
 שכל: יחספת על זה אבל  
 דוד זה דוד זה שר: אין  
 יסוף את הבעלים לפדוהה  
 דאמנין: בזמ דמני אמר חסות  
 ברא חסותן: שפדוהן על הכ  
 רצו החסות: שפדוהן חסות  
 יצ'ר אין חסותן בעלים  
 יצ'ר רצו הבעלים עדיין  
 לפדות: אם רצו ליתן שלשים  
 את דודו שר: עולה החשבון  
 אין החסות שלחן והחסות על  
 הבעלים חסותן: ואם לא  
 אל רצו הבעלים יצ'ר אל  
 נמור: לו זה שפדוהן כציו  
 בעצרת: לו זה שפדוהן חסות  
 ובעל הבית אמר: לפדות  
 עשר: שר: שר כלל ואחד אומר  
 נהו יצ'ר יצ'ר שפדוהן כל  
 יסוף קודם של שר ואמר בפני  
 יצ'ר יהיה העשר של שר בפני  
 שפדוהן על הקרן אחר יצ'ר  
 משה'ם: ואצ"ר כל פוקה יצ'ר  
 בעצ'ם: מחיבין להקטין חומש  
 דמכר: את יצ'ר יצ'ר אל  
 גמשוהן: תחשבו יסוף עליו  
 אתר אין חסות חומש אחר  
 כל עליו ואמר קודם לבעצ'ה  
 תחז'ר אל קשיא רבה בנזאל  
 אתר וחומש משה'ם בעלים

יִתְחַבֵּר וְהִקְדֵּשׁ הוּא שֶׁהַקָּדוֹם וְהַחַיִּים  
זֶמֶשׁ וְהוּא רִיחַ שְׁלֵוֹ שֵׁשׁ לִי יִתְחַבֵּר  
זֶמֶשׁ אֵלֶּה אֵלֶּה בְּכַהֲנֵי כִּי לֵן בְּ  
אֵל. אֵל מְצֹ לִמְיָה כִּסּוֹן אֵלֶּה  
לְשׁוֹת (לִבֵּר) (דִּנְרִין) שְׁהוּא פִּתְחַת  
פְּרוּטָה וּפְרוּטָה אֵל הִי דִבְרַח שֶׁשֶׁבֶר  
אֵךְ עַל אוֹתוֹ עִלּוּי: חֲצִי נִמִּי הִכִּי  
זֶסְדָּה כִּבֵּה דָאמִיר מוֹסִיפִין: אֵיכֶּה  
זֶסְדָּה דָאמִיר (אִפִּי) כִּבֵּה: רֵצוֹ אֵיכֶּה

כז:

## המקדיש שדהו פרק שמיני ערכין

**למימרה** דחוטש עדיף ורמיניה בעץ הבית אומר בסלע, מימה  
 לר' אלחנן מאי פריך (ה) דהא ליכא למיפריך (נ) דהנעלים  
 לאומרים נעשירים וכל אדם נעשירים הנעלים קודמים כו' והכא תניא  
 לאחר קודם ומאי קושא דהא דהנעלים קודמין זהו כשאין אחר פודהו

16 הבעלים נותנין ע  
 ושתיים הבעלים נותנין  
 ושלש הבעלים נות  
 בעשרים וארבע הבעלי  
 בעשרים וחמש הבעלים  
 מוסיפין חומש על על  
 הרי שלי בעשרים ו  
 ליתן שלשים ואחד ודי  
 לאו אומר לו הגעתך  
 לא שנו אלא שבן א  
 אל אבן בן ארבעים  
 ביניהן תנן חזר בו ש  
 עד עשר אמאי ליתן ב  
 בן חמשים חזר בו  
 מנכסיו 17 עד עשר אס  
 בהדיה דליכא בן ארבי  
 ממשכנין מנכסיו 18 עד  
 שלשים בהדיה דליכא  
 אימא סיפא חזר בו ש  
 בשויה ונפרעין משל  
 19 דבן עשרים בהדיה  
 בן עשרים אי הכי נ  
 נפרעין ממנו מיבעי ליה  
 לא קשיא כאן בבת א  
 תניא נמי הכי 20 חזרו  
 ביניהם והא אבן תנן  
 21 חזרו ביניהם והא אבן תנן

עשר אלא לאו שמעך

שמע מינה איכא דרמ  
בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עש  
משלשין ביניהם אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת  
הה: הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים  
עדיף ורמינהו <sup>ה</sup> בעל הבית אומר בסלע ואחד אומר  
ואומר קודם מפני שמוסיף על הקרן הכא דחומשא  
חומש עדיף התם דחומשא רווחא דבעל הבית קרנא  
לא איכפת לן: אמר אחד הרי הוא שלי <sup>ט</sup> כו':  
ששלשים ולימרו הבעלים אתא גברא <sup>ב</sup> בחריקין <sup>ט</sup> דאמר  
דינר לא דק ולא והא קתני אם רצו הבעלים ליתן שלש  
קודמין אלא אמר רבא דאמור בעלים פרוטה ולא דק  
על עלויו כו': האמר רב חסדא לא שנו אלא שלא  
נישום הקדש בג' מוסיפין <sup>א</sup> תניא גמי הכי בית <sup>א</sup> ני  
ובית הלל אומרים אין מוסיפין הכי דמי אי <sup>י</sup> לא ני  
שמאי אלא דנישום לימא רב חסדא דאמר כבית שמ  
ובית שמאי <sup>י</sup> מחמירין אי בעית אימא לעולם דניש  
אומרים אין מוסיף <sup>א</sup> וליתניה גבי קולי ב"ש וחומרי  
דלא נישום וב"ש <sup>י</sup> מחמירין: אמר אחד הרי היא ש  
רצו אין לא רצו לא <sup>י</sup> אמרי אתא גברא בחריקין ודינר  
ששת <sup>י</sup> ה"ק אם רצו בעלים מעיקרא ליתן חשבון המג

**יד' איסרין** צפ"ק דקדושין (דף יב.) **הסם.** גבי מעשר שני חומש ריוח בירושלים ואין לנו בו אלא מנחת פדייה שלא יאכלנו בגבולין בלא פדיון דמינו אין נהנה אלא הוא; ולימרו **בעלים אטל** **בגרב** בחריקים. במקומותיו אצל השתא אמאי בעיתו למיכפיין: דאמור **בעלים**. ברשא דינר יותר פסחא להקדש הלך הדרינן אנעלים על כרחיהו: וליטני. ברשא דמי הסעלים: **ואט קטני.** דינר בסופא אלמא דק בדירינן: **אלא אמר רבא בבבא.** שלח שמו שליש בני אדם את הקרקע כמה שאמר זה האמר: ככתרו ולא ציעין עברה. ואט"ג דשומא להקדש צעי עברה דאמרנין בי דאמרי תלתון לא מהדרין אעשרה ויספוי חומש (א) בעילוי (ב) רב אחמה מתני ומסיפו חומש בעילוי של זה: **משפחה.** בשפתחו: כל

[illegible]

**הבעלים נותנין.** על כרחן: **עשרים ושש.** דלחלא לא יהבינן לה הוהאל וואואמרו צעלים עשרים ועולה החשבון עם החומש לכה ואי יהביה להאיך נמצא הקדש מפסיד ובעלים יתנו על כרחן אותו סלע שהוסף זה ועל הקדן וכה דידעו אבל על סלע שהוסף זה לא יוסיפו חומש: **אמר**

**עשרים ושש בעשרים**  
**עשרים ושבע בעשרים**  
**עשרים ושמונה**  
**נחתני עשרים ותשע**  
**נחתני שלשים \*שאן**  
ו של זה יאמר אחד  
ש אם רצו הבעלים  
הבעלים קדמין ואם  
גמ' אמר רב חסדא  
בעים עומד במקומו  
ימד במקומו משלשין  
ארבעים ממשכנין ו  
חמשין בהדיה דליכא  
בן שלשים ממשכנין  
אי וליתן דבן ארבעים  
יס חזר בו בן עשרים  
עשר אמאי ליתן דבן  
בן שלשים אי הכי  
ל עשר מוכרין אותה  
שכר את המותר ליתב  
רכי תימא הל' דליכא  
רעין משל ו עשרה  
אלא אמר רב חסדא  
ות כאן בזה אחר זה  
כולן כאחד משלשין  
ממשכנין מוכסיו עד  
מכלל דליכא חיובא:

מִיָּנִיָּה כְּדֹרֶב חֲסֵדָא  
לְהוּ מִירמָא תִנָּן חֲזוֹר  
אֵת הַמּוֹתֵר וְהַתְּנִיא  
אַחַת כֵּאֵן בּוֹה אַחַר  
וְיִ: לְמִימְרָא דְרֹחֻמֵּשׁ  
סֻלַּע וְאִיסֵּר שֶׁל סֻלַּע  
וְרוּחָא דְהַקְדֵּשׁ הוּא  
נִפְרֹק שְׁפִיר חוּמְשָׁא  
עֲשִׂירִים וְחֲמֵשׁ נֹתְנִין  
בְּעֵלִים דִּינָר וְלִיתָנִי  
וְאַחַד וְדִינָר י' בְּעֵלִים  
שְׁאִין מוֹסִיפִין חוּמֵשׁ  
שׁוּם הַקְדֵּשׁ בִּג' אַבְל  
מֵאִי אֹמְרִים מוֹסִיפִין  
זֶה מֵאִי טַעְמָא בְּדִית  
י' לְעוֹלָם דְּעָמָא נִישׁוּם  
וְאִיפֹדֵךְ בֵּית שְׁמָאִי  
יֵת הַלֵּל אֱלֹא לְעוֹלָם  
י' בְּעֲשִׂרִים וְשֵׁשׁ כו':  
מֵאִי עֲבִידְתִּיהָ אִמֵּר רַב  
לְאַחַר וְשְׁלֹשִׁים וְדִינָר  
הִיכִי  
דְּעַל הַבֵּית הוּא שְׁהֵר צִין קָרָן צִין חוּמֵשׁ הֶכַל שְׁלוּ וְהוּא יֵאֵחַל הֶכַל  
יִקְרָא פִדְיָתוֹ כְּקָרָן הִיא וְאֵעִיג' דְּבִלְרִי דִמִּי לֹא אִיכַפֵּס לָן שְׁהֵר צִימִיּוֹת  
וְזֹאֵה לִיתָן כְּמוֹמִינוּ שְׁלֵמָה עַד הַשָּׁחַל הִדְרִיתוּ עָלֵן מִשּׁוֹם פִּסְדִּיא דְּהַקְדֵּשׁ  
עֲשִׂירִים דִּמִּי וְחוּסְנָה דְּקָרָן חוּמֵשׁ לִכְיָה וְדִינָר וְאִי הִיכִינָן לְהֵאֵר אִיכָּא  
י' בְּעֵלִים אֹמְרִים שְׁעִירִים וְדִינָר: לֹא דִק. לְמַתְנִי דִינָר אֱלֹא מִשְׁכּוֹן  
דְּאַחוֹר בְּעֵלִים. בְּרִישָׁא פְרוּטָה וּבִפְרוּטוֹת לֹא דִק: שְׁלֹא נִישׁוּם הַקְדֵּשׁ  
בְּכָל. שְׁמֵחֹה שְׁשֹׁה כְּדִבְרֵי שֶׁל זֶה מוֹסִיפִין בְּעֵלִים חוּמֵשׁ עַל עֵילָיו בְּכָל  
הַדְרִין (דף ב.) הַקְרָעוֹת שְׁשֹׁה וְיֵהֵן הֶכַח בְּרוּחָא קָא מַשְׁמַע לָן דִּכּוֹן  
הַ דְּבִרִים מְקוּלִי צ"ש וּמְחֹמְרֵי בֵּית הַלֵּל: וְדִינָר מֵאִי עֲבִידִים. הֵא  
יוֹן: לִישָׁן מִשְׁכּוֹן סַמְגִי. כִּין עַל עֵילָיו שֶׁל זֶה שְׁכָן וְאַחַר וְדִינָר:  
וְהִיכִי

[illegible]

## מסורת הש"ס

(א) ומעשר שני פ"ד מ"ג.  
(ב) (מכובדות פא. קה. ג) (מולין  
גב: וי"ג, ד) ופסידא דהקן ז"ק.  
(ג) ז"ק, (ו) ז"ק, (ז) ופסידא ז"ק.  
(ד) חאה ליבא למיפרך דקתי  
הבעלים ז"ק, (ט) גי' ז"ק דחומש  
בשניל הקרן שחא כ' ושחא מ',  
(י) גי' ז"ק ב"ה חליבא.

## הגהות הב"ח

(6) רש"י ד"ה לא שט וכו' נר  
נחמן נמי אירט דש כ"ל ופסח  
נחמן נחמן: (7) ד"ה לטב כר  
עשרים וכו' אירט הקד' ולחם  
מ"ה גפרען משל עשרה  
מקדתי וכו' לחינח הס"ד  
ולחם מ"ה כבה אחת חזרו  
בהן: (8) ד"ה אלכ וכו' על  
העלי הס"ד לחם מ"ה קרלי  
כ"ש שש:

מוסף רש"י

[illegible]

## שיטה מקובצת

[illegible]

# המקדיש שדהו פרק שמיני ערכין

## בח.

### עין משפט נר מצוה

א מ"י מ"ו מהלכות ערכין  
ב הלכה ב' ע"ש:  
א ב מ"י מ"ו מהלכות ערכין  
הלכה ב'  
ג מ"י מ"ו מהלכות ערכין  
ממנו עניניו ה' ע"ש:  
ד מ"י מ"ו מהלכות ערכין  
הלכה ב'  
ה מ"י מ"ו מהלכות ערכין  
ד מ"י מ"ו מהלכות ערכין  
דקדוק:

### מוסף רש"י

באישא התקינו. כשיתא  
פסחיהו. מלפני. שאלה  
רשעה שם סנהדרין גדולה.  
התקינו כרית. (ולא) בני  
עשר מקצות (ולא) בני  
המבוי. (עניניו) אל יבזבו  
יותר מחומש צמא ולא כל  
של ענין לרבות (מחומש)  
(ג).

### שינוי מקובצת

א. מחירם אדם שפאנו  
ומכורו וכו' לאמרה דאיה  
שאם חרמין לו צמנו  
ואפי' שפאנו לו בכו' לא  
הוי חרם וכן אם חרמין  
הוי עבדו אפי' שפאנו  
שפחונו ומכורו שפאנו  
דמחירן מקצת צמא ולא כל  
צמא וכן כולם ואפי' לומר  
אין דאמרי' במופא מנהג  
ומכורו בריהא דרשמי מארם  
ולא כל אדם ויבטחיהו ולא  
כל כהנה משפט אם ישארו  
לו סקת אדם או סקת  
בהמה הוי חרם צמא לומר  
דמכורו ומכורו הכל אחד  
וכן מעבדו ושפחונו.  
הראש ז"ל. (לוי' כן) אדם  
חייב להיות חסד ו' אך כל  
חכם רבי' (ו') אדם חייב  
לחיות חסד: (ס') אשמעין  
שדה משרתו ויחיותה אבל  
אדם מניא ליה בשמעת  
ההיא ואי אשמעין הדי:  
(ו') יכול חרמין אדם בכו'.  
לוי' נראה בני נקט אב  
בחו ובבני נקט רבחו וכל  
אין סודא וכות שיש לו  
בהם יכול להחיותה אבל  
בבני אדם בכו' וזוהי  
התורה עכ"ל הראש ז"ל  
אבל הראש ז"ל כתב דהיא  
משום שובת במצותה  
מורכבין יכול להחיותה:  
(ו') הכהנים (והלויים) אין  
מחירין (שהחרישם שלהם) אין  
לומר אף אם יחריש הדי  
הם ויכיר בהם בדי ויחיה  
מאי נחית טעם הוא זה  
מ"מ יהא חרם ויפסול בו עד  
שיאמר אור רצח לזכות בו  
וכי' תצורו של אדם קונה  
לו שלא מרצו (מ"מ) נקט  
שהם הם החריש מטלטלי  
מנהג כרשות אחר וצריך  
עין. הראש ז"ל: (ס') כי  
אחות עולם היא להם.  
ואפי' לרבי דאמר מחנה  
אנה חרות א"כ לא כתבו  
במנהג קרקעות וי"ל  
דוראי לא דבר הכתוב  
מורה שאין תור מותר  
הכתוב בנן חרמין דכתיב

דתנו רבנן כבש אשר לו ולא כבש אשר לו. ואפי' הוא הא קרל  
בזמנו היתנו לכהנים כבש דהא כפייה דקרא כבש לא  
ימכר ולא יגאל ואילו חרמי בזה הניח י"ל להם פדיון כהקדש והיכי  
קאמר במתני' ומה אם לם לגבות כו' והא לא לגבות הוא כי אם לכהנים

ועוד י"ל דליכא צדק השולח (גמין)  
דף (ל) מהלכות אלו עבדיו ושפחותיו  
הכנענים ופריך מינה לרבי דאמר  
המקדיש עבדו ילא למרות דלמיהו  
עם קדוש קאמר ומאי קפרי' והא  
בחרמין אין בהן קדושת הגוף ולא  
דמי למקדיש לומר דלמיהו עם קדוש  
קאמר וי"ל דאפי' בחרמין היתנין  
לכהנים יש בהן קדושת הגוף דלמיהו  
לקמן נפיקין (דף טו.) דממילא כל  
ומן שכן נבית נעלים הרי הן  
כהקדש לכל דבריהם נמסר לכהן הרי  
הן כחולין אלא אפי' הן קדושת  
הגוף: (טו) (אלא) (ת"ל) בהמה  
מה בהמה יש לו רשות דכבדו דעולם.  
ואפי' ע"כ שדה אחזה נמי שהרי  
אם מכרה חזרת לנעלים ציבול וי"ל  
דמ"מ יש לו רשות להוציא מידו לעולם  
בגוף אם קדושה וגאלה אחר  
שמתחלת לכהנים ציבול א"כ י"ל  
דמ"מ מה נמנה יש לו רשות למוכרה י"ל  
ושדה אחזה נמי כל זמן שהיא בידו  
יכול הוא למוכרה משא"כ בבמה  
דמשתגל אין לו רשות למוכרה י"ל:  
החרמין משא"כ נותן קפרי' בהן  
שירצה שנאמר כל חרם בישראל א"כ  
יהיה. אין זה עיקר דרש דהא קרל  
אע"פ דכדריש ליה לקמייה נמנו  
לכאן הרי הוא כחולין לכל דברו שנאמר  
כל חרם בישראל כן יישיא לו דאמר  
הכל נותן לכל כהן שירצה מסכר  
הוא כמו תרומה שנותנה לכל כהן ואין  
צריך לימנה לכהן שצאחו משמר  
ועוד א"כ הוי עיקר דרשא מאי הא  
דפריך לקמן לקיים מטלטלין בקרקעות  
והלא גזית הכתוב היא אלא ש"מ  
ללא עיקר דרשא הוא זה:

שדה

אל יגאל ולא ימכר וכגון סוכר בית בבתי ערי חומה שהן לצמיתות עמין ועיין בתוס' לקמן (דף י"א ע"ג) וי"ל: (ס') בשלמא  
מקרקעי כו'. ואפי' לרבי דאמר מחנה אנה חרות כיוכל לא היה להם ליתן שדותיהם במחנה לפי שלא יחזרו להם עוד וכתב אחות  
עולם היא להם לרבי דמה לא הוה חרמין דמסכתא לא הוה חרמין דמסכתא כגון חרמין דכתיב בהו לא  
יגאל ולא ימכר א"כ בגוף מביה דבתי ערי חומה שהן לצמיתות לקונה אותו אבל דבר שלא ריב בה הכתוב כגון מחנה מזה לא  
הוה חרמין א"כ י"ל מחנה א"כ שניה חרות כיוכל מ"מ לא מקריא אנה חרות שהרי כידו לגאולה כמו מביה דריתן לקמן  
בפי' תני' י"ב חרש ולא נגאלה דהנה חלשה אחד חלוקת ואחר היתן לו במחנה משפט אבל עד סוף י"ב חרש כידו לגאול בהן  
מביה בן נחמן וכן מצא מור המיר גבי מוכר שדה אחזה וגאל את מסכר אחי לרבות היתן לו במחנה וכו' דכידו לגאולה  
אין זו הפקעה דהוי שפיר עיין אחות עולם. תוס' החרישם דפרס: (ו') הכתיב כי אחות: (ו') נחלק עלי אלו: (א) קין וחושב כיו  
חיבה בין נחמן: (ו') דאמר בעלים ברישא: (ז') ועוד דמיתו בפרק חיבת דאבא נחמן: (ז') מה"ד מה חיל בהמה חיבת אלא ליש  
ונחמן: (ז') ואפי' הוא שדה אחזה אין בידו למכור לעולם שהרי ב' וחיבת א"כ שדה אחזה נמי ליש נחמן: (ז') א"כ במחנה דאיה  
חרות כיוכל כ"כ דאמר ביש נחולין אליבא דר"מ א"כ י"ל: (ז') למכרה לעולם כלומר כל זמן שהיא בידו יש לו רשות למכרה: (ז') ולמכרה  
א"כ י"ל דייפי כח הוא זה דהוי ריש לו רשות למכור בהמה אבל בכו חרש דאין לו רשות למכרה לעולם אבל בשדה אחזה  
כ"ש שיש כח הוא שיהא חרות אלא א"כ כשהיה מוכרה:

והיכי דמי כגון דאמרי כ"כ (ס') דהו' בין קרן י"ל בין חומה כ"ו  
ודינר זה מוסף ה' היינו ל"א דיינר: הכנענים קודמין. דלי היה היצני  
לזה ללא היה פסיד הקדש דינר ממאי דאמור י"ל ברישא הלכך הדרי  
אנעלים על כרחיהו: ואם לאו אמר לו לזה הנעמין. דאמרי נעלים

אחא גברא בחרמין: מתני' מלאנו.  
מקלף אלא אמר הרי הן חרם ונתנו  
לכאן: אם כולם. שלא שייך לעצמו  
כלום: לפיכך הם על נכסיו. שלא  
יבזבו להדיע: גמ' מכל אשר לו.  
היינו מטלטלין ולא כל מטלטלין:  
מאד. עבדים הכנענים: אף כל  
חרם. אכן וקמן מיעוטין: בדיספורן.  
שיהא ארץ לאחרים ויגאל שדות  
למחנה ולשליש ולרביע: אבל מטלטלין  
אימא ליחרימיהו כולו. כתב רחמנא  
מכל אשר לו ולא כל אשר לו דהיינו  
מטלטלין (א): כמו יש לו רשות למוכרה  
שטותה ולא נעדרתה: המבזבז.  
לענין: דמחירין מיעוטין  
דכתיב ביה תרין עשורין. ר' אלעזר  
בן עזריה אית ליה דרבי אילא דהא  
אחא לאשמועינן שיהא אדם חס על  
נכסיו ר"ה לית ליה דרבי אילא דלי  
בזבו טובה ולא איכפת לן אלא  
ששיר לעצמו קצת דומיא דמסר:  
מתני' שחרמין שלהם. דכתיב (ס')  
כל חרם בישראל וגו' וקין דדידיה  
הוא חרם הנאה בך כל הוה מחריש  
איהו גופיה וזי ביה ולא יכז ליה  
לכאן אחר: נראין דברי ר' יהודה.  
לוי' אין מחירמין בקרקעות:  
דברי ר' שמעון במטלטלין. שהרי  
אין מחרימין שלהן הלכך הוי מחרימי  
מטלטלין חילא עליהו חרם ויחי להו  
לכהנים: גמ' (ז) מדאליטריך ליה  
לרבי למימר במטלטלין נראין דברי  
ר"ש דמשמע אכל בקרקעות אין  
נראין דבריו מכלל דאקרקעות נמי  
פלגי: דאין רבני שמעון לא נחלק  
עליו כו'. והכי משמע מילתיה דרבי  
נראין דברי ר' יהודה לר' שמעון  
בקרקעות שדברי ר"ש במטלטלין:  
ל

הניחו לו חבריו ומנו רבי  
מתני' המחריש בכו ובתו ושפחתו העבדים ושרה מקנתו אין מוחרמין שאין אדם מחריש  
דבר שאינו שלו הכהנים והלויים אין מחירמין דברי רבי יהודה ר"ש אומר הכהנים ו' אין מחירמין  
שהחרמין שלהן והלויים מחירמין שלהן אמר רבי נראין דברי רבי יהודה בקרקעות שנאמר  
(ס') כי אחות עולם היא להם ודברי ר"ש במטלטלין שאין החרימין שלהן: גמ' ור' יהודה בשלמא  
כהנים אין מחירמין שפחתו שלהן אלא לוי' ש' בשלמא מקרקעי לא מחרימי דכתיב כי אחות עולם היא  
להם אלא מטלטלי יחרימי אמר קרא מכל אשר לו ומשדה אחותו מקיש מטלטלין בקרקעות ורבי שמעון  
בשלמא כהנים בדאמרן אלא לוי' בשלמא מטלטלים לחרים דלא מקיש אלא מקרקעי אמאי הכתיב  
ו' אחות עולם היא להם מאי מחירמין נמי דקאמר במטלטלי והא מדקתני סיפא אמר רבי נראין דברי  
רבי יהודה במקרקעי ודברי רבי שמעון במטלטלי מכלל דרבי שמעון מקרקעי נמי קאמר הכי קאמר אמר  
רבי נראין דברי רבי יהודה לרבי שמעון בקרקעות שאף ר"ש לא נחלק (עליו) אלא במטלטלין אבל  
בקרקעות מודה ליה: א"ר חייא בר אבין יחריש מטלטלין נותן לכל כהן שירצה שנאמר כל חרם בישראל

לא יגאל ולא ימכר וכגון סוכר בית בבתי ערי חומה שהן לצמיתות עמין ועיין בתוס' לקמן (דף י"א ע"ג) וי"ל: (ס') בשלמא  
מקרקעי כו'. ואפי' לרבי דאמר מחנה אנה חרות כיוכל לא היה להם ליתן שדותיהם במחנה לפי שלא יחזרו להם עוד וכתב אחות  
עולם היא להם לרבי דמה לא הוה חרמין דמסכתא לא הוה חרמין דמסכתא כגון חרמין דכתיב בהו לא  
יגאל ולא ימכר א"כ בגוף מביה דבתי ערי חומה שהן לצמיתות לקונה אותו אבל דבר שלא ריב בה הכתוב כגון מחנה מזה לא  
הוה חרמין א"כ י"ל מחנה א"כ שניה חרות כיוכל מ"מ לא מקריא אנה חרות שהרי כידו לגאולה כמו מביה דריתן לקמן  
בפי' תני' י"ב חרש ולא נגאלה דהנה חלשה אחד חלוקת ואחר היתן לו במחנה משפט אבל עד סוף י"ב חרש כידו לגאול בהן  
מביה בן נחמן וכן מצא מור המיר גבי מוכר שדה אחזה וגאל את מסכר אחי לרבות היתן לו במחנה וכו' דכידו לגאולה  
אין זו הפקעה דהוי שפיר עיין אחות עולם. תוס' החרישם דפרס: (ו') הכתיב כי אחות: (ו') נחלק עלי אלו: (א) קין וחושב כיו  
חיבה בין נחמן: (ו') דאמר בעלים ברישא: (ז') ועוד דמיתו בפרק חיבת דאבא נחמן: (ז') מה"ד מה חיל בהמה חיבת אלא ליש  
ונחמן: (ז') ואפי' הוא שדה אחזה אין בידו למכור לעולם שהרי ב' וחיבת א"כ שדה אחזה נמי ליש נחמן: (ז') א"כ במחנה דאיה  
חרות כיוכל כ"כ דאמר ביש נחולין אליבא דר"מ א"כ י"ל: (ז') למכרה לעולם כלומר כל זמן שהיא בידו יש לו רשות למכרה: (ז') ולמכרה  
א"כ י"ל דייפי כח הוא זה דהוי ריש לו רשות למכור בהמה אבל בכו חרש דאין לו רשות למכרה לעולם אבל בשדה אחזה  
כ"ש שיש כח הוא שיהא חרות אלא א"כ כשהיה מוכרה:

(ס') (לעיל כד.) (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
פ"ד מ"י ע"ש: (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
מביה נמנה ומכורין אחרין לא  
גריס. (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
המהלך (ד') (לעיל כד.) (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
אחרת (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
אשמועינן שדה משפחה  
אכל אדם קני ליה שפחה  
נעלה ולי אשמועינן הוי  
המהלך (ד') (לעיל כד.) (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
ק"ע: (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
(ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
(ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
(ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)  
אשמועינן שדה משפחה  
אכל אדם קני ליה שפחה  
נעלה ולי אשמועינן הוי  
המהלך (ד') (לעיל כד.) (ס') (נחלק עלי אלו) (א) (קין וחושב כיו)

### תורה אור השלם

א. אף כל חרם אשר יחרם  
איש לין מכל אשר לו  
מאדס ודבריה ומשדה  
אחוזתו לא ימכר ולא יגאל  
כל חרם קדש קדשים הוא  
לך.  
והיה זה כח  
והיה מנשר גרמיה לא  
ימכר כי אחות עולם הוא  
לך.  
והיה זה לך  
כל חרם בישראל לך  
במכר יד יד

### הגהות הב"ח

(ס') גמ' במבמה מה ל'  
(ס') רש"י ד"ה הוי דמי  
כ"כ. וי"ל מטלטלין  
כ"כ מטלטלין עם המושם  
כ"כ מטלטלין עם המושם  
על המושם כ"כ וק"ל:  
(א) הא אלא וכו' מטלטלין  
ק"ל וד"ה מ"ל מחירמין  
לעולם אבל כמו יש לו  
רשות: (ד') ד"ה מכלל  
מחירמין ליה:

### רבינו גרשום

בכ"י קדש אומר: והנעשו  
מביה לית ליתן בין קרן  
וחומה כיו ששקל דינאם  
דמי ליתן בין קרן  
קרקעין: ואם לאו אמר לו.  
לזה חרם איהו כיו שקל  
הנעשו: מחריש אדם קצת  
צמנו ומכורו כ"כ לשם  
שמים שיוכל לומר חרם  
חרם עלי הנעשו: אף את  
כמה וכמה שיהא אדם חס  
על נכסיו. כגון הדיוט שלא  
יבזבו אחריו להחיותו שלא  
יתנם כולם לאחרים שיש  
לעצמן כלום מריבין ויהי:  
(ת"ל) אף אכל אבין וקין  
מיעוטין: אבל שדה. (מבוא)  
(א) (אבא) ליה ליה.  
שדותיו דפרי' ליה בדיספורן  
שיוכל ליקח שדות של  
אחרים באריות ויכול לחיות  
בהן: ואי אשמעין שדה.  
גרידא הוי אמינא משום  
הכי לא ליחרימיהו לכולהו  
שדותיו משום היתותיה  
פנייהו אבל מאדס אימא  
ליחרימיהו לכולהו עדיין  
דמניא ליה בשמעת בעלמא:  
משום דהא והא חיותה  
דבין שדות וכן עבדים אין  
אדם יכול לחיות בלא שדה  
ובלא עבדים ואם חיות  
עבדו אין מצייני עבדים





בול ליתכן לכל כותן שיערה. הראש של קדוש  
בבית; באמר אל יקדש את אלומה אל קדוש  
הבית; אל עממיה וקרא אותה אל נחמך;  
הוא חתח חתח דקדוקו אני כהן סמל כחוש  
נתיחן חקדוקו ואל: אל ספר. ענין חוש כחוש  
מקדוקו ענין אנכי מכללתיים אל דקדוקו ש  
אמר אתה במקדוקו ואל מכללתיים וספרו  
אל יקרב או יוליכו לים המלח. הראש של זכר  
אשר פרסמתי מלמן דבר פניה הוא דאצרי  
אלא בלון החיוב האצרי אצריה רב תורה  
אמרין מכללתיים אל קדוש אל: כמן חוש;  
אל תקדש. רבתי אל יקדש את אותו כחוש  
אצל חוש קדוקו חל חוש קדוקו רבתי חוש  
הוא קדוש קדוש חוש: חוש קדוקו חוש חוש

שהה אחת לפני יובל ויבל הלך משלישין לו לאחי יובל: **הא, במכרה בשנת יובל דלא נחית לאחיליה קודם יובל כלום הלך אל מצי למכיליה בתר יובל ספסי תמי** **בבואת אל מכרה וצוהא:** **חא, רבי, במטאל אמר איה מבורה:** **המכור כבודו לעובד** **לחירות:** **או אם מכור לישראל בחצוה לארץ קונסין ללוקח וצוה לחירות:** **חא הדרי זיני.** **המעות ללוקח:** **מרתני צא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שנין** **שימ קדנייה רבו שני ולא הדרי זיני** **ההמעות ללוקח איה הוה הדרי זיני** **אל הוה צריך**

י"א א מ"י פ"ו מהלכות זמיר  
ומתנה ה"ל כ' טושי"ע אה"ע  
סמ"נ כ' טפ"ק ב'  
י"ב ב מ"י פ"א מהלכות שטטה  
ויבול ה"ל ז'  
י"ג ב מ"י ש"ס הלכה ט'  
י"ד ד מ"י ש"ס הלכה י'  
ט"ו ה מ"י ש"ס הלכה י"א  
ט"ז ו מ"י פ"ה מהלכות ערין  
הלכה ב'  
י"ז ז מ"י פ"א מהלכות שטטה  
ויבול ה"ל ט'  
י"ח ח מ"י פ"ב מהלכות ענדס  
הלכה ט' טושי"ע י"ד ט'  
קס ספ"ד וצנ"ר(א)

מוסף רע"י

שיטה מקובצת

**על מאתים מגין שא**  
**במאתים והכסף ועם**  
**כפי שני ואין לי א**  
**על העליונה נמכר לי**

[illegible]

מחשב אלא עם השני ת"ל לאיש  
לאיש אשר מכר לו והיינו חומרא  
ואולתו וכתוב כעבד עברי לפיהן  
כמי השנים שיש עד שנת השביעית





[illegible][illegible]

הזמן היא שלו: לוקח אוכל פירות  
מתר. הואיל ואינו תופשה במרת  
(גמורה) אלא רבית דהלואה כגון

## מסורת הש"ם

דכולי עלמא זל אחד ברבית. כי ה"ג אסור הואיל ומעיקרא בתורה הלאה אתא לדידי ור' יהודה יו' (דקאמר) [דקשרין] זהכי עסקין שהתו מחילה שם יגאלנה המוכר בתוך שלש יחזיר לו הלוקח הדמים (מפירות) שאלו וברבית ע"מ להחזיר פליגי ומתני' ותנא דרביתא צד פליגי דתנא דין סבר אפי' זל אחד נמי לא דהא דרבית מוכר אתא לדידי ותנא דרביתא סבר סוף סוף הואיל ולדי רבית יו' (לגבי) [אתין] זל אחד (היא) רבית גמורה היא אלף שהמורה הסימרה: (איש כי ימכר ארץ רחמנא): והיה גאולתו יו' מ"מ. משמע דא"כ הוה ליה למיכנז יגאלנה עד תוס שנת ממכרו מדשני דביצוריה וכטו והיה גאולתו משמע אפי' ע"י אחר: להוה ארסו משמע להונה היא

עולם היה להם היה לנו לומר שנה  
נעשו במהם במתנה אבל וכול לפשר  
נאזקו דממה אנה ממך ויכול היותם  
גאל לעולם אפי' אחר י"ב חדש  
בבחי יחא דיכולים כהנים ולוים  
יתן לאחר במהם במתנה:  
**התקין** 59. הכא משמע דבימי  
הלל הכה משה בבית שני  
ודאמרין בפ"ק דשבת (דף טו. וס)  
ללל ושמשון גמלאל ושמשון והכו  
שיאמרין לפני בבית מזה שנה היה  
והכו יובל פיון דבית ערי חומה היו  
דכאמר בפירקין דלעיל (דף  
טו.) דאין בתי ערי חומה אלא  
וזמן שהיוול ניהב וקשה לפרש"י  
ופרכי השולח (גיטין דף לו.) דתנן  
ללל מיקן פרוצול ופרד' בגמ' עלה  
מי

יבאל יחירנה וקונה הוא דיחירנה  
 אבל בנו לא קמ"ל והיתה גאולתו  
 מ: שנה. ואי הוה כתיב עד שנה  
 שנה ולא כתיב לו איני יודע אם שנה  
 למכר ראשון או שנה למכר שני  
 כגון ממרה ראשון לשמעון בנין  
 ושמעון לנח בנשרי וה"ל ראשון  
 שמכרה ראשון מחשב עד לי ויאל  
 וישרת לגאולה עד חמ"ד הבא השתא  
 כתיב לו משמע דלמוכר ראשון קא  
 מהדר: למי חלוט. כשהגיע שנה  
 למוכר ראשון וחלוט מי מן הלוקמים  
 יוכיח בחליטה וזו: לראשון חלוט.  
 דראשון אין גאולה עוד משמעון אבל  
 שמעון גאולה מלי עד שיגיע שנה  
 למכר שני שהרי ללי לא נחלטה:  
 לשני חלוט. שאין שמעון גאולה  
 לו מלי: עלמה לו שנה. י"ו דהכ"א  
 מיום ליום וזה שמכר לו בט"ו בחדר  
 לא עלמה לו שנה עד ט"ו בחדר  
 לשנה הבאה וט"ג דהשתא הו"י ג'  
 חדש ממוס דמיום ליום בנין ומ"ו  
 בחדר ט"ו בחדר: לוימא ליה. לוקח  
 ראשון ללוקח שני אלא קדים שחין  
 נורא אי היסקמי י"ו ונשתמשי  
 בצית קודם ממך ואלך נחלט בחדר  
 בחדר ושלי לא חילטנו: אם נחמס  
 לעיבורא. נכנסת בחדש העיבור  
 לפיכך חפסיד דתמימה כתיב לימן  
 לו חדש העיבור אבל אי לא נכנסתי  
 בו: נולדו לו שני טלאים. י"ו  
 בכורות ומחזה להקריב בתוך שנתו  
 דכתיב (דברים טו) ונחללו שני בשנה:  
 לא דמי תמימה. ולא יחזי ליה חדש  
 העיבור דא וילסקיה שנה בט"ו בשבט:  
 כמיני ימות החמה. בין בפסחה בין  
 במעוברת: י"ב חדש מיום ליום. כמו  
 שמיני קובצין אותן לשנת לבנה:  
 נאעברה לו. למוכר דכתיב תמימה:  
 האמר. במס' בכורות כפ' אחרון  
 (דף ג:) מתנה אינה כמכר לחזור  
 ביובל לחי שנחמה. תשובו. תשובו  
 אל ארצותי ודרשנין דא (בפי"ג) אם  
 לרבות את התמימה: ונולד לעולם.  
 שאינו נחלט להקדש לעולם ולקמן  
 מפרש טעמא: הגיע יום שנים עשר  
 חודש. משלקח מן הגזר: שאין לו  
 דורות. ליהלף פריה ורביה קמי  
 שמיא: לא ילא ביובל למה לו. והוא  
 וכתבי ללמימות: מתני' היה  
 נעמן. הלוקח ציוס שנים עשר חודש  
 יום וכדגרסינן (שם דף קמח:) מטילין  
 גס: גב' מדעמו. דין שקבלם כדון:  
 בעל

[illegible]





## המוכר שדהו פרק תשיעי ערכין

לג.



## מסורת הש"ס

גג א מ״י פ״י״ג מהלכות  
שמיטה ויובל ה' יד:  
נד ב מ״י פ״י״ג מהל'  
שמיטה ויובל ה' ח  
[ט]:  
נה ג מ״י שס ה' ד ה:  
נו ד מ״י ס״ד מהלכות  
ערכין הלכה כא:  
ה [מ״י] ס״ח מהל' רוצה  
הלכה ח[ח]:  
זו ז מ״י פ״י״ג מהל' שמיטה  
הלכה יד:

הואיל ואין שם חסידות: **גמ'** איני  
 יושב שם שמיני בעיר" אלא ישוב  
 הואיל ואין שם חסידות: **גמ'** איני  
 יושב שם שמיני בעיר" אלא ישוב

**מתני'** יאולו חן בתי החצירים שני הצירים של שני בתים אע"פ שמוקפת<sup>6</sup> חומה מימות יהושע בן נון הרי הן כבתי חצירים: **גמ'** ת"ד מממשמע שנאמר 'בתי החצירים איני יודע' להם חומה מה ת"ל אשר אין להם חומה<sup>7</sup> אף על פי שיש להם חומה כמי ששואין להם חומה<sup>8</sup> וכמה בתים שנים חצירות שתי חצירות של שני<sup>9</sup> בתים ואימא כתיב<sup>10</sup> ויחצר<sup>11</sup> אם כן ליכתוב רחמנא חציר וכתיב תימא אי כתב רחמנא חצירים חצר בכלל בית משמע ההוא קרפף איקרי: **מתני'** ישראל שירש אבי אמו לוי אינו גואל כסדר הזה וכן לוי שירש את אבי אמו ישראל אינו גואל כסדר הזה שיהא<sup>12</sup> כתי ערי הלויים היא אחוזתם עד שיהא ללוי וערי הלויים דברי רבי וחכמים אומרים אין דברים הללו אמורים אלא בערי הלויים: **גמ'** ואלא כמאן כבן לוי והדר תני עד שיהא לוי וערי הלויים אימא אינו גואל אלא כסדר הזה עד שיהא לוי וערי הלויים דברי רבי בשלמא ערי הלויים דכתיב כי בתי ערי הלויים אלא לוי מגלן דכתיב ואשר יגאל מן הלויים<sup>13</sup> תני ואשר יגאל מן הלויים<sup>14</sup> יכול לוי מישראל יגאל שזה יפה כחו וזה חורע כחו אבל לוי מלוי לא שזה יפה כחו וזה יפה כחו תלמוד לומר<sup>15</sup> מן הלויים מן הלויים ולא כל הלויים פרט לבן לוי ממזר ונתן וחכמים אומרים אין דברים הללו אמורים אלא בערי הלויים אבל עד שיהא לוי לא אמרין: **מתני'** אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא מגרש עיר ולא עיר מגרש אמר רבי אלעזר במה דברים אמורים כבערי הלויים אבל בערי ישראל עושין שדה מגרש<sup>16</sup> (ולא) מגרש שדה מגרש עיר ולא עיר מגרש שדה מגרש עיר ישראל<sup>17</sup> ירהבנים והלויים מוכרין לעולם וגואלין לעולם שנאמר וגואלות עולם תהיה ללויים: **גמ'** אמר רבי אלעזר במה דברים אמורים בערי הלויים אבל כבערי ישראל עושין וכו' דכולי עלמא מיהא אלו דברים לא משנינן מנא הני מילי אמר רבי אלעזר דאמר קא יושדה מגרש עיריהם לא ימכר מאי לא ימכר אלימא לא ימכר כלל והוא מדרתיב גואלות עולם תהיה ללויים מכלל תוכבני אלא מאי לא ימכר לא ישנה: הכהנים

מחוץ לעיר וגו' לא מהם חלף אמה  
מגרש פניו מכלום ואין בו בית ואין  
: אין עושין שדה מגרש. משום יישוב  
מעט אם הוריעה: ולא מגרש שדה.

**עוֹשֵׁן עֵיזֵר.** שִׁיעֶשׂוּ צוּ בְּחִים שֶׁאֵין עֵיזֵר נָהָה בְּלֹא מִגְרֵם וְכִי'ס שֶׁאֵין עוֹשֵׁן עֵיזֵר מִגְרֵם שֶׁאֵין מַחֲרִיבֵין אֹת יְיָשׁוּב הָעִיר:

**מוֹכְרֵין לְעוֹלָם.** אֶפְרַיִם בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל עֲמָהָה כִּן שֶׁמִּתְּנוּ קִרְאָה לִי אֶתֵּמָּה הֵאָה לִי הִכִּי דַּפְלִיגִי רֹב וְשִׁמּוּאֵל בְּרִישׁ פִּירְקָא (וְעַל ט:). בִּישְׁרָאֵל שֶׁמֶכֶר שֶׁדָּהוּ בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל עֲמָהָה הִ"נּוּ אֵיכָא בִּישְׁרָאֵל הֵכָא (וּמִימַרְהוּ ק"ו) מְעִירָה בְּכֹר יוֹאֵהָ עֶשְׂכִּי (נ:). דֵּהָא אֲמַרְרִין לְעוֹלָם (דף כח.). דִּמְמַכְרוּ שֶׁל לִי חֹסֶר בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל. וּפְרַמְדוּהוּ לִי לְדֹאֵיִד תִּמְנָה בְּצִדֵּיכָא פִּירְקָא'ס מִתְּנִי לְעוֹלָם וּגְוָאֵלִין לְעוֹלָם תִּמְנָה נִמְי הֵכָא יד: גּוֹאֵלִין לְעוֹלָם. שֶׁאֵין בְּתִי עֵרִי חוּמָה שֶׁלֶּהֶן נִחְלָטִין:

**גַּב' יוֹכָל אָף זֶה.** לִי כֵן שֶׁאִם מֶכֶר שְׁדֵה אֲחִיחוּסוֹ אֲזִינֵן אֵלֶּךָ אִמְהָ שֶׁחֹק מִתְּגַרֵּם שֶׁלֵּי יֵהָ מוֹתֵר בְּגִזְלוֹ פִּסְחוֹת מִשְׁמִי שֶׁאִם י' לִפִּי שֶׁאֲמַרְהִי. נִתְקַדֵּשׁ שְׁדֵה אֲחִיחוּהָ וּגְאֻלָּה אַחֵר מִיֵּד הַקֶּדֶשׁ דְּבִשְׁנַת הַיּוֹבֵל יוֹאֵהָ לְכַהֲנִים בְּדַמְכִּיז וְהִיא הַקֶּדֶשׁ גּוֹר':

**יִכּוֹל אָף.** לִי כֵן אִם הַקֶּדֶשׁ שֶׁהָיָה וְלֹא אֲחֵהָ יִפְסְדוּהָ בִּי אֵל שֶׁמִּל' מְאֻלָּת עוֹלָם גּוֹר': עֵרִיסֵהֶלֶן.

היחסיים ללוי: אין עושין עו ערים  
קטנים. לפי שהן ערי מקלט ועשין  
שיהא שם ישיב לבית מנוחם לרחו"ט  
ולא כרבים גדולים. לפי שמקבצין  
שם מכל מקומות לספורו ותהא רגל  
גואל הדם מצויה שם ויארוב את  
הרצוח הברגנו: אלא טיירים בינונים.  
בלא חומה: כאן שהוקף ולבסוף  
ישבו. לא משמח צדו בלויים כדקאמר  
אבל ישב ולבסוף הוקף משמח צדו  
שלאחר שניתנו להם בימי יהושע  
הקיסוס הם: וזי האי גוונא. דישב  
ולבסוף הוקף מי הו חומה דלצטרך  
קרא למעוטיה: ביום מושב עיר  
חומה. בית שהושב וצבנה עו עיר  
חומה דמשמע שהוקף ולבסוף ישב:  
יכול אפילו הקיסוס ישראל. לאחר  
שכבשו את הארץ ואפילו קודם ששבו  
בה: ונאמר להלן חומה. (דברים ג)  
זה אלה ערים צלרות וגו': (לח)  
מכן. לאחר שרבישום ישראל:  
תרגמה רב סלא. לעולם כשהוקף  
ולבסוף ישב ודקשיא לך עיירות  
הללו אין עושין אותן כו: כגון  
שפלו להן. בגורל בימי יהושע:  
הו

**מִתְנַיִי יִשְׂרָאֵל שִׁירָה.** כְּתוּב עַל חוֹמַת  
מִזְבֵּחַ אֲמוֹ לֹי אֵינוֹ גּוֹאֵל כַּקֹּדֶר הַזֶּה  
שֶׁאֵסֵף מִכֶּה שְׂחָא נִחְלָטוּ לְלוֹקָה  
לְשׁוֹן אֵלֶּה אֵלֶּה לְעוֹלָם גּוֹאֵלֶה כְּלִי  
דְּבִחְבִּיד צְהוּ (וְיִקְרָא כֹה) גּוֹאֵלֶת עוֹלָם  
הַתְּהִיָּה לְלוֹם: עַד שִׁירָה. הוּא הַמּוֹכֵר  
לֹי לְאֶפְסוּק יִשְׂרָאֵל שִׁירָה אֵת אֲזִי אֲמוֹ  
לְלוֹי דְּלוֹי גּוֹאֵל כְּלִי: וְעַד כְּלִיִּים.  
מִמַּעֲרִים שְׁנִיתוֹ לְלוֹם בִּימֵי יְהוֹשֻׁעַ  
לְאֶפְסוּק בֵּן לֹי שִׁירָה אֵת אֲזִי אֲמוֹ  
שִׁירָאֵל דְּלוֹי גּוֹאֵל כְּלִי. וְהַשְׂחָא קִישָׁא  
רִישָׁא לְקִישָׁא וְבִגְמ' מִתְרַן: אֵין  
לְלוֹם דְּגּוֹאֵלֶת מִמַּעֲרִים  
לְאֵלֶּה צְעִין דִּישְׂרָאֵל שִׁירָה אֵת אֲזִי אֲמוֹ  
מִתְרֵן יֵא (ו) מִתְרֵן דְּגּוֹאֵל כְּלִי הוֹאֵל  
מִמַּעֲרִי הַלִּוּם אֲמוֹ וְ אֵת אֲזִי בֵּן לֹי  
שִׁירָה אֵת אֲזִי אֲמוֹ יִשְׂרָאֵל מִתְרֵן  
דְּלוֹי גּוֹאֵל כְּלִי דְּצַעֲרִי הַלִּוּם תֵּלָא  
דְּהַתְּמַנָּה: בְּב' וְקָא פִּירָן אֵינוֹ גּוֹאֵל  
כַּקֹּדֶר הַזֶּה יִשְׂרָאֵל אֵלֶּה כְּמֵאֵל כֵּן  
בְּתַמְחִי הוּא תֵּלָא שִׁירָה עַד שִׁירָה  
לְלוֹי כִּי: כְּשֶׁלָּמָה עַרִי כִּיִּים. צְעִין  
שִׁירָה לֹי לְאֶפְסוּק בֵּן לֹי שִׁירָה אֵת יִשְׂרָאֵל דְּכַמְבִּיד  
אֲמוֹ לֹי: וְאֵשֶׁר יִגְאֵל מִן כְּלִיִּים. דְּמַשְׁמַע  
שִׁירָה לֹי לְאֶפְסוּק יִשְׂרָאֵל שִׁירָה אֵת אֲזִי  
אֲמוֹ לֹי מִנֵּן. דְּצַעֲרִי

**תורה אור השלם**

1. וְהָיָה הַחֵצִים אִשֵּׁר אֶל  
הָאֵשׁ הַקֹּדֶשׁ כִּיבֹד עַל שֶׁ  
הָאֵשׁ יִשְׁעָב וְנֹאֵלָה הַיָּהוּה  
וְזוֹכֵר יָאֵב:

וְקִרְבָּה בָּהּ

2. וְאִשֵּׁר יִגְאֹל כִּת הַלֵּים  
וְהָאֵשׁ מִמֶּנּוּ כִּי הָיָה  
אֲחֻתוֹ כֹּכַב בְּהָיָה עֵינֵי  
הַלֵּים וְהָאֵשׁ אֲחֻתוֹ בְּהָיָה  
וְקִרְבָּה בָּהּ

3. וְהָיָה הַלֵּים כִּי הָיָה  
אֲחֻתוֹ עֵינֵי הַלֵּים

4. וְהָיָה מִשְׁעָר הַלֵּים אֶל  
יִשְׁכָּבֵר בְּהָיָה אֲחֻתוֹ עֵינֵי הָאֵשׁ

5. בְּמִשְׁעָר שֵׁנִי אֲחֻתוֹ  
וְהָיָה הַלֵּים אֲחֻתוֹ מִשְׁעָר  
בְּמִשְׁעָר שֵׁנִי הַתְּבִאֵת יִשְׁכָּבֵר

וְקִרְבָּה בָּהּ

6. וְהָיָה הַשְּׂדֵה בְּחֻצוֹ  
כִּיבֹד קֶדֶשׁ לִי שְׂדֵה  
הַחֵצִים לְכֹהֵן הַיָּהוּה

וְקִרְבָּה בָּהּ

7. וְהָיָה לִי יִגְאֹל עַל מִכָּא  
וְהָיָה לִי אֲחֻתוֹ וְהָיָה לִי  
אֲחֻתוֹ בְּהָיָה אֲחֻתוֹ הַתְּבִאֵת  
אֲשֶׁר בְּהָיָה אֲשֶׁר לִי וְהָיָה  
לְבִמְצֵלֶתָהּ לִיגְאֹל אֲחֻתוֹ  
לְדִרְכּוֹתָהּ אֶל יָאֵב כֹּכַב:

וְקִרְבָּה בָּהּ

8. וְאִשֵּׁר בִּי יִמְכֹּר בִּל  
מִשְׁעָר שֵׁנִי הַתְּבִאֵת  
וְנֹאֵלָה עַל חֵם שֶׁנִּמְכָּר  
מִשְׁעָר הַתְּבִאֵת:

מתני' אין עושין שדה.  
ע"פ טור אכן מגילה דף י  
ט"ז ד"ה כל התפלות:

במחצית הכרטיס) מן היום מה ח"ל  
המבצע אלא גאולה עולם תהיה לנשים  
השכר לישראל יומר לוי שמכר לישראלה  
העולם לישראל הורע כסו במחצית  
לסוף שנה: וזה יפה כחו.  
גאולה עולם וגו' אבל לוי שמכר  
אלא מיחלט לסוף שנה:  
מן הלויים. פרט לן ב"י שכל  
הממורות וכו' ומה ש"י ישראל  
אזני אמו לוי שש"י ישראל  
מרתני' שדה מגדש.  
אח"כ אמה סביב לעיר  
במדרגה (במדרגה) מקיר העיר  
אלף אמה סביב וסוף לאותו  
אלף היה להם לנשים אלף אמה לשדות

**גילוי השם**  
 'תתנ' אין עושין שדה.  
 אין מורו אכן מגילה ד' י'  
 ע"כ ירי"ם לן להחלות:

---

**רבינו גרשום**

ונאלו אחר מיד הקדש הגיע  
 ויבול לזה: נגאל אדחור  
 וכלעילם ביבול. היינו ארובות  
 אדחור ארשעית: אדחור קמאר  
 אכל ארנן בקדומי מורו ולא  
 שרור ביבול: בתי ארשים.  
 שרורם כפרים שארן אלה  
 תוחמה: אמה ת"ל שארן  
 תוחמה שארם: שיש  
 אלהם תוחמה מרפסות מיטת  
 ירושלים כמי שארן אלה תוחמה  
 מורו: מורו שארן תוחמה בתי  
 תוחמה: ארמית ארמית חרצ  
 חרצ: דריוני בתי חרצ:

והלויים מוכרין לעולם וגואלין לעולם: ת"ר גאולה עולם תהיה ללויים מה ת"ל לפי שנאמר במספר שני תבואות ימכר לך יכול אף זה כן תלמוד לומר גאולה עולם תהיה ללויים <sup>ט</sup> לפי שנאמר <sup>והיה</sup> השרה בצאתו ביוכל קודש לה' יכול אף זה כן ת"ל גאולה עולם תהיה ללויים <sup>ט</sup> לפי שנאמר <sup>וקם</sup> הבית אשר בעיר אשר לו חומה לצמיתות יכול אף זה כן ת"ל גאולה עולם תהיה ללויים בשלמא הגי תרת"י לחיי אלא בתי ערי חומה ללויים מי אית להו והתניא <sup>ערים</sup> הללו האין עושין אותן לא <sup>ט</sup> כפרים קבנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינוניות אמר רב כהנא לא קשיא כאן שהוקף ולבסוף ישב כאן שישב ולבסוף הוקף וכי האי גוונא מי הויא חומה והתניא ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה <sup>י</sup> שהוקף ולבסוף ישב ולא שישב ולבסוף הוקף יכול אפילו הקיפה ישראל נאמר כאן חומה להלן חומה מה להלן עובדי כוכבים אף כאן עובדי כוכבים יכול אפילו הקיפה עובדי כוכבים לאחר מכן נאמר <sup>י</sup> להלן חומה ונאמר כאן חומה מה להלן עובדי כוכבים קודם לכן אף כאן עובדי כוכבים קודם לכן תרגמה רב יוסף בריה דרב סלא חסידא קמיה דרב פפא כגון שנפלו להן

[illegible]

(ז) נראה ד"ל לית להו גלגל היי שיצרין חומתן וכו'.

[illegible][illegible][illegible]

# המוכר שדרה פרק תשיעי ערכין

## לד.

### עין מושפט נר מצוה

נח א מיי (פ"ד מלכות  
פרק ט הלכה כג) [פ"ג]  
שם הלכה ט

### תורה אור השלם

1. ויהי ויהיה בראיתו  
ביבול קדש לך פשטה  
החכם לבן תהיה  
אחרת: ויקרא בו בא  
2. ואיש את קדשיו לו יהיו  
איש אשר יתן לבתו לו  
במדינה  
3. ושרה מנרש ערשם לא  
יקבר בן אהות עולם הוא  
קדש: ויקרא בו לו

### שיטה מקובצת

- א. ומגרישהו [א] הן  
למגרישהו ודבריהן הן  
ומגרישהו [ב] ומתחלקת  
לאחרי הכהנים אף: [ג] מר  
ודין הוא בשל כר. וקצת  
מזה בבב"ק ק"ט: [ד] ליה ס"י  
כולה אמר: [ה] עד שלא  
תיבט כל דמן נמחק: [ו] ליה  
כרמל תיבט כ"ו נמחק:  
[ז] למכבד כשדה החורם:  
[ח] כ"ו ישמעאל ב"ר יוסי  
ופליגי עליה דקסבר קרשה  
ראשונה קרשה לשענה ולא  
קרשה לעצור לבא אי נמי  
אפילו כ"ר ב"ר יוסי:  
[ט] לכן והוי ליה כאלו:  
[י] למיפדן מי רמי חתם  
כשהוא: [יא] פריך. ס"א  
דאפילו גנע יובל במשחרות  
אין לו זכות בה: [יב] יליפין  
לה מהיקשא:  
הדרין עלך המוכר וסליקא  
לה מסכת ע"כ

- א. (לעיל ט"ז.) ב. כ"ה כ"י  
כ"י י"ח נמושאלה כ"י ז"ק  
ג. כ"י ז"ק דלם א"ח קדש  
ד. כ"י ז"ק

### הגהות הב"ח

- א. רש"י ד"ה מה שדרה וכו'  
ב. כ"ו כ"י ודלם ודלם מ"ה  
ה"ג הלכ: (כ) ד"ה אלא  
וכי למכבד כשדה החורם  
דפ"ד:

### מוסף רש"י

שהקדיש שדרה חרמו.  
שדרה שחרים ישראל ויגדע  
לחלק כסין וכו'. שאל יאמר האילו  
וכשניע יובל אם לא פשטה  
אין מיד מרש יגאלה אחר  
מתחלק לכהנים כיוצא בזה  
מקדיש שדרה אחוזה. דהא שדרה  
חורם לגבי כסין אחוזה היא.  
כדכתיב כשדה החורם לכהן  
מזהב לחתום. ועכשיו שאין  
ממקד כס מהא שדרה שחרי דין  
הוא. בשל אחוזה אי  
זכרה. אם היה ישראל מקדיש  
שדרה אחוזה ככניע יובל  
מתחלק לו. בשל עמל לא כל  
שכן. ורש"י ב"ב. ת"ל כ"ו  
כשדה החורם. והא קדש  
נמקדש שדרה אחוזה מכי  
ושם. מה שדרה אחוזה.  
שקדיש ויחל ויגאל אחר  
מן הכהנים חלק מדין כיוצא  
ומתחלק לכל בני השומר.  
כדאמר בפרקין לעיל וכו':  
אחוזו של וכו' וכו'. אף  
שדרה חרמי מ' יגדעל ב"ב.  
הדרין עלך מסכת ע"כ

הן ומגרישהו. כשהן מוקפות חומה: והא למיספרינהו קיימי. כדאמר  
(לעיל דף ג.) אין עושין אותן טירין וכרכים: ס"ד א' אדמספריה.  
[א] כל זמן שלא נסתרו אס מכרס קודם סמיכתן ליחלטו קמ"ל: מה  
ס"ל. כשדה החורם מה נא שדרה החורם ללמד על שדרה היואלה לכהנים

הן ומגרישהו [א] הן ומגרש למיספרינהו קיימי  
אמר רב אשי איצטריך ס"ד א' אדמסתתרי  
מסתתרי אי מיזדבני ליחלטו קמ"ל תנו רבנן  
יכשדה החורם לכהן תהיה אחוזתו [ב] מה ת"ל  
מנין לכהן שהקדיש שדרה חרמו שלא יאמר  
הואיל ויוצא לכהנים והרי היא תחת ידי  
תהא שלי ודין הוא בשל אחרים אני וזכה  
בשל עצמי לא כ"ש ת"ל והיה השדרה בצאתו  
ביוכל קודש לוי כשדה החורם וכו' מה למדנו  
משדרה חרמו מעתה ה"ז בא ללמד ונמצא  
למד מקיש שדרה חרמו שדרה אחוזה של  
ישראל מה שדרה אחוזה של ישראל יוצא  
מתחת ידו ומתחלקת לו לכהנים אף שדרה  
חרמו יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו  
הכהנים אמר מר [ג] בשל אחרים אני וזכה  
מי דמי התם וזכה בעלמא הכא קא שקיל  
ליה [ד] אמר רמי בר חמא איצטריך ס"ד  
אמינא הואיל וכתוב: ואיש את קדשיו לו  
יהיו הא נמי כי קדשיו דמיא מי דמי קדשיו  
לאו ברשותו הכא ברשותו אלא אמר רב  
נחמן איצטריך ס"ד א' הואיל וכתוב: כי אחוזת  
עולם הוא להם הא נמי אחוזתו היא קמ"ל  
אחוזתו אחוזתו אין חרמו לא:

### הדרן עלך המוכר שדרה

### וסליקא לה מסכת ערכין

לדאחוזתו היא דיש לה גאולה עולם אבל חרמו לא היא כלאחזה ליגאל  
עולם:

### הדרן עלך המוכר שדרה וסליקא לה מסכת ערכין

### רבינו גרשום

קדש מנין שכל כהן שיבא שם באחזה שעה שהוא מירד שיש לו חלק בהן כמו זה הראשון ת"ל איש את קדשיו לו ידיו כלומר לבלון  
כשה יוכל אפילו מיד לו לתוך קופתו של ראשון שיזכה אחר [ועמך] ת"ל אשר יתן לכהן לו יהיה ולא לאחר סד"א כי הוי דוכה  
בקדשים שנתנו חלקם עם כהן ראשון אם בא עד שלא מירד לו שאינו יכול לדחותו [והא] שדרה חרמי כי קדשיו דמי ולא יהא אדם  
יכול לדחותו אלא תהא של להכי איצטריך הויקשא: מי דמי. האי קודשים לחורבי קדשים. קדשים לאו ברשותו ניתנו אלא ברשות  
ישראל ניתנו [בפעל אמר] קא וכו' ליה יחזקא הכא האי שדרה חרמי ברשותו הוא [בברשותו] כאן וכו' ליה ולא ידעא הוא: איצטריך סד"א  
הואיל וכתוב כי אחוזת עולם היא להם. והדרא ליה ביבול ראינה יוצאה מידו נמי שדרה חרמו אחוזתו היא ולא תצא מתחת ידו  
להכי איצטריך הויקשא דאחוזתו היא שלו אבל שדרה חרמו לא אלא תצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים. לשון מורי הגאון. קדשיו  
לאו ברשותו [ב] דמוקי ליה להאי קרא בגול הגו ומה שמשלם קרן וחומש לכהנים [ואשם למוכר]: אין עושין שדרה מגרש. אותי אף  
אם שסביב לעיר שהן אור לוי העיר אין עושין אותן שדרה שאין ודעין אותן ולא שדרה שדרא לוינה אין עושין אותן מגרש: בר"א  
בעיר הלויים. כדאמר בגמרא לא ישנה: ולא עיר מגרש שלא יחריבו עיר ישראל. שלא יחריבו עיר ישראל מיושבת לעשותה מגרש אחר  
פניו שלא ישנה [אחזה] מכמה שהיא: הדרין עלך המוכר שהיו חסלת מסכת ע"כ

הארכן: תרגמה רב יוסף. כלומר כי האי גונא אפשר למיזה להו בתי עיר חומה: שפולו להם. ערים בירושלם מוקפות חומה מאבי אמו  
ישראל: הן ומגרישהו. כלומר עם חומותיהן: ומגרישהו למיספרינהו קיימי. כלומר הא עומדין ליסתור חומתן שהרי אין עושין אותן  
לא טירין ולא כרכין ואכתי לית להו בתי עיר חומה: [אפילו] הכי איצטריך גאולה עולם סד"א אדמסתתרי איסתורי. כלומר מקמי  
דליסתורי אי מיזדבני ליחלטו קמ"ל גאולה עולם: שדרה חרמו. שהחרימה ישראל ובתהא ליד כהן וחקדישה ולא הספיק לגאלה ער שפגע  
בו ביבול: שלא יאמר הואיל ויוצאה לכהנים ביבול. והאי כהן שמקדיש שדרה חרמו הוי כאלו הקדיש שדרה אחוזתו ולא גאלה שיוצאה  
לכהנים ביבול: בשל אחרים. שדרה שהקדישה ישראל ולא גאלה שיוצאה לכהנים אני וזכה בה: בשל עצמי לא כל שכן. שאזכה בה  
שלא תצא מתחת ידי: מה שדרה אחוזה של ישראל. שהקדישה ישראל ולא גאלה שיוצאה מיד הקדש לכהנים ביבול וגאלה אחר כן  
הכהנים יוצאה מידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים כדאמר לעיל בפרק המקדיש שדרה שאחוזתו שלו ואין זו שלו אלא של כל הכהנים:  
אף שדרה חרמו יוצאה. ומתחלקת לכל אחיו הכהנים: מי דמי חרם. קא וכו' בעלמא. דרחמנא וכו' ליה שדרה אחוזה של ישראל היוצאה  
לכהנים עם שאר הכהנים: הכא קא שקיל ליה כוליה. כלומר ממי זכה שיחפוס שדרה חרמו לעצמו: אמר רמי בר חמא. אכתי איצטריך  
דס"ד א' דהא ודין הוא הוי הואיל וכתוב ואיש את קדשיו לו יהיו [ומפשי] בספרי מנין לישראל שדרה מירד תרומה לכהן ע"ג

א. ע"י ב"ק ק"ט דמשמע דמיידי כסין שאל להקדיש קרנותיו נמשמר שאלו של דמי' עבדמה ועורה של ע"י ואלו דרין מדמסין ליה לקא דגול הגר דקשין ממוסין דק קא נמי דמי בגול הגר וכו' וכו' שאל להגר דמיטל להקדיש האשם נמשמר אחר ועבדמה ועורה של.